



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.009206/2018-61

Data do julgamento: 11/04/2023

Relator: Diretora Flávia Perlingeiro

Acusados:

Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure
Blener Braga Cardoso Mayhew
Nelson de Queiroz Sequeiros Tanure

Ementa: Apurar eventual responsabilidade por infração (i) aos arts. 10 e 12 da Instrução CVM nº 358/2002; (ii) ao art. 116, p.ú., da Lei nº 6.404/1976; (iii) ao art. 1º, III, e p.ú., I, da Instrução CVM nº 491/2011; (iv) ao item 15.1 ou, alternativamente, ao item 15.2, e item 12.5, do Anexo 24, da Instrução CVM nº 480/2009; e (v) ao art. 154 da Lei nº 6.404/1976. *Multas e absolvições.*

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu:

1) Por unanimidade, pela:

1.1) Condenação de:

- Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure à:
- Multa de R\$ 500.000,00, ao não apresentar as informações exigidas pelo caput desse dispositivo e seus incisos. Infração ao art. 12 da Instrução CVM 358/2002.
- Multa de R\$ 500.000,00, por embaraço à fiscalização, ao não ter apresentado resposta ou ter apresentado respostas incompletas e/ou inverídicas, aos ofícios expedidos pela CVM, que o intimaram a fornecer informações. Infração ao art. 1º, inciso III, e parágrafo único, inciso I, da Instrução CVM 491/2011.

1.2) Absolvição de:

- Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure da acusação de abuso do poder de controle, nos termos do art. 116, parágrafo único, da Lei 6.404, por, na qualidade de detentor indireto da maioria do capital votante da Petro Rio, supostamente ter promovido a utilização de caixa da Companhia para adquirir ações de emissão da Oi

S.A..

- Blener Braga Cardoso Mayhew da acusação de desvio de finalidade, nos termos do art. 154 da Lei 6.404, por supostamente ter utilizado caixa da Petro Rio para adquirir ações de emissão da Oi, na qualidade de administrador da Companhia, atendendo interesses do controlador indireto da Petro Rio.

- Nelson de Queiroz Sequeiros Tanure da acusação de embaraço à fiscalização, prevista no art. 1º, inciso III, e parágrafo único, inciso I, da Instrução CVM 491, na qualidade de sócio-administrador e responsável legal pela JG Petrochem.

2) Por maioria, pelas condenações de:

- Nelson Tanure à multa de R\$ 500.000,00, ao deixar de comunicar ao DRI da Petro Rio S.A. a aquisição do controle acionário da Companhia, para fins de divulgação de fato relevante, conforme disposto no art. 3º, § 1º da Instrução CVM 358/2002. Infração ao art. 10 da Instrução CVM 358/2002.

- Blener Braga Cardoso Mayhew à multa de R\$ 300.000,00, por, na qualidade de DRI da Petro Rio e nos termos do art. 45 da Instrução CVM 480, ter infringido ao item 15.1 do Anexo 24 da Instrução CVM 480, ao divulgar Formulário de Referência com informações incompletas, omitindo que Nelson Tanure detinha o controle da Petro Rio.

- Blener Braga Cardoso Mayhew à multa de R\$ 300.000,00, por, na qualidade de DRI da Petro Rio e nos termos do art. 45 da Instrução CVM 480, ter infringido o item 12.5 do Anexo 24 da Instrução CVM 480, ao ter informado como independentes conselheiros que tinham ligação com o controlador indireto da Companhia.

O Diretor João Accioly apresentou manifestação de voto em que divergiu da Diretora Relatora apenas em relação à aplicação de inabilitação temporária à Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure e à materialidade dos ilícitos de falha informacional por parte de Blener Mayhew.

Os Diretores Otto Lobo e Alexandre Rangel acompanharam as conclusões da Diretora Flávia Perlingeiro, exceto no tocante à dosimetria da pena por infração ao art. 10 da Instrução CVM 358, em que acompanharam o voto do Diretor João Accioly.

O Presidente João Pedro Nascimento acompanhou as conclusões da Diretora Flávia Perlingeiro e as divergências trazidas pelo Diretor João Accioly.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021.

Presentes os procuradores, Otavio Yazbek, representando Blener Braga Cardoso Mayhew; Maurício de Menezes, representando Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure; e João Felipe de Mello, representando Nelson de Queiroz Sequeiros Tanure.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Flávia Perlingeiro, Alexandre Rangel, Otto Lobo, João Carlos Accioly e o Presidente da CVM, João Pedro Barroso do Nascimento, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Costa Rangel, Diretor**, em 16/05/2023, às 11:23, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 16/05/2023, às 11:36, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Pedro Barroso do Nascimento, Presidente**, em 17/05/2023, às 16:45, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1778528** e o código CRC **5261486E**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1778528** and the "Código CRC" **5261486E**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.009206/2018-61

Reg. Col. 2139/21

Acusados: Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure
Blener Braga Cardoso Mayhew
Nelson de Queiroz Sequeiros Tanure

Assunto: Apurar eventual responsabilidade por infração (i) aos arts. 10 e 12 da Instrução CVM nº 358/2002; (ii) ao art. 116, p.º, da Lei nº 6.404/1976; (iii) ao art. 1º, III, e p.º, I, da Instrução CVM nº 491/2011; (iv) ao item 15.1 ou, alternativamente, ao item 15.2, e item 12.5, do Anexo 24, da Instrução CVM nº 480/2009; e (v) ao art. 154 da Lei nº 6.404/1976.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS” ou “Acusação”), em face de Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure (“Nelson Tanure”), Blener Braga Cardoso Mayhew (“Blener Mayhew”) e Nelson de Queiroz Sequeiros Tanure (“Nelson de Queiroz” e, em conjunto com os demais, “Acusados”), para apuração de responsabilidades por infrações (i) aos arts. 10 e 12 da Instrução CVM (“ICVM”) nº 358/2002; (ii) ao art. 116, parágrafo único, da Lei nº 6.404/1976 (“LSA”); (iii) ao art. 1º, inciso III, e parágrafo único, inciso I, da ICVM nº 491/2011; (iv) ao item 15.1 ou, alternativamente, ao item 15.2, e item 12.5, do Anexo 24, da ICVM nº 480/2009; e (v) ao art. 154 da LSA.

2. A acusação se originou dos Processos Administrativos (“PA”) CVM nº SP-2015/33 e nº SP-2015/37 (anexado ao anterior)¹, nº SP-2016/316², nº 19957.009380/2016-42³ e nº SP-2016/317⁴ (“Processos de Origem”), abertos pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”), a partir de reclamações de investidores, relacionadas (i) à emissão privada de debêntures conversíveis em ações (“Debêntures”) realizada, em 2014, pela Petro Rio S.A. (“Petro Rio” ou “Companhia”); (ii) a eventos societários ocorridos no âmbito da GPC Participações S.A. (“GPC”), envolvendo a acionista

¹ Doc. 0259017. O doc. 0259017 contém diversos arquivos em formato PDF correspondentes a cópias digitalizadas dos quatro volumes que compõem o PA CVM nº SP-2015/33. Deste modo, unicamente em relação ao referido doc. 0259017, serão feitas neste relatório referências às folhas numeradas dos autos digitalizados, e não às páginas dos arquivos em formato PDF aos quais correspondem.

² Doc. 0259025.

³ Docs. 0259095 e 0259099.

⁴ Doc. 0259032.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

minoritária Sky Investments Ltda. (“Sky”); e (iii) a alegadas irregularidades relativas a investimentos realizados pela Petro Rio em ações de emissão da Oi S.A. – em Recuperação Judicial (“Oi”).

3. Com base em informações e elementos colhidos nos Processos de Origem, foi aberto, pela SEP, o Processo Administrativo nº 19957.003283/2017-27 (“Processo Antecedente”)⁵, em que foram levantadas informações que indicaram possível prática de infrações administrativas por parte de Nelson Tanure e de pessoas a ele ligadas, cuja apuração, no entanto, demandou o aprofundamento das investigações até então realizadas, ensejando a instauração do Inquérito Administrativo nº 19957.009206/2018-61 (“IA”), que originou este PAS.

II. APURAÇÕES REALIZADAS NOS PROCESSOS DE ORIGEM

4. Apresentam-se, de início, as principais considerações atinentes às investigações realizadas nos Processos de Origem com pertinência para o objeto deste PAS, conforme apontadas na peça de acusação (Relatório nº 17/2019-CVM/SPS/GPS-2 - “Relatório de Inquérito” ou “RI”)⁶:

- (i) Em 24.10.2014, o Conselho de Administração (“CA”) da Petro Rio, à época ainda denominada HRT Participações em Petróleo S.A. (“HRT Petróleo”), aprovou a captação de recursos por meio de emissão das Debêntures, no valor mínimo de R\$ 60 milhões e valor máximo de R\$ 90 milhões⁷;
- (ii) De acordo com o formulário de referência (“FRe”) do ano de 2014 (versão 2.0) os principais acionistas da Petro Rio eram:

Acionista	C.P.F./C.N.P.J. do Acionista	Ações Ordinárias %	Ações Preferenciais %	Total de Ações %
Goldman Sachs International	05.479.103/0001-08	5,243289	0,000000	5,243300
JG Petrochem Participações Ltda	19.218.208/0001-00	19,246425	0,000000	19,246400
Morgan Stanley S.A.	02.801.938/0001-36	5,202652	0,000000	5,202700
Outros	-	70,307634	0,000000	70,307600
Ações Tesouraria	-	0,000000	0,000000	0,000000
Total	-	100,000000	0,000000	100,000000

- (iii) Segundo reclamações que originaram os Processos CVM nº SP-2015-33 e nº SP-2015-37, a emissão das Debêntures só teria sido viabilizada graças à atuação da JG Petrochem Participações Ltda. (“JG Petrochem”), que, em determinado momento, chegou a deter participação na Petro Rio correspondente a 19,25% das ações com direito a voto. As reclamações apresentadas apontavam, dentre outras questões⁸, que, conforme amplamente

⁵ Anexado a este PAS.

⁶ Doc. 0904959.

⁷ Doc. 0259017 (vol. 1, fls. 61-71).

⁸ As reclamações versavam, ainda, sobre alegadas: a) estrutura abusiva das Debêntures, notadamente quanto ao fator de conversibilidade em ações, que poderia permitir uma aquisição de grande parcela da referida companhia a preços baixos, em prejuízo dos acionistas minoritários; b) possível manipulação de preços das ações no mercado, com vistas a aproveitar condições de conversibilidade mais favoráveis por parte dos debenturistas; c) possíveis negociações envolvendo o uso de informações privilegiadas por parte da acionista JG Petrochem, que diminuiu sua participação na Petro Rio no período



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

divulgado pela mídia no início do ano de 2014, a JG Petrochem seria um veículo utilizado por Nelson Tanure para realizar seus investimentos na Petro Rio⁹;

- (iv) Instada a se manifestar quanto à efetiva influência da JG Petrochem, a Petro Rio declarou¹⁰ que não restaria caracterizado o seu controle por parte da JG Petrochem, tendo em vista que a participação máxima atingida historicamente por aquela sociedade havia sido de 19,25% (cf. comunicado ao mercado de 24.01.2014) do total de ações ordinárias, com direito a voto;
- (v) No entanto, considerando-se a distribuição pulverizada de capital da companhia, a SEP constatou que o maior quórum verificado nas assembleias realizadas ao longo dos anos de 2014 (após a JG Petrochem ter passado a investir na Petro Rio) e 2015 foi de apenas 38,07%, conforme tabela reproduzida a seguir:

Data da assembleia geral	Percentual de acionistas presentes
19.03.2014	38,07%
30.04.2014	33,23%
13.06.2014	6,94% (não instalada)
24.06.2014	18,33%
30.04.2015	33,76%
15.05.2015	28,32%

- (vi) Em termos práticos, isso significava que, em todas as assembleias da Petro Rio daquele período (inclusive naquela que deliberou acerca da aprovação da emissão das Debêntures), a JG Petrochem, com sua participação de 19,25%, refletiu a maioria do capital votante;
- (vii) Também chamou a atenção da SEP o fato de Nelson de Queiroz, filho de Nelson Tanure, constar como administrador, sócio minoritário e pessoa autorizada pela JG Petrochem a emitir ordens de negociação perante corretoras, além de procurador da JG Petrochem LLC (“JG LLC”), no contrato de constituição da JG Petrochem, da qual era controladora;
- (viii) Adicionalmente, verificou-se que pessoas relacionadas a atividades empresariais de Nelson Tanure passaram a compor o CA da Petro Rio, após eleição em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) realizada no dia 19.03.2014, a saber: R.C.S.¹¹, W.C.S.¹² e P.G. Jr.¹³. Na mesma AGE ocorrida no dia 19.03.2014, foi eleito para exercer o cargo de Presidente do CA da Petro Rio H.C.C., igualmente relacionado a Nelson Tanure, embora não tivesse vínculo societário ou empresarial anterior conhecido com esse acusado;
- (ix) Paralelamente a essa eleição, foi decidida, naquela AGE, a redução do número de membros do CA da Petro Rio, passando a ser composto por sete membros (e não mais onze conselheiros), o que, para a SPS, resultou em que os quatro membros eleitos e em alguma medida vinculados a Nelson Tanure passaram a representar a maioria absoluta do CA;
- (x) Tendo a divulgação oficial da emissão das Debêntures ocorrido apenas em 24.10.2014, depreendia-se que tais conselheiros (eleitos com os votos da JG Petrochem) haviam participado ativamente na discussão e aprovação de seus termos e condições de emissão,

que precedeu a divulgação das Debêntures; e d) existência de um potencial conflito de interesses, pelo fato de Nelson de Queiroz ser, à época, diretor da Petro Rio.

⁹ Doc. 0259105.

¹⁰ Doc. 0259017 (vol. 1, fls. 20-26), em resposta à Mensagem CVM nº 184/2014 (Doc. 0259017, Vol. 1, fls. 01-15).

¹¹ Foi do CA da Indústria Verolme Ishibrás IVI (“IVI”) e diretor financeiro e DRI da Docas Investimentos S.A (“Docas”).

¹² Foi membro do CA da IVI e do CA da Docas.

¹³ Foi membro do CA do Jornal do Brasil e membro suplente do CA da Oi.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

os quais, posteriormente, viriam a permitir que outras sociedades controladas por Nelson Tanure assumissem, em condições financeiras extremamente vantajosas, o controle acionário absoluto da Petro Rio, por meio da conversão das Debêntures¹⁴;

- (xi) Além disso, o próprio filho de Nelson Tanure, Nelson de Queiroz, passou a ocupar, na Petro Rio, em dezembro de 2014, o cargo não estatutário de “Diretor de Projetos Corporativos”;
- (xii) Constatou-se, ainda, que Blener Mayhew, que assumiu o cargo de Diretor de Relações com Investidores (“DRI”) da Petro Rio, a partir de agosto de 2015, já havia exercido o cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negócios em Docas e era também pessoa autorizada a emitir ordens de negociação em nome da JG Petrochem, desde setembro de 2014¹⁵;
- (xiii) Após a primeira rodada de conversão das Debêntures em ações, realizada entre os meses de outubro e novembro de 2015, a estrutura acionária da Petro Rio foi significativamente alterada. De acordo com o respectivo FRe, duas sociedades com sede no exterior, a Aventti Strategic Partners LLP (“Aventti Partners”) e a One Hill Capital LLC (“One Hill”), passaram a deter, respectivamente, 26,94% e 22,95% do capital social votante da Petro Rio:

Acionista	C.P.F./C.N.P.J. do Acionista	Ações Ordinárias %	Ações Preferenciais %	Total de Ações %
Bridge Administradora de Recursos	11.010.779/0001-42	12,88573	0,000000	12,88573
AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP	20.614.098/0001-84	26,946093	0,000000	26,946093
One Hill Capital LLC	21.318.501/0001-90	22,951672	0,000000	22,951672
Outros	-	37,213662	0,000000	37,213662
Ações Tesouraria	-	0,000000	0,000000	0,000000
Total	-	100,000000	0,000000	100,000000

- (xiv) Conforme informações obtidas com a Socopa – Sociedade Corretora Paulista S.A. (“Socopa”), representante no Brasil da Aventti Partners e da One Hill, os controladores destes veículos eram, respectivamente, o A.A. Fund (“A.A. Fund”) e o R.L. Fund (“R.L.”).

¹⁴ Quanto à estrutura das Debêntures, objeto das reclamações dos investidores, a SEP verificou terem as seguintes características principais: a) valor nominal unitário de emissão de R\$ 20,00 por debênture; b) prazo de carência para o exercício do direito de conversão, de um ano após a data de emissão; e c) preço de conversão correspondente a 75% do menor dentre os seguintes valores: a média ponderada, pelo volume diário, das cotações de fechamento das ações nos dez pregões anteriores ao dia 27.10.2014 (equivalente a R\$ 10,90), ou a média ponderada, pelo volume diário, das cotações de fechamento das ações nos dez pregões anteriores ao dia da conversão. O preço de conversão era composto por um deságio (de 25%) aplicado sobre a menor de duas grandezas: uma fixa (média dos 10 pregões anteriores a 27.10.2014, e equivalente a R\$ 10,90) e outra variável, ainda a ser determinada (média dos 10 pregões anteriores à data de conversão). Dessa forma, uma debênture poderia ser convertida em pelo menos 2,4 ações (equivalente a seu preço de emissão, de R\$ 20,00, dividido por 75% do valor médio apurado de R\$ 10,90). No entanto, caso a cotação média de fechamento das ações nos dez dias que antecederam ao pedido de conversão viesse a ser menor do que esta taxa fixa, o número de ações emitidas por debênture seria maior. Desse modo, a quantidade de ações recebidas, caso viesse a ser utilizada esta taxa “variável”, seria inversamente proporcional ao preço de conversão. Isso significava que, conforme esse valor médio das cotações diminuísse, a quantidade de ações recebidas aumentaria, e o faria de uma maneira crescentemente acelerada. Tal critério de conversão teria um impacto direto no potencial de diluição dos acionistas: caso todas as debêntures fossem convertidas sendo aplicado o critério de conversão à taxa fixa, a diluição total seria de 26,4%; e, caso fosse aplicado o critério de conversão à taxa “variável”, a diluição total seria correspondente a um percentual maior. Mesmo considerado isoladamente, tal mecanismo poderia vir a induzir uma queda nos preços das ações da Petro Rio, uma vez que os acionistas que não tivessem adquirido as Debêntures já saberiam, de antemão, que sofreriam uma diluição de, no mínimo, 26,4%. Além disso, tal percentual poderia crescer exponencialmente, de acordo com a flutuação das cotações ao longo dos 365 dias seguintes, situação que poderia levar muitos destes investidores a se desfazer de sua posição acionária, acelerando ainda mais tal processo de desvalorização dos papéis, o que de fato teria ocorrido. Foi observado que, ao longo dos doze meses de carência para o exercício do direito de conversão das debêntures em ações, a cotação dos papéis H RTP3/PRI03 diminuiu de cerca de R\$ 10,00 por ação para um valor próximo a R\$ 2,00 por ação, totalizando neste período uma desvalorização aproximada de 80%, beneficiando os detentores das Debêntures, por ocasião de sua conversão em ações.

¹⁵ Segundo ficha cadastral da JG Petrochem fornecida pela corretora à CVM.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Fund”), submetidos à jurisdição de Bahamas, e administrados pela T.W.T.C. Limited (“T.W.T.C.”), lá sediada;

- (xv) A Bridge Administradora de Recursos Ltda. (“Bridge”), a seu turno, declarou à CVM que os 12,88% de participação que se encontravam listados em seu nome no FRe pertenceriam, na verdade, ao fundo Société Mondiale des Energies FIA (“Société Mondiale” ou “Fundo”), do qual era a administradora¹⁶;
- (xvi) Por sua vez, a JG Petrochem, instada pela SEP¹⁷ a apresentar a relação de seus investidores até o nível de pessoa física, limitou-se a responder¹⁸ que essas informações teriam sido requeridas à sua controladora, JG LLC, e que seriam disponibilizadas assim que fosse possível. Apesar de essa manifestação ter sido apresentada em 04.04.2016, as informações solicitadas ainda não haviam sido prestadas até o dia 11.04.2017, quando foi proposta pela SEP a instauração do IA para aprofundamento das investigações¹⁹;
- (xvii) Nelson Tanure foi igualmente intimado²⁰, em 25.07.2016, a prestar esclarecimentos acerca de sua eventual participação, direta ou indireta, nas sociedades em questão (JG Petrochem, JG LLC, Bridge, Aventti Partners e One Hill) e no Fundo, mas, após apresentar pedido de vista do Processo, concedido apenas parcialmente, e ter seu pedido de reconsideração dessa concessão parcial de vista dos autos negado, não prestou os esclarecimentos solicitados;
- (xviii) O Processo CVM SP-2016-317 também teve sua origem a partir de reclamações apresentadas por investidores à CVM. Tais reclamações apontavam que, entre 02.06.2016 e 20.07.2016, a Petro Rio realizou investimentos líquidos no valor de R\$ 84,8 milhões (quantia equivalente a 11,8% de seu ativo circulante e a 8,5% dos seus ativos totais, segundo os dados do formulário trimestral da Companhia, divulgado em 30.06.2016) em ações de emissão da Oi, correspondendo a, aproximadamente, 4% do capital social da investida. Segundo os reclamantes, o investimento da Petro Rio, uma companhia do setor de óleo e gás, e que até então não detinha investimentos em outras companhias abertas, não seria decorrente da sua atividade empresarial, mas sim algo visando atender exclusivamente aos interesses pessoais de Nelson Tanure, que estaria tentando eleger membros no CA da Oi²¹;
- (xix) Além disso, em AGE da Oi, realizada em 22.07.2016, a Petro Rio outorgou, tanto a Nelson Tanure, como a Nelson de Queiroz, poderes para representá-la naquela assembleia, o que demonstraria, para a Acusação, o interesse escuso por parte de Nelson Tanure nesse processo de aquisição de ações de emissão da Oi pela Petro Rio, efetuado visando atender exclusivamente a seus próprios objetivos, e não aos da Companhia;
- (xx) Ainda quanto à motivação para a realização de tal investimento, era verossímil a hipótese de que a Petro Rio tivesse decidido investir na Oi em amparo aos esforços de Nelson

¹⁶ Cf. resposta Bridge ao Ofício nº 65/2016-CVM/SEP/GEA-3 (doc. 0259017, vol. 2, fls. 227-235v).

¹⁷ Por meio do Ofício nº 67/2016/CVM/SEP/GEA-3 (doc. 0259017, vol. 2, fls. 245-245v).

¹⁸ Doc. 0259017, vol. 2, fls. 248-262.

¹⁹ Relatório nº 32/2017-CVM/ SEP/GEA-3, que originou o IA CVM nº 19957.009206/2018-61 (doc. 0260129).

²⁰ Conforme Ofício nº 190/2016/CVM/SEP/GEA-3 (doc. 0259017, vol. 3, fls. 546-546v).

²¹ De acordo com os reclamantes, a aquisição dessa participação acionária na Oi teria sido irregular, ainda, porque: (i) não estaria relacionada ao escopo principal do objeto social da Petro Rio, uma companhia do setor de óleo e gás, e que até então não detinha investimentos em outras companhias abertas; (ii) não atenderia aos interesses financeiros da Petro Rio, uma vez que a Oi se encontrava em recuperação judicial, sendo, portanto, um investimento de alto risco; (iii) não foi devidamente comunicada ao mercado, sob a forma de Fato Relevante; e (iv) não foi mencionada nas atas de reunião do CA da Companhia anteriores à data de decisão do investimento, o que violaria a regra estatutária, segundo a qual as aquisições de participações societárias em valores superiores a R\$ 50 milhões deveriam ser aprovadas pelo CA.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Tanure, que, naquele momento, segundo as reclamações, com base na mídia, estava formando uma posição significativa, por intermédio do Fundo, que teria indicado pessoas ligadas a atividades de Nelson Tanure (H.C.C. e P.G.Jr.), para compor o CA da Oi;

- (xxi) Essa hipótese era ainda corroborada pela constatação de que a Petro Rio, que, até então, não tinha recursos investidos em ações de companhias abertas, tivesse iniciado seus primeiros investimentos desse tipo apenas seis dias após o início das aquisições efetuadas pelo Société Mondiale e justamente nos mesmos papéis de emissão daquela companhia;
- (xxii) A propósito, verificou-se, de fato, que, durante os dias 27.05.2016 e 05.09.2016, o Fundo adquiriu participação significativa no capital social da Oi, tendo efetuado investimentos líquidos no valor de, aproximadamente, R\$ 79 milhões em ações de emissão da Oi (OIBR3). E, de acordo com notícias amplamente divulgadas, à época, pela mídia, o Fundo também estava associado a Nelson Tanure;
- (xxiii) Conforme veio a ser apurado pela SEP, Nelson Tanure fora, durante certo período, o único membro do comitê de investimentos do Société Mondiale;
- (xxiv) Existiam, ainda, outros indícios que sugeriam uma relação muito próxima entre a Petro Rio e o Société Mondiale, enquanto investidores da Oi. No dia 07.07.2016, Nelson Tanure enviou um *e-mail* a representantes da Pharol SGPS S.A. (“Pharol”, uma das principais acionistas da Oi), com cópia a diversos dirigentes da própria Oi, em que sugeria a troca de membros do CA da referida companhia, e no qual chegou a afirmar que “***escolhemos nomes para compor o novo conselho***”²². Para a Acusação, não por coincidência, exatamente na mesma data, o Société Mondiale apresentou formalmente ao CA da Oi um pedido de convocação de assembleia para a substituição de membros do órgão;
- (xxv) Adicionalmente, tais reclamantes ressaltavam que, considerando-se os vínculos existentes entre H.C.C. e P.G.Jr. (que também compunham o CA da Petro Rio) e Nelson Tanure (que, segundo eles, atuaria como acionista controlador de fato da Companhia), esses não podiam ser qualificados como *conselheiros independentes*, como a Petro Rio vinha fazendo;
- (xxvi) Inquirida pela SEP a prestar esclarecimentos²³, a Petro Rio, em resposta subscrita por seu DRI, Blener Mayhew (ao ver da Acusação igualmente ligado a Nelson Tanure), afirmou que: (a) não tinha um acionista controlador, conforme definido na LSA e no regulamento de listagem do Novo Mercado da Bolsa, ao qual estava sujeita, logo não havia que se falar em conselheiros não independentes; (b) os investimentos em ações de emissão da Oi encontravam-se amparados pela redação do art. 3º de seu estatuto, que definia o seu objeto social: “*A Companhia tem por objeto: (...) a participação em outras sociedades como Sócia, acionista ou quotista, no país ou no exterior, independentemente de sua atividade*”; e (c) que, “*com base em um exame discricionário de conveniência e oportunidade*”, a administração da Companhia havia decidido pela “*realização do investimento em questão, por vislumbrar possibilidades de ganhos que, de fato, teriam se materializado*”;
- (xxvii) Adicionalmente, verificou-se que Aventti Partners e One Hill, as duas principais acionistas da Petro Rio à época, eram ou haviam sido, as duas únicas cotistas do Fundo, detentor de 12,88% das ações da Oi, adquiridas por intermédio da administradora Bridge;
- (xxviii) Durante as apurações, foi reforçada a hipótese de que Nelson Tanure estivesse se utilizando da Petro Rio como um instrumento para auxiliar em sua “investida” na Oi, valendo-se do

²² Doc. 0259188.

²³ Conforme Mensagem CVM nº 1103/2016 (doc. 0259032, pp. 58-59).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

caixa da Companhia, tanto para alavancar, como para manter oculto o seu investimento;

- (xxix) A provável atuação no interesse pessoal de Nelson Tanure era ainda reforçada pela presença da Petro Rio nas assembleias da Oi, o que demonstrava que tal investimento não tinha um viés puramente financeiro, de alocação do caixa por parte da Petro Rio, como alegado pelo DRI Blener Mayhew em sua resposta aos questionamentos efetuados pela CVM;
- (xxx) A SEP concluiu, então, pela elaboração de termo de acusação (“TA”) e a consequente instauração de PAS (o 19957.001633/2017-11) para a apuração de responsabilidades dos diretores envolvidos. Porém, o referido TA se limitou a buscar a responsabilização dos diretores da Petro Rio por omitirem no FRe da companhia a possibilidade de investimentos em bolsa de valores fora do setor de óleo e gás, bem como a ausência de divulgação de Fato Relevante referente à realização do investimento significativo em ações de emissão da Oi²⁴;
- (xxxi) A SEP, entretanto, entendeu não ter reunido elementos concretos que pudessem comprovar tal suspeita, ainda que existissem, à época, indícios de que esse seria um movimento verdadeiramente plausível, notadamente ante a ausência de informações acerca de quem seriam os beneficiários finais dos diversos veículos de investimento envolvidos;
- (xxxii) Também restou prejudicada a análise do mérito quanto à caracterização dos membros do CA da Petro Rio como ostentando, ou não, o *status* de conselheiros *independentes*, pois esse exame dependeria da constatação de eventuais vínculos que estes comprovadamente tivessem com Nelson Tanure, o que, por sua vez, requeria uma avaliação sobre sua caracterização, ou não, como acionista controlador de fato da Petro Rio, tendo o deslinde de tal questão sido deixado para ser apurado por meio do IA que originou este PAS;
- (xxxiii) De outra parte, embora tais fatos não aparentassem ter vínculo direto com os processos administrativos anteriormente citados, são mencionados pela SEP, no Processo Antecedente, em seu Relatório de Análise, os Processos CVM SP-2016-316 e 19957.009380/2016-42. No primeiro, foram apuradas reclamações da Sky, acionista da GPC, em face de eventos societários ocorridos na referida companhia aberta, cujo teor não interessa aos fatos investigados neste PAS. Por outro lado, no Processo 19957.009380/2016-42, foram analisadas reclamações da própria GPC sobre supostos reiterados abusos cometidos pela Sky, na qualidade de acionista minoritária²⁵;
- (xxxiv) O FRe da GPC não identificava as pessoas físicas ou jurídicas que teriam participação na Sky. As informações disponíveis na base do Serviço Federal de Processamento de Dados (“SERPRO”) apontaram que a Sky contava em seu quadro societário unicamente com a sociedade denominada G.P.I. S.A. (“G.P.I.”), pessoa jurídica domiciliada no Panamá, sobre

²⁴ Quanto às demais reclamações apresentadas, a SEP concluiu que a ausência de prévia aprovação de tal investimento pelo CA da Petro Rio, contrariamente ao que era previsto no estatuto, não parecia ser indicativa de infrações às normas legais, uma vez que esse mesmo CA veio a, posteriormente, posicionar-se de modo favorável àquele investimento.

²⁵ Na correspondência enviada à CVM, em 06.12.2016, a GPC apontava as seguintes práticas, supostamente abusivas, atribuídas aos membros do CA e do Conselho Fiscal (“CF”) indicados pela Sky: (a) reiterados pedidos de informações e documentos, com base em alegações supostamente infundadas e genéricas; (b) pedidos de divulgação de fatos relevantes a respeito de assuntos relacionados à GPC e suas empresas controladas; (c) propositura de demandas judiciais contra atos de administradores indicados pelo grupo de acionistas que representam a família dos controladores da GPC; (d) requerimento para convocação de AGE, para deliberar acerca da anulação de deliberações de exercícios anteriores; (e) requerimento para a criação de um comitê independente, com o intuito de acompanhar e avaliar os desdobramentos da denominada “Operação Lava-Jato”; e (f) constrangimento a credores, administradores, ao administrador judicial e a acionistas da companhia, por meio do envio sucessivo de correspondências contendo acusações supostamente inverídicas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

a qual não se tinha maiores informações;

- (xxxv) Contudo, nos termos da reclamação apresentada pela GPC, a Sky seria um veículo de investimento de Nelson Tanure que, desde meados de 2013, vinha sendo utilizado “*de forma coordenada em tentativas de tomada de controle*” da GPC e, embora a companhia reconhecesse que, vistas de maneira isolada, tais solicitações de informações e votos contrários a determinadas matérias fossem normais, o que estaria ocorrendo, no caso concreto, era um exercício abusivo destes direitos, com o único objetivo de atender a interesses próprios da Sky, em detrimento da companhia. Tratava-se, portanto, segundo a GPC, de um *abuso de minoria*, cometido por Nelson Tanure, por meio da Sky, com o auxílio de pessoas indicadas para ocupar cargos no CA e no CF da GPC;
- (xxxvi) Embora não tenham sido apresentadas provas dessa última alegação, a Acusação apontou que foi possível constatar que vários veículos da mídia fizeram reportagens associando Nelson Tanure à Sky, corroborando a reclamação da GPC e que, de modo semelhante, foi possível verificar que as pessoas indicadas pela Sky para compor o CA e o CF da GPC tinham vínculos empresariais ou pessoais com Nelson Tanure, quais sejam: J.P.J.B. (genro de Nelson Tanure), P.G.Jr. (mencionado na análise referente à Petro Rio) e A.M.C. (citado em reclamação de investidor como “funcionário” de companhia ligada a Nelson Tanure); e
- (xxxvii) Instado a se manifestar, por meio do Ofício nº 16/2017/CVM/SEP/GEA-3, Nelson Tanure declarou que “*não é e nunca foi parte das relações societárias e demandas administrativas e judiciais das quais emergem os supostos indícios de irregularidades ou ilegalidades no âmbito da GPC, razão pela qual não tem nada a declarar acerca da reclamação (...) Portanto, em que pese (i) à campanha difamatória empreendida contra o Requerido – e acerca das qual serão adotadas as medidas cabíveis – bem como (ii) o nítido conflito de interesses que permeia a Reclamação – subscrita em nome da GPC, mas visando beneficiar seus controladores –, salvo melhor juízo, os esclarecimentos acerca dos fatos ali mencionados cumprem às pessoas físicas e jurídicas diretamente envolvidas*”²⁶.

III. PROPOSTA DE ABERTURA DE INQUÉRITO – PROCESSO Nº 19957.003283/2017-27

5. A partir das investigações havidas nos Processos de Origem – e sem prejuízo dos demais encaminhamentos neles propostos, com relação a outras questões específicas lá analisadas e que não chegaram a constituir objeto deste PAS²⁷ –, foi aberto, em apartado, o Processo Antecedente, no âmbito do qual a SEP identificou o que reputou ser um padrão recorrente nas companhias abertas

²⁶ No âmbito do Processo Administrativo nº 19957.009380/2016-42, a SEP considerou suficiente o envio à Sky do Ofício de Alerta SEP nº 14/2017, relativo às condutas que não deveriam tornar a ser por ela praticadas, sob pena de eventual caracterização de abuso de minoria, a saber: (a) induzir a divulgação de fatos relevantes sobre temas cuja relevância presumivelmente já tenha sido avaliada pelo DRI da companhia, notadamente quando esses temas dissessem respeito a disputas entre a Sky e a GPC; e (b) interpelar diretamente terceiros com os quais a GPC mantinha relacionamento, buscando obstar as iniciativas conduzidas por sua administração, ainda que alegadamente para prevenir ilegalidades, as quais, se fosse o caso, deveriam ser discutidas junto a autoridades e foros internos apropriados. No Relatório de Análise nº 112/2017-CVM/SEP/GEA-3, no bojo de tal processo, a SEP concluiu, além disso, que eventual associação entre os interesses da Sky e de Nelson Tanure não tinha relevância para a análise do caso, sendo indiferente, para a caracterização ou não das irregularidades ali apontadas, se os atos praticados em nome da Sky seriam atribuíveis a ela própria ou a algum dos possíveis acionistas. Porém, para os fatos investigados neste PAS, a SPS ressaltou que a conclusão seria diferente.

²⁷ No âmbito dos Processos de Origem, a SEP se deparou com situações não tratadas neste PAS que, em tese, também poderiam configurar outras infrações, por Nelson Tanure e de sociedades de que esse participasse direta ou indiretamente.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

supracitadas, a saber:

- (i) Os investidores diretos das companhias em questão eram pessoas jurídicas controladas por outras pessoas jurídicas ou veículos de investimento domiciliados no exterior;
- (ii) Não obstante a dificuldade de obter informações oficiais (inclusive por recusa dos veículos em informar), havia relatos da imprensa associando esses veículos a Nelson Tanure;
- (iii) As pessoas naturais que passaram a compor a administração das companhias abertas após o investimento desses veículos tinham, em geral, ligações profissionais pretéritas ou até de parentesco com Nelson Tanure; e
- (iv) Os diversos veículos aparentavam agir em interesse comum nas suas atuações nas vidas societárias dessas diferentes companhias abertas.

6. A SEP observou, ainda, que foram realizadas, nos Processos de Origem, tentativas de se chegar aos beneficiários finais desses veículos, porém, sem sucesso.

7. Desta forma, a SEP concluiu que a possibilidade de comprovação de tais fatos, por meio de procedimentos a serem realizados em seu âmbito, encontrava-se esgotada. No entanto, diante das informações e suspeitas levantadas, entendeu existirem elementos suficientes para justificar uma apuração aprofundada sobre a hipótese de Nelson Tanure e pessoas a ele ligadas estarem se utilizando de estruturas societárias desenhadas com o específico propósito de ocultar sua influência em companhias abertas, em especial perante a Petro Rio, a Oi e a GPC, o que, uma vez confirmado, poderia caracterizar infrações ao art. 12 da ICVM nº 358/2002 e ao item 15 do Anexo 24 da ICVM nº 480/2009, ou outras relacionadas a divulgação de informações, ou, ainda, embaraço à fiscalização, tendo em vista o teor de manifestações apresentadas nos processos antes referidos, além de poder impactar outras apurações de eventuais descobertas relativas a tais veículos de investimento²⁸.

8. Nesse cenário, a SEP propôs então a abertura de inquérito, o que restou aprovado, consoante Portaria CVM/SGE/Nº 145, de 03.10.2018, a instaurar o IA nº 19957.009206/2018-61, visando à *"apuração de possíveis irregularidades relacionadas à divulgação de informações ao mercado de valores mobiliários por parte de Nelson Sequeiros Rodrigues Tanure e de sociedades nas quais este detém participação direta ou indireta, bem como eventuais fatos a este relacionados"*²⁹.

IV. FASE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

9. Diante das dificuldades relatadas pela SEP na caracterização de quais seriam as pessoas físicas ou jurídicas que efetivamente exerciam o controle dos veículos de investimento supostamente relacionados a Nelson Tanure, por serem domiciliados no exterior, a SPS solicitou à Superintendência de Relações Internacionais ("SRI") a expedição de ofícios a órgãos reguladores internacionais,

²⁸ Relatório nº 32/2017-CVM/SEP/GEA-3, de 11.04.2017 (doc. 0260129).

²⁹ Doc. 0609689.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

buscando informações acerca dos beneficiários finais de (i) JG LLC (controladora da JG Petrochem), (ii) Aventti Partners e One Hill (acionistas da Petro Rio e cotistas do Soci  t   Mondiale).

10. Foram recebidas as seguintes respostas:

- (i) A Securities Commission of the Bahamas informou³⁰, em relação à JG Petrochem LLC, que: “Esta LLC foi constituída em Delaware. **O Beneficiário Final é Nelson Sequeiros Rodrigues Tanure** e sua participação é realizada através da [C. B. I. S.A.], uma Corporação do Panamá. O Sr. Tanure também é o UBO da [O.C.H. Limited] e sua participação é realizada através da [B. I. Inc.], também uma Corporação do Panamá” (grifos aditados);
- (ii) Por sua vez, quanto ao A.A. Fund (controlador da Aventti Partners), foi informado que: “A [W. Partners], um IBC das Bahamas, sempre foi o único acionista desse fundo. É o principal investidor neste Fundo. No entanto, a propriedade final da [W. Partners] foi alterada desde a incorporação. O primeiro acionista registrado foi a [D. Limited], uma empresa indicada usada pela [T.W.T.C]. **O beneficiário efetivo, por meio de uma Declaração de Confiança de 100% das ações, foi Nelson Sequeiros Rodrigues Tanure** (29/9/2014 a 23/6/2016). O segundo acionista foi a [Fundação V.]. Os "donos" da Fundação eram o **Sr. Tanure** e o [I. A. S.]. (26/6/2016 a 03/03/2018). (...) Este Fundo investe na **Aventti Strategic Partners LLP**” (grifos aditados);
- (iii) Quanto ao R.L. Fund, controlador da One Hill, foi esclarecido: “Nos estágios iniciais, havia um pequeno investidor, a [C. B. I. S.A.], que transferiu as ações para a [Z.B. Corp.], uma Corporação do Panamá, em 9 de abril de 2014. Desde então, a [Z.B. Corp.] fez significativas subscrições no Fundo e hoje é o único acionista registrado. [Z.B. Corp.] é o principal investidor neste Fundo. (...) Inicialmente, as ações foram emitidas ao portador (09/04/2014 a 29/07/2016). Registros de [T.W.T.C.] mostram que **o beneficiário efetivo era Nelson Sequeiros Rodrigues Tanure**. As ações ao portador foram canceladas e o primeiro acionista registrado foi a [M. Consultants] (29/07/2016 a 21/03/2018). Os registros de [T.W.T.C.] indicaram ainda **uma declaração de confiança a favor de Nelson Sequeiros Rodrigues Tanure**. (...) Este Fundo investe na **One Hill Capital LLC**” (grifei);e
- (iv) Por fim, quanto à G. P., única acionista da Sky, a Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) - Panamá informou³¹ que: “O beneficiário efetivo dos 100% das ações da [G. P. I. S.A.] é o [G. I. G. Inc.], empresa panamenha devidamente registrada no Registro Público do Panamá e o **beneficiário efetivo dos 100% das ações do [G. I. G. Inc.] é o Sr. Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure** (...)” (grifos aditados).

11. Como resultado das diligências efetuadas, a SPS concluiu que Nelson Tanure detinha a titularidade indireta do capital social dos referidos veículos de investimento, corroborando informações obtidas pela SEP, oriundas tanto dos investidores reclamantes como da própria mídia.

12. A SPS aduziu, portanto, que o Soci  t   Mondiale (por interm  dio de sua administradora Bridge), a Aventti Partners e a One Hill (tamb  m cotistas do Soci  t   Mondiale) eram os principais

³⁰ Docs. 0865012, 0865027, 0865032, 0865042, 0865047 e respectivas traduções (docs. 0865356, 0865359, 0865360, 0865362 e 0865365).

³¹ Docs. 0865083, 0865087 e respectivas traduções (docs. 0865374 e 0865376).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

acionistas da Petro Rio, após a alteração de sua estrutura acionária ocorrida por força da conversão de Debêntures, e que, conforme as informações fornecidas pelos órgãos reguladores das Bahamas e do Panamá, Nelson Tanure era o beneficiário final de todos estes veículos, bem como da própria JG Petrochem, que teve participação ativa no processo de aprovação da emissão das Debêntures.

13. Para a Acusação, tal situação fática já era demonstrada pelo próprio Nelson Tanure, ao afirmar, naquele mesmo *e-mail* mencionado no item 4, subitem (xxiv), acima, que *“como V.Sa. sabe, nós, através da compra de ações nos tornamos um significativo acionista da Empresa Oi, e temos um plano, juntamente com outros acionistas, para recuperá-la”* (grifos aditados).

14. Além disso, foram expedidos, pela SPS, ofícios aos acusados Blener Mayhew, então DRI da Petro Rio, a Nelson de Queiroz, à época sócio-administrador e responsável legal pela JG Petrochem, e a Nelson Tanure, considerado, de acordo com o apurado, detentor indireto da maioria do capital votante da Petro Rio. Após manifestações solicitando vista dos autos e a prorrogação do prazo de resposta, foram expedidos novos ofícios, concedendo vista parcial³² e renovando o prazo para resposta às indagações apresentadas.

15. A respeito dos referidos ofícios, a SPS apontou o seguinte:

- (i) Blener Mayhew foi intimado a prestar esclarecimentos acerca dos seguintes pontos: (a) o processo de seleção e escolha de seu nome para exercer o cargo de DRI na Petro Rio; (b) seus eventuais vínculos com a JG Petrochem, e o fato de ter sido autorizado a emitir ordens de negociação em nome dessa sociedade, perante corretoras; (c) a relação de investidores, até o nível de pessoa física, das sociedades participantes do capital social da Petro Rio; e (d) o processo de seleção, análise e aquisição de ações ordinárias de emissão da Oi (OIBR3), por parte da Petro Rio³³;
- (ii) Em sua resposta³⁴, Blener Mayhew declarou que foi *“eleito para exercer o cargo de Diretor de Relações com Investidores por meio da reunião do Conselho de Administração realizada no dia 5 de agosto de 2015”*, enumerando os conselheiros que participaram da reunião, não esclarecendo de quem havia partido o convite para assumir tal função;
- (iii) Quanto à JG Petrochem, afirmou que *“trabalhei para a JG Petrochem e uma de minhas atribuições era emitir ordens para a negociação de ativos e, por esse motivo, fui autorizado pelo administrador da JG Petrochem, o Sr. Nelson de Queiroz Sequeiros Tanure, a emitir ordens de negociação em nome da sociedade”*;
- (iv) E em relação ao item (c) que *“segundo informação contida no âmbito do [PAS] CVM nº 2018/4059 — SEI 19957.005866/2018-73 — o Sr. Nelson Sequeiros Rodrigues Tanure seria titular de participação minoritária indireta na Aventti Strategic Partners LLP e One Hill Capital LLC”, e que “Nelson de Queiroz Sequeiros Tanure foi administrador da JG Petrochem à época em que trabalhei para a referida sociedade”*;

³² Nos termos da Lei nº 6.385/1976, da Lei Complementar nº 105/2001 e da então vigente Deliberação CVM nº 481/2005.

³³ Ofício nº 66/2019/CVM/SPS/GPS-2 (doc. 0767599).

³⁴ Doc. 0782386.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- (v) Quanto à aquisição de participação acionária na Oi, Blener Mayhew afirmou simplesmente que *“tal iniciativa foi tomada mediante estudos da área financeira e de investimentos da Companhia, sob minha coordenação, tendo sido posteriormente ratificada pelo Conselho de Administração em reunião do órgão realizada em 08/08/2016, na qual estiveram presentes todos os seus membros”*, não esclarecendo as razões pelas quais tal relevante investimento teria sido realizado antes mesmo de sua aprovação estatutária por tal órgão;
- (vi) Nelson de Queiroz recebeu questionamentos sobre: (a) o processo de seleção e escolha de seu nome para exercer o papel de representante legal da JG LLC no processo de constituição da JG Petrochem, bem como a identificação da pessoa responsável por sua escolha para exercer tal função; (b) a relação de investidores da JG LLC, até o nível de pessoa física, por ocasião da constituição da JG Petrochem; e (c) o processo de seleção, análise e aquisição de ações de emissão da Petro Rio, por parte da JG Petrochem, com a identificação das pessoas que tomaram parte desta decisão de investimento³⁵;
- (vii) Em relação ao item (a), Nelson de Queiroz respondeu que *“não participou do processo de escolha do seu nome para exercer as funções de representante da JG Petrochem LLC, bem como de administrador da JG Petrochem”*, pois *“tal decisão foi tomada no exterior”* e *“foi informado das decisões somente após a conclusão do processo decisório”*, acrescentando ainda que *“não sabe informar qual pessoa ou quais pessoas (caso a decisão tenha sido tomada por um órgão colegiado) foi ou foram responsáveis pela sua escolha”*. Segundo a SPS, a resposta teria sido inverossímil e o acusado teria tentado convencer a CVM de que sua escolha ocorreu sem que tivesse sido previamente contactado ou consultado por alguma pessoa. Nelson de Queiroz prosseguiu, em sua resposta ao item (b), quanto à relação de investidores da JG LLC, afirmando que *“não tem acesso a essa informação”*;
- (viii) Quanto ao item (c), Nelson de Queiroz respondeu de forma genérica, declarando que *“as decisões de investimento da JG Petrochem eram tomadas por sua administração, enquanto as ordens de investimento eram tomadas por pessoas autorizadas para tanto”*, motivo pelo qual referidos questionamentos foram considerados pela SPS como não respondidos³⁶;
- (ix) Por fim, Nelson Tanure foi intimado³⁷ a esclarecer os seguintes pontos: (a) sua eventual participação societária, mesmo que indireta, ou por intermédio de outras sociedades, no capital social das sociedades JG Petrochem, Aventti Partners, One Hill, e Sky Investments, informando ainda, se fosse o caso, a estrutura de capital destas sociedades, os percentuais de sua participação direta ou indireta, e os motivos da não apresentação, quando cabível, das informações exigidas pelos arts. 10 e 12 da ICVM nº 358/2002; e (b) sua eventual influência na decisão de quaisquer das sociedades mencionadas no item anterior em adquirir ações de emissão da Petro Rio, bem como na decisão da Companhia e do fundo Société Mondiale em adquirir ações de emissão da Oi;
- (x) Em sua resposta³⁸, de 18.06.2019, subscrita por advogados, Nelson Tanure apresentou apenas argumentos contrários à concessão apenas parcial de vista dos autos e condicionou a apresentação de resposta à concessão de vista integral. A propósito, a SPS ressaltou que a concessão de vista parcial foi calcada na exclusão de (a) informações financeiras

³⁵ Ofício nº 65/2019/CVM/SPS/GPS-2 (doc. 0767593).

³⁶ Doc. 0783920.

³⁷ Ofício nº 63/2019/CVM/SPS/GPS-2 (doc. 0767582).

³⁸ Doc. 0782414.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

referentes a terceiros mencionados nos autos cujo sigilo deve ser preservado³⁹; (b) informações pessoais cujo sigilo seja imprescindível para a defesa da intimidade⁴⁰; e (c) informações que devem ser resguardadas, pois seu fornecimento poderia frustrar a efetividade do procedimento de apuração em curso, por revelar a linha investigativa⁴¹;

- (xi) No mesmo documento, Nelson Tanure asseverou que *“sequer é acionista de companhia aberta com ações negociadas no mercado de valores mobiliários brasileiro, não compreendendo a razão pela qual a CVM lhe direcionou as indagações contidas no Ofício nº 63/2019, as quais dizem respeito, inclusive, a questões de natureza pessoal”*;
- (xii) Embora entendesse que não era imperioso que a CVM, a partir de tais argumentos, concedesse a Nelson Tanure um novo prazo para apresentação de resposta, a Acusação, no intuito de esclarecer os fatos sob apuração, expediu novo ofício⁴², concedendo um prazo adicional para que esse, caso tivesse interesse, fornecesse as respostas aos questionamentos formulados no Ofício de nº 63/2019/CVM/SPS/GPS-2. Mais uma vez, no mesmo dia, Nelson Tanure solicitou acesso integral aos autos. Em 21.8.2019, a SPS enviou o Ofício de nº 95/2019/CVM/SPS/GPS-2, reiterando o contido nos Ofícios nº 77 e nº 94;
- (xiii) Em 22.08.2019, foi recebida nova comunicação dos advogados de Nelson Tanure alegando que *“o conteúdo dos poucos documentos disponibilizados não permite ao Requerente entender, minimamente, do que se trata o Inquérito e o porquê de ter sido intimado para prestar esclarecimentos, sendo, ainda, absolutamente insuficiente para propiciar a compreensão da destinação que será dada às informações pessoais do Requerente”*, e mais uma vez reafirmou *“sua posição no sentido de que o conhecimento prévio do objeto e conteúdo do Inquérito, bem como da destinação de suas informações pessoais, é direito fundamental do administrado e, dessa forma, pressuposto essencial para o oferecimento de resposta à inquirição que lhe é direcionada”*. E terminou afirmando novamente que deveria ter acesso integral aos autos do Inquérito previamente à resposta ao mérito das indagações formuladas no corpo do Ofício nº 63⁴³; e
- (xiv) A SPS entendeu, por conseguinte, que Nelson Tanure deixou de responder aos questionamentos apresentados no Ofício de nº 63/2019/CVM/SPS/GPS-2.

16. Não obstante, na visão da SPS, restou confirmado, em linha com várias das alegações apresentadas por investidores da Petro Rio, nas diversas reclamações por estes protocoladas na CVM, e sendo ponto fundamental para a compreensão dos fatos analisados, que Nelson Tanure, utilizando-se de uma série de estruturas societárias das quais era o beneficiário final, logrou obter o controle acionário da Petro Rio, elegendo a maioria de seu CA, e valeu-se do caixa da Companhia para, em uma atuação coordenada com o Sociétés Mondiale, adquirir significativa participação acionária na Oi,

³⁹ V. art. 2º, § 3º, e art. 10 da LC nº 105/2001 e no § 1º do art. 5º da então vigente Deliberação CVM nº 481/2005.

⁴⁰ V. inciso III do art. 6º da Lei nº 12.527/2011 e do art. 2º e § 1º do art. 5º da Deliberação CVM nº 481/2005.

⁴¹ V. § 2º do art. 9º da Lei nº 6.385/1976 c/c o § 1º do art. 5º da Deliberação CVM nº 481/2005. Segundo a Acusação, naquele momento existiam diligências em curso, dado que os Ofícios nº 63, 65 e 66/2019/CVM/SPS/GPS-2 (Docs. 0767582, 0767593 e 0767599) ainda estavam pendentes de resposta.

⁴² Ofício nº 94/2019/CVM/SPS/GPS-2, enviado em 15.08.2019 (doc. 0816772).

⁴³ Doc. 0825182.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

com o nítido objetivo de exercer influência em sua administração, o que foi finalmente alcançado com a posterior indicação, pelo fundo, de dois membros para compor o CA da Oi.

17. Adicionalmente, buscando comprovar que o investimento da Petro Rio em ações de emissão da Oi não seria decorrente da atividade empresarial, mas sim algo visando atender exclusivamente aos interesses pessoais de Nelson Tanure, a SPS efetuou uma pesquisa⁴⁴ acerca da atuação da Petro Rio no mercado de bolsa de valores, no período compreendido entre 01.01.2012 e 04.10.2019.

18. A SPS apurou então que a Petro Rio não havia atuado no mercado até o ano de 2016, quando se iniciaram as compras de papéis de emissão da Oi, salvo por 2014, quando a Companhia (à época denominada HRT Petróleo) vendeu ações de emissão da própria HRT, no valor de R\$ 1.368,14.

19. Ainda segundo a peça acusatória, somente no ano de 2017, a Petro Rio viria a negociar com outras ações que não aquelas de emissão da Oi ou da própria Petro Rio, quando foram adquiridos papéis da QGEP Participações S.A. (QGEP3), companhia que atuava na área de petróleo e gás, mas, mesmo assim, em um volume financeiro muitíssimo inferior àquele negociado com as ações de emissão da Oi, conforme tabela a seguir reproduzida, que apresenta os volumes totais das compras e vendas de papéis efetuadas pela Petro Rio, de 01.01.2012 a 04.10.2019⁴⁵:

COMPANHIA EMISSIONORA	VOLUME FINANCEIRO (R\$)	
	COMPRAS	VENDAS
Oi S.A.	156.509.611,00	128.145.047,00
QGEP Participações S.A.	5.003.036,00	4.476.275,00
Banco do Brasil S.A.	174.752,00	196.758,00
Cemig S.A.	147.475,00	163.875,00

20. Para a Acusação, a atuação em companhias abertas de forma “oculta”, por parte de Nelson Tanure, também foi verificada em relação à participação no capital social da GPC, em que esse atuou por intermédio da Sky, sociedade da qual era o beneficiário indireto único. Conforme as informações apresentadas pelo órgão regulador do Panamá, 100% das ações da G.P., única acionista da Sky, domiciliada naquele país, pertenciam à G.I.G. Group Inc., a qual, por sua vez, tinha 100% de seu capital pertencente a Nelson Tanure, que, desta forma, era, de fato e por direito, o único e final detentor da totalidade do capital social da Sky e, além disso, as pessoas indicadas pela Sky para compor a administração e o CF da GPC tinham estreitas ligações com Nelson Tanure.

21. No contexto dos demais fatos apurados, relacionados aos demais vínculos societários investigados, a SPS identificou uma atuação semelhante àquela apontada nas análises anteriores, segundo a qual Nelson Tanure, de forma objetiva e consciente, mais uma vez, buscou obstar o pleno

⁴⁴ Doc. 0861049.

⁴⁵ Reprodução da tabela contida no item 48 do Relatório de Inquérito.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

exercício da atuação fiscalizatória da CVM, ao deixar de atender a intimação da Autarquia, no sentido de prestar esclarecimentos acerca de seu vínculo com a Sky, o qual, para a SPS, restou plenamente comprovado por meio da descoberta de sua ligação com a sócia única dessa, a G.P.

V. DA ACUSAÇÃO

22. Como resultado dos trabalhos de investigação, a SPS imputou aos Acusados as seguintes infrações à legislação do mercado de capitais e a normativos expedidos pela CVM.

IV.1 – Das irregularidades na Divulgação de Informações

23. O primeiro conjunto de infrações apuradas pela SPS dizem respeito a irregularidades quanto à divulgação de informações a cargo dos acusados Nelson Tanure e Blener Mayhew. A tese acusatória fundamentou-se nos seguintes aspectos:

- (i) Nos comunicados ao mercado divulgados pela Petro Rio no período investigado, todas as aquisições ou alienações de participação acionária relevante por parte de cada uma das sociedades indiretamente vinculadas a Nelson Tanure foram devidamente divulgadas ao mercado. Porém, tais comunicados somente se mostram corretos ao serem consideradas apenas as participações individuais de cada uma destas sociedades;
- (ii) De acordo com o disposto no art. 12 da ICVM nº 358/2002, em seu *caput*: “*Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do conselho de administração ou do conselho fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse, que realizarem negociações relevantes deverão enviar à companhia as seguintes informações: I – nome e qualificação, indicando o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas; II – objetivo da participação e quantidade visada, contendo, se for o caso, declaração de que os negócios não objetivam alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da sociedade; III – número de ações e de outros valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos referenciados em tais ações, sejam de liquidação física ou financeira, explicitando a quantidade, a classe e a espécie das ações referenciadas (...)*” (grifos adotados);
- (iii) E o § 1º deste mesmo artigo: “*Considera-se negociação relevante o negócio ou o conjunto de negócios por meio do qual a participação direta ou indireta das pessoas referidas no caput ultrapassa, para cima ou para baixo, os patamares de 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento), 15% (quinze por cento), e assim sucessivamente, de espécie ou classe de ações representativas do capital social de companhia aberta*” (grifos adotados);
- (iv) No entanto, as sociedades JG Petrochem, Aventti Partners e One Hill, bem como o fundo de investimento Société Mondiale apresentavam Nelson Tanure como seu beneficiário final. Desta forma, não apenas as alterações individuais de tais sociedades na participação acionária na Petro Rio deveriam ter sido comunicadas ao mercado, mas também todas as vezes em que essas negociações, consideradas conjuntamente, superavam os patamares de participação indicados no parágrafo anterior. E mais: uma vez que estas sociedades agiam em conjunto, representando, de maneira indireta, os interesses pessoais de Nelson Tanure,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

tornava-se obrigatória a apresentação, por parte desse último, das informações exigidas pelo *caput* do art. 12 da ICVM nº 358/2002;

- (v) Tal fato toma ainda maior relevância ao se verificar que, embora nenhuma tivesse, individualmente, atingido o controle acionário da Petro Rio, a soma das participações diretas dessas sociedades (e indiretas de Nelson Tanure) na Companhia superou a marca de 62% de seu capital votante, assumindo esse último, portanto, o controle acionário indireto absoluto da Petro Rio. E o art. 10 da ICVM nº 358/2002 também determinava que “*O adquirente do controle acionário de companhia aberta deverá divulgar fato relevante e realizar as comunicações de que trata o art. 3º, na forma ali prevista*”;
- (vi) Além disso, de acordo com o item 15.1, ‘h’, do Anexo 24 da ICVM nº 480/2009 compete à sociedade emissora, em seu FRe, “*Identificar o acionista ou grupo de acionistas controladores, indicando em relação a cada um deles: (...) se o acionista for pessoa jurídica, lista contendo as informações referidas nos subitens ‘a’ a ‘d’ acerca de seus controladores diretos e indiretos, até os controladores que sejam pessoas naturais, ainda que tais informações sejam tratadas como sigilosas por força de negócio jurídico ou pela legislação do país em que forem constituídos ou domiciliados o sócio ou controlador*”. No entanto, em seu FRe datado de 15.12.2015 (o primeiro emitido após as alterações societárias ocorridas em função da conversão em ações das Debêntures), bem como nas versões posteriores do FRe, a Petro Rio informou, simplesmente, que “*A Companhia não possui acionistas controladores*”;
- (vii) Mesmo uma eventual discussão acerca da efetiva caracterização, ou não, do grupo de sociedades vinculadas a Nelson Tanure como controladoras de fato da Petro Rio não mereceria prosperar para afastar a obrigatoriedade de prestar as informações acima, uma vez que o item 15.2 do FRe determina a obrigatoriedade de prestar tais informações em relação a “*acionistas, ou grupos de acionistas que agem em conjunto ou que representam o mesmo interesse, com participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de ações e que não estejam listados no item 15.1*” (grifos adotados);
- (viii) A questão essencial para se verificar o cabimento, ou não, de uma acusação relativa ao não cumprimento do normativo por parte da Petro Rio residia no eventual conhecimento que os responsáveis pela elaboração do FRe tivessem acerca da situação fática envolvendo as sociedades vinculadas a Nelson Tanure, uma vez que esse não havia cumprido com o dever legal de informar tais participações à Petro Rio;
- (ix) De acordo com o art. 45 da ICVM nº 480/2009, “*o diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários*”. Mais adiante, o item 1.1 do Anexo 24 da, relativo à elaboração do FRe, determina que tal documento deve conter “*declarações individuais do Presidente e do Diretor de Relações com Investidores devidamente assinadas, atestando que: (a) reviram o formulário de referência; (b) todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a 19; e (c) o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos*”;
- (x) Em 15.12.2015, data de emissão do primeiro FRe após as alterações societárias que tornaram Nelson Tanure o detentor indireto de mais de 62% do capital votante da Petro Rio, o cargo de DRI da referida companhia era exercido por Blener Mayhew, pessoa cujos



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

vínculos com Nelson Tanure, para a SPS, eram inquestionáveis. Blener Mayhew foi, ademais, responsável pelo investimento da Petro Rio na aquisição de ações de emissão da Oi, em negociações efetuadas antes mesmo da autorização para tal por parte do CA, atuando, inclusive, em desacordo com o que era previsto no estatuto social da Companhia, que determinava que as aquisições de participações societárias em valores superiores a R\$ 50 milhões deveriam ser aprovadas pelo CA; e

- (xi) Não se mostrou assim minimamente verossímil para a SPS a hipótese de que Blener Mayhew desconhecesse a realidade dos fatos que cercavam a investida de Nelson Tanure na Petro Rio, companhia da qual esse terminou por se tornar o controlador acionário indireto. Deste modo, a Acusação entendeu que Blener Mayhew deixou conscientemente de esclarecer, no FRe da Petro Rio, uma situação que obviamente era de seu pleno conhecimento, e a qual era legalmente obrigado a informar ao mercado, por força dos itens 15.1 e 15.2 do Anexo 24 da ICVM nº 480/2009.

IV.2 – Das Irregularidades relativas ao status de Conselheiros Independentes

24. Nas diversas reclamações protocoladas na CVM por acionistas minoritários da Petro Rio, também foram apresentados questionamentos relativos à eleição de membros do CA da Petro Rio como ostentando o caráter de *conselheiros independentes*. Segundo esses reclamantes, tal situação se mostrava irregular, levando-se em consideração os diversos vínculos societários existentes entre esses conselheiros eleitos e Nelson Tanure. A Acusação ressaltou que a Petro Rio, como integrante do denominado *Novo Mercado* da Bolsa e de acordo com os regulamentos da BM&FBovespa, devia eleger um mínimo de 20% dos membros do CA ostentando a condição de *conselheiros independentes*.

25. Sobre o tema, a SPS formulou a seguinte tese acusatória:

- (i) Na Assembleia realizada no dia 19.03.2014 (quando foram eleitos membros do CA da Petro Rio indicados pela JG Petrochem), embora essa sociedade detivesse a maioria de votos naquela assembleia, dado o baixo quórum nela verificado, não há como se dizer que a JG Petrochem fosse, de fato, uma acionista controladora, uma vez que sua participação no capital votante da Petro Rio era de somente 19,25% do total de ações;
- (ii) Já nas eleições de membros para o CA da Petro Rio ocorridas após a conversão de Debêntures em ações, tal situação mudou, uma vez que, após tal evento, a participação acionária indireta de Nelson Tanure no capital social da Petro Rio, por meio da Aventti Partners, da One Hill e do Société Mondiale, superou o patamar de 62% das ações;
- (iii) De acordo com o FRe da Petro Rio em 29.03.2016, as participações acionárias anteriores à eleição de membros do CA ocorrida na Assembleia de 29.04.2016 era a seguinte:

	Acionista	C.P.F./C.N.P.J. do Acionista	Ações Ordinárias %	Ações Preferenciais %	Total de Ações %
+	Bridge Administradora de Recursos	11.010.779/0001-42	12,890357	0,000000	12,890357
+	AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP	20.614.098/0001-84	26,949387	0,000000	26,949387
+	One Hill Capital LLC	21.318.501/0001-90	22,954483	0,000000	22,954483
+	Outros	-	37,205773	0,000000	37,205773
+	Ações Tesouraria	-	0,000000	0,000000	0,000000
+	Total	-	100,000000	0,000000	100,000000



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- (iv) O FRe entregue pela Petro Rio no dia 06.05.2016 enumerava os membros do CA eleitos naquela assembleia, evidenciando que os conselheiros R.C.S., W.C.S. e P.G.Jr., ligados a Nelson Tanure, apresentavam o *status* de conselheiros *independentes*;
- (v) Já no FRe apresentado pela Petro Rio em 16.04.2018, o último que antecedeu a eleição de conselheiros na assembleia ocorrida em 27.04.2018, a participação acionária na Companhia sofreu algumas alterações, não mais constando a participação relevante detida pelo Societé Mondiale. No entanto, as participações detidas pela Aventti Partners (25,94%) e pela One Hill (29,67%), quando somadas, atingiam 55,61% do capital social votante da Petro Rio, caracterizando assim que essas duas sociedades vinculadas a Nelson Tanure continuavam exercendo o controle acionário conjunto da Petro Rio:

	Acionista	C.P.F./C.N.P.J. do Acionista	Ações Ordinárias %	Ações Preferenciais %	Total de Ações %	Acionista controlador	Participa de acordo de acionistas
+	AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP	20.614.098/0001-84	25,940000	0,000000	25,940000	Não	Não
+	ONE HILL CAPITAL LLC - SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA	21.318.501/0001-90	29,670000	0,000000	29,670000	Não	Não
+	Morgan Stanley Uruguay Ltda	05.447.544/0001-10	5,040000	0,000000	5,040000	Não	Não
+	Outros	-	34,370000	0,000000	34,370000	Não	Não
+	Ações Tesouraria	-	4,980000	0,000000	4,980000	Não	Não
+	Total	-	100,000000	0,000000	100,000000		

- (vi) Em sua versão seguinte a esta eleição ocorrida em 27.04.2018, apresentada em 09.05.2018, o FRe listava os seguintes membros no CA da Petro Rio, destacando-se que R.C.C., W.C.S. e P.G.Jr. continuavam ostentando o papel de conselheiros de administração *independentes*;
- (vii) Analisando-se o mapa final detalhado de votação da assembleia ocorrida em 27.04.2018, se verifica que a posição acionária total dos acionistas presentes atingiu 4.168.409 ações com direito a voto, dos quais o total de 3.846.004 ações (ou 92,26% dos votos presentes) pertenciam à Aventti Partners. Devido ao baixo quórum presente, os votos pertencentes à One Hill sequer se mostraram necessários para a obtenção da maioria votante absoluta;
- (viii) Em reunião do CA da Petro Rio ocorrida em 18.04.2019, foram eleitos para assumir o cargo de conselheiro o próprio Nelson Tanure, e também Blener Mayhew, em substituição a conselheiros que renunciaram ao cargo. Dessa forma, a composição do CA da Petro Rio, após esta data, passou a contar com a presença de Nelson Tanure, de seu filho Nelson de Queiroz, além de Blener Mayhew, W.C.S. e P.G.Jr. (esses dois últimos ainda ocupando as vagas destinadas a conselheiros independentes), conforme constava do FRe em 29.04.2019;
- (ix) De acordo com o item 12.5, 'k', do Anexo 24 à ICVM nº 480/09 compete à sociedade emissora, em seu FRe, "*em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela: (k) se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a independência*";
- (x) Não foram encontrados, no FRe da Petro Rio entregue no dia 06.05.2016, o primeiro emitido após a eleição de membro do CA ocorrida na assembleia de 29.04.2016, os critérios pelos quais os R.C.S., W.C.S. e P.G.Jr. figuravam como *independentes*, apenas a afirmação de que "*a Companhia não possui acionistas controladores*";
- (xi) Já na versão seguinte à eleição de conselheiros ocorrida na Assembleia de 27.04.2018, e apresentado em 09.05.2018, o FRe pontuava que "[o]s Administradores da Companhia declararam, individualmente e para todos os fins de direito, que não existem relações de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos três últimos exercícios sociais, entre eles e: a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia, com exceção daquelas em que a Companhia detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social; b. controlador direto ou indireto da Companhia; c. fornecedores, clientes, devedores ou credores relevantes da Companhia, de suas controladas ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas” (grifos aditados);

- (xii) Todos os referidos FRe da Petro Rio foram assinados pelo DRI, Blener Mayhew, responsável pela veracidade das declarações ali prestadas; e
- (xiii) Para fins de constatação dessa irregularidade, repisou as considerações anteriormente apresentadas quanto aos vínculos entre os acusados Blener Mayhew e Nelson Tanure, a apontar que Blener Mayhew conhecia a realidade dos fatos que cercavam a investida de Nelson Tanure na Petro Rio.

26. Diante desses elementos, a SPS concluiu pela responsabilidade de Blener Mayhew quanto às irregularidades verificadas na caracterização dos referidos conselheiros como ostentando o caráter de *independentes* e, conseqüentemente, na divulgação dessa informação ao mercado.

IV.3 – Do Desvio de Finalidade na aquisição de papéis da Oi (OIBR3)

27. De outra parte, acionistas minoritários da Petro Rio apresentaram reclamações à CVM, relativamente à aquisição de participação acionária na Oi no valor de, aproximadamente, R\$ 84,8 milhões. Tais reclamantes destacavam que essa aquisição, em montante equivalente a 8,5% dos ativos totais da Petro Rio: (i) não estaria relacionada ao escopo principal do objeto social da Petro Rio; (ii) não atenderia aos interesses financeiros da Petro Rio, uma vez que a Oi encontrava-se em recuperação judicial, sendo um investimento de alto risco; (iii) não foi devidamente comunicada ao mercado, sob a forma de Fato Relevante; e (iv) não foi mencionada nas atas de reunião do CA anteriores à decisão do investimento, o que violaria a regra estatutária segundo a qual as aquisições de participações societárias em valores superiores a R\$ 50 milhões deveriam ser aprovadas pelo CA.

28. Além disso, tais acionistas alegaram que a aquisição foi feita visando exclusivamente atender interesses pessoais de Nelson Tanure, controlador indireto da Petro Rio, que estaria adquirindo estes mesmos papéis por meio do Société Mondiale, de que era beneficiário.

29. A respeito desse tema, a SPS apresentou os seguintes argumentos:

- (i) O Société Mondiale efetuou aquisições do mesmo ativo (OIBR3) no valor de R\$ 79 milhões, no mesmo período em que ocorreram as aquisições por parte da Petro Rio;
- (ii) As investigações realizadas confirmaram que, de fato, tais aquisições ocorreram anteriormente à devida aprovação do investimento pelo CA da Petro Rio, o que contrariava disposição neste sentido, constante do Estatuto. Inquirido a respeito de tal fato, por meio do Ofício nº 260/2016/CVM/SEP/GEA-3⁴⁶, o DRI da Companhia, Blener Mayhew,

⁴⁶ Doc. 0259032, pp. 117-119.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

declarou⁴⁷ que “a iniciativa de negociar ações de emissão da Oi, (...) foi tomada mediante estudos da área financeira e de investimentos da Petro Rio, **coordenada pelo Sr. Blener B. C. Mayhew, Diretor Financeiro**, tendo sido posteriormente ratificada pelo Conselho de Administração, em reunião que ocorreu no dia 08 de agosto de 2016” (grifos aditados);

- (iii) Adicionalmente, Blener Mayhew afirmou, em sua resposta, que tal decisão de investimento atenderia “aos interesses da Petro Rio e de seus acionistas por viabilizar ganhos para a Companhia”, e negou qualquer espécie de atuação articulada com o Société Mondiale, fato esse que atribuiu a um “relativo e momentâneo alinhamento ideológico quanto à possibilidade e à confiança no potencial de soerguimento da Oi”;
- (iv) Os fatos apurados e analisados no IA, no entanto, para a SPS, não deixam dúvidas de que tal atuação, por parte da Petro Rio, concomitante à do Société Mondiale, se deu exclusivamente visando atender aos interesses de Nelson Tanure em relação à Oi, a exemplo do já referido e-mail enviado pelo próprio Nelson Tanure a representantes da Pharol, em que esse sugere a troca de membros do CA da Oi, enviado exatamente no mesmo dia em que o Société Mondiale veio a apresentar, formalmente, ao CA da Oi, um pedido de convocação de assembleia para substituição de membros do conselho;
- (v) Tais constatações, para a SPS, não deixam dúvidas de que Blener Mayhew, ao adquirir, em nome da Petro Rio, tão relevante participação acionária na Oi, entre os dias 02.06.2016 e 20.07.2016 (portanto, antes mesmo de estar devidamente autorizado a realizar tais operações pelo CA da Petro Rio, que somente aprovou tal decisão de investimento em reunião ocorrida no dia 08.08.2016), agiu atendendo aos interesses pessoais de Nelson Tanure, controlador *de fato* da Petro Rio e pessoa responsável por sua nomeação, e não visando aos interesses da própria Petro Rio e da totalidade de seus acionistas; e
- (vi) O art. 154 da LSA, ao tratar dos institutos da *finalidade das atribuições e desvio de poder* por parte dos administradores de companhias, estabelece que “o administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa”. E, ainda, o § 1º do mesmo artigo dispõe que “o administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a companhia, os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres”.

30. Assim, a SPS concluiu que restou evidenciada a atuação irregular de Blener Mayhew, DRI e Diretor Financeiro da Petro Rio, em desacordo com a LSA, ao exercer suas funções visando atender aos interesses particulares de Nelson Tanure, e não àqueles da Companhia a quem competia representar, configurando-se esta atuação em um verdadeiro *desvio de finalidade*.

31. De forma semelhante, para a SPS, evidenciou-se o abuso do poder de controle por parte de Nelson Tanure, detentor indireto da maioria do capital votante da Petro Rio, ao se utilizar do caixa da Companhia para atender seu interesse particular em relação à Oi, em claro descumprimento ao que prevê o art. 116, parágrafo único, da LSA.

⁴⁷ Doc. 0259032, pp. 341-345. O Ofício nº 260/2016/CVM/SEP/GEA-3 foi endereçado a Blener Mayhew, como DRI da Petro Rio, tendo a resposta sido apresentada formalmente pela Petro Rio, mas subscrita pelo acusado, em nome desta.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

IV.4 – Do Embaraço à Fiscalização

32. Por fim, ainda segundo a Acusação, Nelson Tanure e pessoas ligadas às demais sociedades investigadas buscaram, por diversas vezes, ao longo das investigações realizadas, obstar ou dificultar o exercício da função fiscalizatória da CVM, tanto abstendo-se de prestar informações às quais se encontravam legalmente obrigadas a fornecer, como também apresentando fatos que não correspondiam à realidade; questões que, inclusive, já haviam sido apontadas pela própria SEP, no Relatório de Análise que deu origem ao IA.

33. A propósito, a SPS aduziu o seguinte:

- (i) A SEP intimou a JG Petrochem a apresentar a relação de seus investidores até o nível de pessoa física⁴⁸. Em sua resposta, a JG Petrochem se limitou a informar que essas informações teriam sido requeridas à sua controladora, JG LLC, e que seriam disponibilizadas assim que fosse possível. No entanto, tais esclarecimentos jamais foram apresentados à CVM;
- (ii) Aparentemente, tal era a intenção da JG Petrochem desde o momento em que enviou sua resposta. Através de consulta ao banco de dados do SERPRO, foi possível à SPS verificar que o filho de Nelson Tanure, Nelson de Queiroz, era o sócio-administrador e também o responsável legal pela JG Petrochem, cujo outro integrante do quadro societário era justamente a JG LLC. E o mesmo Nelson de Queiroz constava como representante legal da JG LLC no contrato de constituição da JG Petrochem;
- (iii) Na ficha cadastral da JG Petrochem fornecida pela corretora à CVM, constava um instrumento de procuração que demonstrava que Nelson de Queiroz era o procurador e representante no Brasil na JG LLC;
- (iv) Assim, afigurava-se totalmente inverossímil para a SPS a hipótese de que, desde o momento em que foi recebido o Ofício da SEP, tal sociedade já não tivesse plenas condições de esclarecer as informações requeridas, pois o próprio Nelson de Queiroz, a quem cabia a responsabilidade de se manifestar em nome da JG Petrochem, era também o representante no Brasil da JG LLC, sociedade à qual teriam sido “requisitadas” tais informações, e cujo beneficiário final era seu pai, Nelson Tanure. O beneficiário final da JG LLC não era de conhecimento da SEP e somente durante a instrução do IA a CVM tomou conhecimento que o pai de Nelson de Queiroz era o beneficiário final daquela sociedade. Assim ficou caracterizado para a SPS que, desde a fase de supervisão, Nelson de Queiroz usou de artifícios para dificultar a investigação por parte da CVM. Depois, já durante a instrução do IA, ao ser regularmente intimado a prestar esclarecimentos, por meio do Ofício nº 65/2019-CVM/SPS/GPS-2, Nelson de Queiroz apresentou respostas incompletas, algumas dessas completamente inverossímeis ao ver da SPS, bem como deixou de apresentar resposta a alguns dos pontos ali suscitados;
- (v) Nelson Tanure, por sua vez, foi regularmente intimado pela CVM em 25.07.2016, por meio do Ofício nº 190/2016-CVM/SEP/GEA-3, a prestar esclarecimentos acerca de sua eventual participação, direta ou indireta, nas sociedades mencionadas no IA (JG Petrochem, JG LLC, Aventti Partners e One Hill), bem como de seu eventual vínculo com o Société Mondiale.

⁴⁸ Por meio do Ofício de nº 67/2016, anteriormente mencionado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

No entanto, após apresentar pedido de vista do Processo, concedido apenas parcialmente, e após ter seu pedido de reconsideração dessa concessão parcial de vista dos autos negado, não prestou à CVM os esclarecimentos solicitados;

- (vi) Já na resposta ao Ofício nº 280/2016-CVM/SEP/GEA-3, que apresentava indagações referentes aos negócios efetuados pela Petro Rio com papéis de emissão da Oi, e à sua presença na assembleia da Oi representando tanto a Petro Rio quanto o Société Mondiale, Nelson Tanure declarou que sua participação na assembleia geral “*se deu exclusivamente na qualidade de representante da Bridge Administradora de Recursos Ltda, ante sua posição no comitê de investimentos do Société Mondiale Fundo de Investimento em Ações*”, que essa participação não guardava “*qualquer correlação com a opção de investimento da Petro Rio*”, e, ainda, que inexistia “*qualquer influência determinante ou interferência direta por parte do requerente ou do Fundo (enquanto acionista relevante da Petro Rio) na aquisição da participação societária na Oi S.A. por esta última companhia*”, declarações essas que, com base no conteúdo probatório apresentado nas investigações, para a SPS se mostraram totalmente imprecisas e inverídicas;
- (vii) Adicionalmente, Nelson Tanure foi intimado a se manifestar, por meio do Ofício nº 16/2017/CVM/SEP/GEA-3, acerca de sua eventual ligação com a Sky, na disputa desta com a GPC e, em sua resposta, limitou-se a declarar que “*não é e nunca foi parte das relações societárias e demandas administrativas e judiciais das quais emergem os supostos indícios de irregularidades ou ilegalidades no âmbito da GPC, razão pela qual não tem nada a declarar acerca da reclamação*”, o que apontou a SPS não corresponder à verdade;
- (viii) Nelson Tanure, mesmo depois da concessão de prazo adicional, deixou de responder aos questionamentos apresentados no Ofício nº 63/2019-CVM/SPS/GPS-2, sob a alegação de que seria irregular a concessão apenas parcial da vista dos autos por ele solicitada; e
- (ix) Toda a estratégia de não apresentar respostas aos questionamentos efetuados ou de prestar esclarecimentos imprecisos à CVM, que se iniciou ainda na fase de supervisão, quando não respondeu aos questionamentos da SEP, e que continuou durante a instrução do IA, confirma para a SPS o fato de que Nelson Tanure tinha a intenção de se “esconder” atrás de veículos de investimentos, de forma a não deixar transparecer sua influência em companhias abertas, em especial perante a Petro Rio e a Oi.

34. Consequentemente, a SPS acusou Nelson de Queiroz, sócio-administrador e representante legal da JG Petrochem à época, e Nelson Tanure por embaraço à atividade fiscalizatória da CVM.

IV.5 – Da Responsabilização

35. Considerando o conjunto probatório relatado, a SPS concluiu pela responsabilização de:

- (i) **NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE:** (a) pela infração ao art. 12 da ICVM nº 358/2002, ao não apresentar as informações exigidas pelo *caput* e incisos; (b) pela infração ao art. 10 da ICVM nº 358/2002, ao deixar de comunicar ao DRI da Petro Rio sua condição de controlador acionário da Companhia, para fins de divulgação de fato relevante, conforme prevê o art. 3º, § 1º da mesma Instrução; (c) por abuso do poder de controle ao, na qualidade de detentor indireto da maioria do capital votante da Petro Rio, ter promovido a utilização de caixa da Companhia para adquirir ações de emissão



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

da Oi, em infração ao art. 116, p.º, da LSA; e (d) por Embaraço à Fiscalização, pelo fato de não ter apresentado resposta, ou ter apresentado respostas incompletas e/ou inverídicas, aos ofícios expedidos pela CVM, que o intimaram a fornecer informações, conforme previsto na ICVM nº 491/2011, art. 1º, inciso III e parágrafo único, inciso I;

- (ii) **BLENER BRAGA CARDOSO MAYHEW:** (a) por, na qualidade de DRI da Petro Rio, e nos termos do art. 45 da ICVM nº 480/2009, ter infringido ao item 15.1 ou, alternativamente, ao item 15.2 do Anexo 24 da mesma Instrução, ao divulgar FRe com informações incompletas; (b) por, na qualidade de DRI da Petro Rio, e nos termos do art. 45 da ICVM nº 480/2009, ter infringido ao item 12.5, do Anexo 24 da mesma Instrução, ao ter informado como independentes conselheiros que tinham ligação com o controlador indireto da Companhia; e (iii) por, na qualidade de Administrador da Petro Rio, ter utilizado caixa da Companhia para adquirir ações de emissão da Oi, atendendo interesses de seu controlador indireto, infringindo ao art. 154 da LSA; e
- (iii) **NELSON DE QUEIROZ SEQUEIROS TANURE:** (a) por Embaraço à Fiscalização, decorrente do fato de, na qualidade de sócio-administrador e responsável legal pela JG Petrochem, não ter apresentado resposta, ou ter apresentado respostas incompletas e/ou inverídicas, aos Ofícios expedidos pela CVM, que o intimaram a fornecer informações, conforme previsto na ICVM nº 491/2011, art. 1º, inciso III e parágrafo único, inciso I.

36. Pontuou, ainda, a SPS que estão sujeitos às penalidades do art. 11 da Lei nº 6.385/1976.

VI. DA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA

37. A peça acusatória foi submetida à apreciação da Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”), que opinou, concluindo, do ponto de vista objetivo, terem sido integralmente satisfeitas as exigências previstas nos arts. 5º e 6º da ICVM nº 607/2019, então vigente⁴⁹.

VII. DAS DEFESAS

38. Regularmente citados⁵⁰, os Acusados apresentaram tempestivamente suas defesas⁵¹.

VI.1 – Defesa de Nelson Tanure

⁴⁹ “Art. 5º Previamente à formulação da acusação, as superintendências deverão diligenciar no sentido de obter diretamente do investigado esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados. Parágrafo único. Considera-se atendido o disposto no caput sempre que o investigado: I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos fatos que podem ser a ele imputados; ou II – tenha sido oficiado para prestar esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados, ainda que não o faça. Art. 6º Nas hipóteses em que a superintendência considerar que dispõe de elementos conclusivos quanto à autoria e à materialidade da irregularidade constatada, deverá ser lavrado termo de acusação do qual constará: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – descrição dos esclarecimentos prestados nos termos do art. 5º; V – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; VI – rito a ser observado no processo administrativo sancionador; e VII – proposta de comunicação a que se refere o art. 13, se for o caso”.

⁵⁰ Docs. 0973836, 1031787 e 1053269.

⁵¹ Docs. 1089182, 1089198 e 1089205.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

39. Em sua defesa, Nelson Tanure suscitou as seguintes questões preliminares:

(i) Distribuição por Conexão:

O acusado requereu a distribuição do processo por conexão ao PAS CVM nº 19957.005866/2018-73, sob os seguintes fundamentos:

- (a) A narrativa consignada na peça de acusação diz respeito principalmente às negociações que a Petro Rio realizou com ações de emissão da Oi, em 2016, as quais, no entendimento da SPS, teriam sido realizadas no interesse de Nelson Tanure e de forma coordenada com outro veículo do acusado: o fundo Société Mondiale;
- (b) O PAS CVM nº 19957.005866/2018-73, objeto de acusação formulada em junho de 2018, destina-se a apurar responsabilidades de Société Mondiale e Petro Rio por não terem divulgado que supostamente atuariam sob o mesmo interesse, na posição de acionistas da Oi. Segundo entendeu a SEP naquele processo, o “mesmo interesse” dos acusados seria, em última análise, o interesse pessoal de Nelson Tanure;
- (c) Nos termos do art. 36 da ICVM nº 607/2019, então vigente, “os processos serão distribuídos por conexão quando: I – a prova de uma infração ou de qualquer uma de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração; II – as condutas avaliadas no âmbito dos respectivos processos estiverem ligadas por circunstâncias fáticas”, estando presentes ambos os requisitos no que diz respeito a este Processo e ao PAS nº 19957.005866/2018-73, uma vez que: (c.1) a comprovação do cometimento de infrações no presente Processo poderá influenciar no resultado do processo sancionador nº 19957.005866/2018-73, e vice-versa (especialmente no que diz respeito ao suposto controle que o acusado exerceria sobre a Petro Rio); e (c.2) ambos os processos dizem respeito à mesma questão fática: o investimento que Petro Rio realizou em ações de emissão da Oi.

(ii) Nulidade da Acusação:

Ainda em preliminar, a defesa arguiu a nulidade da acusação por violação a direitos legais e constitucionais do acusado. Para a defesa, as investigações no bojo do IA que deu origem a este PAS foram eivadas de graves vícios, tendo sido conduzidas à margem da legalidade, com abuso de autoridade e em violação a direitos fundamentais do acusado, porque:

- (a) O acusado, tendo sido intimado a oferecer manifestação prévia, requereu acesso integral aos autos do processo, mas a SPS concedeu apenas parcialmente o pedido de vista, tendo, no entanto, num primeiro momento, liberado as cópias do processo apenas após o decurso do prazo para manifestação do acusado, então investigado;
- (b) Após questionamentos, a SPS lhe concedeu novo prazo para manifestação, uma vez já disponibilizado o acesso parcial aos autos, mas, ao acessar a documentação, o acusado verificou que o arquivo digital possuía apenas 7 documentos (de um total de aproximadamente 100 juntados aos autos do IA naquela data), os quais sequer permitiam entender, minimamente, do que se tratava o IA em curso, consistindo, exaustivamente: (b.1) na Portaria de instalação do IA; (b.2) em memorando no qual a SPS requer prorrogação do prazo do IA; (b.3) cópias de três ofícios encaminhados ao acusado e a duas corretoras; e, por fim, (b.4) o próprio pedido de cópia do IA;
- (c) Não obstante ter protestado contra tal situação e apresentado novo pedido de vista e cópia dos autos, a SPS negou, mais uma vez o pedido e, além disso, utilizou o



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

episódio para fundamentar a acusação de embaraço à fiscalização;

- (d) Referido episódio caracterizou cerceamento de defesa e violação: (d.1) ao art. 5º, XXXIII, da CRFB (“*todos tem direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular*”) e ao art. 3º, II, da Lei nº 9.784/1999, o qual estabelece, como direito do administrado, “*ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos nele contidos e conhecer as decisões proferidas*”; e (d.2) ao art. 7º, XIV e XVI, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil⁵², tendo em vista que os pedidos foram formulados pelos advogados do acusado;
- (e) Negar acesso do investigado ou de seus patronos aos autos de inquéritos administrativos consiste em conduta tão repulsiva que, desde que entrou em vigor, a Lei nº 13.869/2019 (Lei do Abuso de Autoridade) tipifica tal ato como crime;
- (f) O Supremo Tribunal Federal (“STF”), no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF, foi enfático ao afirmar que: “*Num Estado de direito democrático e republicano, a total transparência dos atos do poder público é a regra, sendo o sigilo a exceção. Restrições excepcionais à publicidade devem estar fundadas na defesa da intimidade e do interesse social (CRFB, art. 5º, LX). Dessa forma, assento o sentido antirrepublicano da existência de processos sigilosos. O objetivo deve ser, como regra, eliminar processos sigilosos. Nessa ambiência, a fim de conformar a finalidade institucional e o devido processo legal, necessário agregar como parâmetro de interpretação conforme a aplicação, sem hesitação, da Súmula Vinculante n.º 14: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”* Esse precedente demonstra que, mesmo quando se trate de inquérito instaurado no STF, a regra geral, imperativa, assegura a transparência dos atos do Poder Público face ao particular;
- (g) Em decisão proferida em outubro de 2019, o Colegiado da CVM manifestou-se sobre o tema em questão, nos autos de recurso contra decisão da área técnica que concedeu ao investigado cópia parcial dos autos de inquérito administrativo (exatamente como no caso em tela), tendo deixado claro seu entendimento no sentido de que o sigilo dos autos deve ser a exceção, não a regra (principalmente quando o requerente é o próprio acusado ou investigado)⁵³;
- (h) Os documentos considerados mais relevantes para a acusação formulada pela SPS – i.e., a troca de correspondências entre a CVM e autoridades das Bahamas, dos Estados Unidos e do Panamá⁵⁴ – foram juntados aos autos do Processo apenas após a notificação dos então investigados para manifestação prévia, que se deu no final de maio de 2019, em que pese a interlocução entre a CVM e as referidas entidades ter ocorrido entre abril de 2018 (data de emissão do primeiro dos Ofícios da CVM)

⁵² Trecho citado pela defesa: “*são direitos do advogado: [...] XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital; XV - ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais*”.

⁵³ Decisão do Colegiado de 22.10.2019, no Processo CVM nº 19957.007916/2019- 38, relatado pela SPS.

⁵⁴ Docs. 0865012 a 0865376.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

e agosto de 2018 (data de recebimento da última resposta), de modo que o acusado não teria tido acesso a troca de mensagens entre os órgãos reguladores, para fins de manifestação prévia, ainda que a SPS tivesse concedido acesso integral aos autos;

- (i) Quando o art. 5º da ICVM nº 607/2019 estabelecia a obrigatoriedade de obtenção de esclarecimentos prévios dos investigados, cabe interpretar que é preciso conceder aos mesmos investigados os meios, informações e documentos para que possam se manifestar de forma esclarecida, compreendendo minimamente as razões da interpelação da CVM. Entender que o acusado possa se manifestar “no escuro” – sem ter acesso aos autos do processo ou tendo acesso a um número insignificante de documentos – seria tornar o referido art. 5º letra morta: uma mera formalidade, sem utilidade alguma para a atuação sancionadora da CVM;
 - (j) Não cabe o argumento de que todos os demais documentos existentes no IA naquela data se enquadrariam nas excepcionalíssimas hipóteses de sigilo e, portanto, seria legítimo omiti-los do acusado, dado que, dentre os inúmeros documentos que a SPS deixou de disponibilizar à época, havia (a) ofícios enviados à BM&F Bovespa Supervisão de Mercados – BSM; (b) pedidos de vista formulados por terceiros (inclusive jornalistas); (c) ofícios enviados a diversas instituições financeiras requerendo cópia de documentos; (d) respostas das referidas instituições financeiras; e (e) ofícios enviados aos demais acusados neste PAS, requerendo informações quanto ao vínculo de Nelson Tanure com determinadas sociedades;
 - (k) Todos os documentos acima mencionados (dentre vários outros nos autos) não continham informações sigilosas e deveriam ter sido disponibilizados a Nelson Tanure, por ocasião do pedido de vista dos autos, de modo que se a SPS entendesse que um ou outro trecho dos documentos deveria ser tratado com sigilo, caberia tarjá-lo, mas jamais desmembrar o processo, até que restassem apenas sete peças.
- (iii) O PAS rediscute fatos objeto de anterior apuração, acusação e solução por parte da CVM:
- (a) O Processo CVM nº SP2016/317 diz respeito a reclamações de investidores relativas aos investimentos realizados pela Petro Rio em ações de emissão da Oi. Segundo a SPS, os reclamantes afirmavam que o referido investimento teria sido “*realizado visando atender exclusivamente aos interesses pessoais de Nelson Tanure*”. Desse modo, os fatos a que se referiu o Processo CVM nº SP2016/317 são os mesmos utilizados pela SPS para, neste PAS, afirmar que Nelson Tanure teria atuado com abuso de poder de controle. O Processo CVM nº SP2016/317 resultou na instauração do PAS CVM nº 19957.001633/2017-11, o qual, por sua vez, foi objeto de termo de compromisso (“TC”) celebrado entre Blener Mayhew e a CVM em 29.03.2018;
 - (b) Por sua vez, o Processo CVM nº SP2015-33 resultou na instauração do PAS nº 19957.007841/2016-42, no qual Nelson Tanure foi acusado de negociar ações da Petro Rio, por meio da JG Petrochem, de posse de informações relevantes relacionadas à emissão de Debêntures pela Petro Rio. Novamente, trata-se de fatos considerados pela SPS ao formular as acusações neste PAS. Igualmente, o mencionado PAS nº 19957.007841/2016-42 foi objeto de TC celebrado entre Nelson Tanure, Nelson de Queiroz, JG Petrochem e a CVM em 10.12.2019, no âmbito do qual os acusados se comprometeram a pagar o montante total de R\$ 8.200.000,00 para pôr fim às acusações decorrentes dos fatos a eles imputados; e
 - (c) No momento em que as avenças dos TCs em questão foram integralmente



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

cumpridas pelos acusados, os PAS CVM nº 19957.001633/2017-11 e nº 19957.007841/2016-42 foram arquivados e, portanto, todas as acusações relacionadas aos fatos objetos dos referidos processos devem ser entendidas definitivamente encerradas, não sendo admissível que, alguns anos depois de extintos aqueles PAS, a CVM instaurasse novo PAS relacionado justamente a fatos que já foram devidamente apreciados e solucionados com a celebração de TCs, cabendo, por mais essa razão, o arquivamento deste PAS.

40. Quanto ao mérito, a defesa de Nelson Tanure sustentou, em síntese, o seguinte:

- (i) Toda a argumentação da SPS na peça de acusação é construída sobre a premissa de que Nelson Tanure seria acionista controlador indireto da Petro Rio, a partir do controle – igualmente indireto – supostamente exercido sobre as sociedades JG Petrochem, Aventi Partners e One Hill;
- (ii) Sem a devida comprovação da titularidade do controle acionário de Nelson Tanure sobre tais sociedades, não há que se falar em violação das obrigações de informar previstas nos arts. 10 e 12 da ICVM nº 358/2002, muito menos em abuso de poder de controle;
- (iii) a acusação se baseia em documentos enviados por autoridades do exterior, que, ao indicarem Nelson Tanure como sendo “beneficiário efetivo”, “dono” ou que existiria uma “declaração de confiança” em seu favor, relativamente às sociedades estrangeiras Aventi Partner, One Hill e G. P., não são aptos a comprovar a verificação, no caso em tela, do disposto no art. 116 ou no art. 243, §2º, da LSA e, consequentemente, para comprovar que o acusado era o acionista controlador indireto da Petro Rio, nos termos da legislação brasileira, tratando-se de conceitos diversos, previstos em legislações diferentes e que não necessariamente têm o mesmo significado do “poder de controle” brasileiro;
- (iv) A título exemplificativo, a Instrução Normativa RFB nº 1.863/2018 dispõe, no plano regulatório, sobre o “beneficiário final” de sociedades estrangeiras, que devem ser declarados à Receita Federal para fins fiscais e deixa claro que o conceito de “beneficiário final” para a Receita Federal é muito mais abrangente do que o de acionista controlador. Tanto é assim que o controle é listado como apenas uma das formas de caracterização do beneficiário final, junto com a “posse” e a “influência significativa”, reconhecendo expressamente a possibilidade de existirem hipóteses em que uma pessoa é o beneficiário final, mas não possui o controle da entidade (“ainda que sem controlá-la”);
- (v) Da mesma forma como o conceito de “beneficiário final” da Instrução Normativa RFB nº 1.863/2018 diverge daquele de “acionista controlador” da LSA, é inequívoco que os conceitos de “beneficiário efetivo”, “owner” e “trust” dos ordenamentos de Bahamas e do Panamá se diferenciam do conceito brasileiro de controle;
- (vi) Em decisão do dia 04.09.2018, o Colegiado da CVM teve a oportunidade de se manifestar sobre a necessidade de verificação dos requisitos dos arts. 116 ou 243, §2º, da LSA para caracterização do poder de controle. No caso apreciado pelo Colegiado, a Caixa Seguridade S.A. questionou o entendimento da SEP de que seria controladora indireta da Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A. Na ocasião, o Colegiado, acompanhando o voto do relator, ressaltou a importância da verificação de cada um dos requisitos contidos na LSA para que se possa confirmar a existência de controle e concluiu que a Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A. não seria controlada pela Caixa Seguridade S.A., justamente em razão da ausência do “poder de eleger a maioria dos administradores”;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- (vii) A acusação formulada pela SPS em face de Nelson Tanure se baseou exclusivamente em uma frágil ilação, a partir de uma interpretação absolutamente equivocada da norma jurídica estrangeira: a de que Nelson Tanure seria o controlador da Petro Rio;
- (viii) O especialista consultado pelo acusado confirmou que o conceito de “controlador” na lei societária brasileira não se confunde, de forma alguma, com o conceito de “beneficiário final” das leis das Bahamas e atestou ser perfeitamente possível que uma pessoa seja considerada “beneficiária final” pelas leis das Bahamas, mas não “controladora” de acordo com o conceito previsto na lei societária brasileira;
- (ix) Em nenhum trecho da peça de acusação, a SPS demonstra que Nelson Tanure (a) era, ainda que indiretamente, titular de direitos de sócio que assegurassem, permanentemente, a maioria dos votos nas deliberações da Petro Rio; (b) teria o poder de eleger a maioria dos administradores de tal companhia; e (c) usava efetivamente esse poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da administração e, com isso, ignora os requisitos para caracterização do poder de controle previstos na LSA (sequer se dando ao trabalho de verificar se estariam presentes no caso), concluindo – de forma afobada – que o acusado seria acionista controlador da Petro Rio com base apenas em documentos estrangeiros que tratam de conceitos totalmente estranhos à LSA;
- (x) Ainda que, admitindo-se para fins de argumentação, o Colegiado viesse a concluir que os elementos trazidos aos autos são suficientes para afirmar que o acusado era controlador da Petro Rio, a imputação de abuso de poder de controle constante da peça de acusação é absolutamente genérica e carente de fundamentação, baseando-se exclusivamente no (não comprovado) poder de controle que seria exercido na Petro Rio e, supostamente, em único e-mail por ele enviado (na posição da representante do fundo Société Mondiale) à Pharol;
- (xi) Segundo a SPS, o “abuso de poder de controle” de Nelson Tanure consistiria em ter-se utilizado do caixa da Petro Rio para investir em ações da Oi. No entendimento da SPS, tal investimento visava atender a “interesses particulares”, em atuação coordenada com o Société Mondiale, que também teria investido quantias substanciais em ações da Petro Rio;
- (xii) A suposta atuação de Petro Rio e Société Mondiale no interesse do acusado quando do investimento das duas entidades na Oi é objeto de discussão no âmbito do PAS CVM nº 19957.005866/2018-73, a cujos autos o acusado teve acesso mediante pedido formulado, em nome próprio, à CVM, sendo que a análise de tal processo demonstra, inequivocamente, que Petro Rio e Société Mondiale tiveram interesses distintos ao investir na Oi, a saber:
 - (a) o investimento do Fundo em ações da Oi foi realizado com base em um relatório elaborado pela equipe de gestão da Bridge (administradora), que apresentava os fundamentos econômicos das operações realizadas e cujas projeções demonstravam que o valor de negociação das ações da Oi (R\$ 0,84) estava muito abaixo do que se entendia ser o valor justo à época (R\$ 4,35);
 - (b) as informações constantes dos autos do processo demonstram que o Société Mondiale estava engajado em realizar investimento de longo prazo nas referidas ações e, para tanto, fundo objetivava implementar uma reformulação e profissionalização da administração da Oi, intenção essa comunicada ao mercado;
 - (c) a defesa da Petro Rio aduziu que o investimento realizado pela Companhia teve origem em estudos técnicos e mercadológicos de iniciativa de sua diretoria, tendo sido tal decisão de investimento posteriormente ratificada em reunião do CA da



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Petro Rio, realizada em 08.08.2016; e

- (d) A Petro Rio informou que o objetivo na aquisição era “realizar um investimento transitório de seu caixa”, muito diferente dos objetivos indicados pelo Fundo;
- (xiii) O que descaracteriza o exercício do poder de controle como legítimo é o desvirtuamento na condução dos negócios em prejuízo ao interesse social e dos demais acionistas, exigindo-se, para a configuração do abuso de poder, a prova de dano concreto;
- (xiv) Fazendo nova referência aos esclarecimentos prestados pela Petro Rio nos autos do PAS CVM nº 19957.005866/2018-73, salientou que a SPS não logrou êxito em demonstrar qual teria sido o prejuízo verificado pela Companhia em razão dos investimentos em ações da Oi, muito menos qual teria sido o benefício unilateral e exclusivo do acusado com a mesma operação. Pelo contrário, os documentos juntados pela Petro Rio aos autos de tal processo demonstram que o investimento em ações da Oi, além de transitório, foi liquidado com um retorno positivo de 135% em período inferior a 2 anos, tendo gerado retorno à Petro Rio, em patamar muito superior a investimentos de renda fixa, considerando-se que a taxa SELIC, à época, era 14,25%, e conforme é cediço, a referida taxa foi sendo reduzida, paulatinamente, pelo Banco Central até atingir o patamar atual, de 6,5%. Além disso, a utilização de parte do caixa disponível pela Petro Rio para adquirir ações da Oi não a privou de cumprir com seu plano de investimentos para o ano de 2016;
- (xv) Em inúmeros trechos da peça de acusação, a SPS refere-se ao suposto “interesse pessoal de Nelson Tanure”. Segundo a SPS, seria esse “interesse” que estaria sendo atendido quando a Petro Rio investiu em ações da Oi. Também seria esse o “interesse” que estaria por trás da suposta atuação conjunta entre Petro Rio e Société Mondiale enquanto investidores da Companhia. Ocorre que, em nenhuma passagem, a SPS esclarece qual seria o suposto interesse de Nelson Tanure que estaria sendo atendido quando a Petro Rio investiu na Oi;
- (xvi) A Acusação deveria – no mínimo – demonstrar qual “interesse” seria esse e qual teria sido o suposto benefício (ou ao menos o objetivo) auferido pelo acusado. Mais do que isso: deveria a acusação demonstrar de que forma tal “interesse” estaria alinhado com o do Société Mondiale. Do modo como foi formulada, a acusação atribui a Nelson Tanure o ônus de produzir prova negativa: comprovar que a Petro Rio não estava agindo sob seu interesse;
- (xvii) Um dos poucos documentos que a SPS menciona, para tentar construir o equivocado cenário no qual Petro Rio estaria atuando conjuntamente com Société Mondiale, quando ambos detinham ações da Oi, seria o referido e-mail enviado pelo acusado a representantes da Pharol, acerca da troca de nomes no CA da Oi e da intenção de escolher novos nomes;
- (xviii) Porém, o Société Mondiale nunca omitiu que sua intenção enquanto acionista da Oi era influenciar na administração da Companhia. Nesse cenário, nada havia de ilícito, ilegal ou suspeito em o acusado – como agente que viria a representar o Société Mondiale em assembleia geral da Oi realizada em 22.06.2016 – ter realizado interações, em nome do Fundo, com outros acionistas relevantes da Oi, na tentativa de organizar a eleição de membros para o CA, tendo sido tal dinâmica sido objeto de esclarecimentos prestados pelo acusado à CVM ainda no ano de 2016⁵⁵. Tais esclarecimentos deixaram clara a inexistência de atuação conjunta entre Société Mondiale e Petro Rio quando do investimento de ambos na Oi. Da mesma forma, o e-mail citado pela SPS sequer faz referência (ainda que indireta ou implícita) à Petro Rio. Querer extrair essa relação de trechos de um e-mail subscrito pelo

⁵⁵ Em resposta ao Ofício nº 280/2016-CVM/SEP/GEA-3 (Doc. 0259032, pp. 407-409)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

acusado, no qual menciona que *“nós, através da compra de ações, nos tornamos um significativo acionista da Empresa Oi”* e que teria escolhido *“nomes para compor o novo Conselho”* parece uma interpretação muito criativa e fantasiosa da SPS;

- (xix) Não houve irregularidade na divulgação de informações por parte de Nelson Tanure. Ainda que se entenda que ele era acionista controlador da Petro Rio (o que se admite apenas para fins de argumentação), inexistiu qualquer operação de alienação de controle nos termos dos arts. 254-A e seguintes da LSA, não cabendo a acusação de violação ao comando do art. 10 da ICVM nº 358/2002, cujo destinatário deve ser entendido como sendo o controlador direto de determinada companhia aberta (i.e., o efetivo adquirente do controle). Entender de outra forma seria estender a aplicabilidade de tal obrigação regulatória indefinidamente, abrangendo qualquer integrante das supostas cadeias de controle de Aventti Partners e One Hill, a exclusivo critério da CVM. Se tal interpretação fosse admitida, a CVM poderia sancionar, pelo descumprimento da mesma obrigação, Aventti Partners, One Hill, A.A. Fund, R.L. Fund e assim por diante;
- (xx) O *caput* e o §1º do art. 12 da ICVM nº 358/2002 se aplicam apenas a acionistas controladores ou pessoas que estejam agindo sob o interesse comum. A SPS não logrou êxito em comprovar que Nelson Tanure seria o controlador da Petro Rio, muito menos qual seria o alegado interesse comum que as sociedades supostamente controladas pelo acusado estariam visando. Além disso, a Acusação sequer menciona em que momentos ou em quais negociações Nelson Tanure deveria ter prestado as informações a que se refere o art. 12 da ICVM nº 358/2002. Caso entendesse que houve violação de tal obrigação em determinadas “negociações relevantes”, caberia à SPS ao menos indicar em quais ocasiões tais violações teriam ocorrido, sob pena de inviabilizar o exercício de direito de defesa pelo acusado;
- (xxi) A SPS descreve os fatos como se o acusado tivesse simplesmente ignorado as solicitações de esclarecimento e, portanto, agido embaraço à fiscalização. Não menciona, em momento algum, que a negativa da SEP de disponibilizar os autos ao acusado teria sido objeto de recurso interposto ao Colegiado da CVM, em 17.08.2016, e que só foi julgado sete meses depois, em 14.03.2017, quando foi deliberada a perda de seu objeto, pois o Processo CVM nº SP2015/33 havia sido convertido em PAS e o acusado fora citado para apresentar defesa. Além dos casos em que o suposto embaraço decorreria da recusa em prestar informações, a SPS também alega que o acusado teria apresentado respostas incompletas e/ou inverídicas a outros Ofícios, o que também contribuiria para caracterização da conduta irregular;
- (xxii) Porém, as declarações prestadas em resposta ao Ofício nº 280/2016-CVM/SEP/GEA-3 não eram inverídicas, pois (a) apesar de constar na procuração da Petro Rio, Nelson Tanure participou da AGE da Oi realizada em 22.07.2016 apenas como representante da gestora do Société Mondiale; (b) a participação do Société Mondiale não guardava qualquer correlação com a opção de investimento da Petro Rio, o que é corroborado por todo o conjunto fático e probatório apresentado na Defesa e nos autos do PAS CVM nº 19957.005866/2018-73; e (c) inexistia qualquer influência determinante ou interferência direta por parte do acusado ou do Société Mondiale (enquanto acionista relevante da Petro Rio) na aquisição da participação societária na Oi pela Petro Rio, o que está condizente com os fatos constantes do PAS CVM nº 19957.005866/2018-73;
- (xxiii) Caso realmente tivesse elementos para tanto, a SPS teria comprovado suas alegações (inclusive o suposto “interesse pessoal” do acusado que teria guiado as atuações da Petro Rio e do Société Mondiale), ônus do qual não se desincumbiu;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- (xxiv) O mesmo pode ser dito em relação ao Ofício nº 16/2017/CVM/SEP/GEA-3, que trata de questionamentos dirigidos a Nelson Tanure acerca da atuação da Sky enquanto acionista da GPC. A SPS entendeu que seria incompatível com a verdade a afirmação do acusado de que *“não é e nunca foi parte das relações societárias e demandas administrativas e judiciais das quais emergem os supostos indícios de irregularidades ou ilegalidades no âmbito da GPC, razão pela qual não tem nada a declarar acerca da reclamação”*. Em parte alguma do referido ofício, a CVM questionou o acusado se ele seria controlador ou beneficiário final da Sky. Por sua vez, em resposta ao referido Ofício, Nelson Tanure apenas esclareceu que não era diretamente parte nos conflitos societários verificados na GPC e recomendou que eventuais questionamentos fossem endereçados aos envolvidos; e
- (xxv) Além disso, as reclamações relativas à atuação da Sky na GPC, que originaram os Processos nº 19957.007422/2016-19 e nº 19957.009380/2017-42, foram, à época, devidamente apreciadas pela CVM, resultando na emissão do Ofício de Alerta nº 14/2017/CVM/SEP/GEA-3. O acusado não teve notícias de novos desdobramentos do conflito societário entre Sky e GPC, razão pela qual pressupôs que o mencionado Ofício de Alerta foi cumprido e os processos relacionados arquivados, não havendo cabimento na pretensão, por parte da CVM, de sancionar Nelson Tanure, em razão de manifestação prestada nos autos de processo administrativo que anteriormente arquivado.

41. Subsidiariamente, a defesa de Nelson Tanure alertou que eventual aplicação de sanção ao acusado deverá atentar para os limites das penalidades existentes à época dos fatos (2014 a 2016), considerando-se, ainda: (i) que o acusado não recebeu, em nome próprio, qualquer vantagem econômica ou evitou qualquer perda com a prática das condutas analisadas neste PAS, não tendo a peça acusatória mencionado qualquer benefício particular; e (ii) que não há que se falar em emissão ou operação irregular neste caso. Aduz, assim, que eventual multa pecuniária aplicada ao acusado deve observar o montante máximo de R\$ 500 mil, nos termos do art. 11, §1º, da Lei nº 6.385/1976, consoante a redação vigente à época dos fatos.

42. O acusado reforçou, ainda, o pedido formulado por Nelson de Queiroz, em 27.04.2020, para que fosse concedido sigilo das informações constantes dos autos deste PAS, impedindo o acesso ou divulgação de qualquer de seus trechos a terceiros que não tenham relação com os fatos em tela⁵⁶.

43. Requereu, em conclusão, a distribuição do PAS à minha relatoria, diante da alegada conexão com o PAS CVM nº 19957.005866/2018-73 e, uma vez assim procedido, o acolhimento das preliminares arguidas, ou ultrapassadas, sua absolvição, quanto ao mérito.

44. Por fim, a defesa de Nelson Tanure protestou, genericamente, *“pela produção de todas as provas admitidas em Direito, em especial as documentais, periciais e testemunhais”*, mas não chegou a formular tempestivamente qualquer pedido específico de produção de provas.

VI.2 – Defesa de Blener Mayhew

⁵⁶ Doc. 0982199.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

45. A defesa de Blener Mayhew trouxe, em síntese, os seguintes argumentos:

- (i) Apenas após inúmeras diligências e sucessivas trocas de correspondências com instituições financeiras e órgãos reguladores estrangeiros, a SPS concluiu que Nelson Tanure era o beneficiário final de outras entidades que adquiriram as Debêntures (e, posteriormente, as converteram em ações de emissão da Petro Rio). E, concebendo um fantasioso conluio entre Blener Mayhew e Nelson Tanure, a SPS presumiu que Blener Mayhew sabia dessa circunstância e estaria acobertando o empresário;
- (ii) A aquisição de ações de emissão da Oi, por sua vez, foi tida como resultado de um desvio de finalidade. Questionando o mérito da decisão negocial e aferrando-se a alegados descumprimentos de procedimentos de governança – um dos quais inclusive descartado pela própria SEP –, a SPS procurou argumentar que a única justificativa possível para a operação seria atender a interesses exclusivos de Nelson Tanure;
- (iii) A Acusação busca construir um equivocado cenário em que o acusado, em decorrência de relações empresariais pretéritas, estaria plenamente alinhado com os interesses e objetivos de Nelson Tanure. A leitura do Relatório de Inquérito leva a crer que, no entendimento da SPS, o exercício das funções do acusado como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Petro Rio se resumiria a obedecer àquele investidor;
- (iv) Considerando a participação acionária conjuntamente alcançada e o fato de terem Nelson Tanure como beneficiário final, a SPS afirmou que One Hill, Aventti Partners e Société Mondiale deveriam ter sido identificados pela Petro Rio, em seu FRe, como um grupo de acionistas que representavam um mesmo interesse;
- (v) Embora tenha ponderado que era necessário verificar se Blener Mayhew de fato conhecia a situação envolvendo as sociedades vinculadas a Nelson Tanure, a SPS achou que para superar a questão e imputar ao acusado o conhecimento daquelas circunstâncias bastavam (a) seu histórico como Diretor de Desenvolvimento de Negócios na Docas Investimentos S.A. no longínquo ano de 2012; e (b) sua posição de pessoa autorizada a emitir ordens de negociação em nome da JG Petrochem, a partir de setembro de 2014;
- (vi) A partir disso, e sem qualquer investigação ou apuração adicional, a SPS concluiu, surpreendentemente, que “[n]ão se mostra assim minimamente verossímil a hipótese de que Blener Mayhew desconhecesse a realidade dos fatos que cercavam a investida de Nelson Tanure na Petro Rio”. De modo que o acusado, ainda segundo a SPS, teria deixado “conscientemente de esclarecer, no Formulário de Referência da Companhia, uma situação que obviamente era de seu pleno conhecimento, e a qual era legalmente obrigado a informar ao mercado”;
- (vii) A SPS não colheu uma prova direta sequer que indicasse as irregularidades por ela aventadas. Todas as imputações realizadas em face de Blener Mayhew baseiam-se nas chamadas provas indiretas;
- (viii) A utilização de indícios tem, a princípio, algum valor, porque a comprovação de determinados atos seria praticamente impossível senão com recurso a esse meio de prova, mas, em razão de sua natureza, a prova indiciária parte de inferências decorrentes da experiência comum que indicam, no máximo, uma alta probabilidade de que determinado evento ocorreu. E, por isso, acusações baseadas inteiramente em indícios são bastante mais propensas a injustiças – afinal, elas conduzem a conclusões amparadas em um juízo de probabilidade – ou verossimilhança, nas palavras da SPS – e não de certeza;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- (ix) Não por outro motivo, a utilização de indícios por parte do Colegiado da CVM sempre se deu com muita cautela, tendo prevalecido, segundo precedente citado pela Defesa⁵⁷ “o entendimento de que *‘não é qualquer indício que enseja a condenação, mas a prova indiciária, quando representada por indícios graves, precisos e concordes que levem a uma conclusão robusta e fundamentada acerca do fato que se quer provar’*. Assim, como já se afirmou, *‘a existência de contraindícios suficientes para inspirar dúvida nos julgadores deve conduzir à absolvição, em homenagem ao princípio da presunção de inocência’*”;
- (x) A tese acusatória, quanto a Blener Mayhew, ampara-se numa reduzida quantidade de fracos indícios, incapazes de levar à conclusão robusta e fundamentada exigida dos julgadores;
- (xi) Sem qualquer investigação mais profunda apta a confirmá-los, e, em alguns casos, fiando-se exclusivamente em acusações realizadas no âmbito de outros processos, a SPS parte das seguintes premissas: (a) a emissão de debêntures conversíveis teria se dado de maneira a diluir injustificadamente os acionistas da Petro Rio, e teria o objetivo precípua de facilitar e potencializar o ingresso de entidades ligadas a Nelson Tanure no capital social da referida companhia; (b) por sua interação profissional pretérita com Nelson Tanure, Blener Mayhew teria pleno conhecimento de que ele seria o beneficiário final daquelas entidades; e (c) tendo conhecimento de que Nelson Tanure era o beneficiário final de tais entidades, o acusado teria adquirido ações da Oi apenas para atender aos interesses de Nelson Tanure, sem qualquer vantagem ou benefício para a Petro Rio;
- (xii) Trata-se de um amontoado de presunções que carece de um conjunto probatório apto a corroborá-lo. No caso da primeira delas, inclusive, a SPS sequer chega a formular uma acusação formal (o que seria até impossível no caso de Blener Mayhew, tendo em vista que ele não trabalhava na Petro Rio à época). Desconsiderando por completo a realidade da Petro Rio naquele momento – então impactada pela queda expressiva na cotação do petróleo, que levou à igualmente expressiva redução da cotação de suas ações –, a Acusação se limita a apontar seus incômodos, como um preâmbulo de sua narrativa;
- (xiii) Por outro lado, a SPS deixou de considerar certas circunstâncias que, se fossem levadas em conta, desautorizariam (sob o ponto de vista lógico, ao menos) a manutenção de qualquer daquelas imputações, como o fato de que: (a) jamais se informou à Petro Rio quem seria o beneficiário daquelas três entidades para fins e nos termos do art. 12 da ICVM nº 358/2002; (b) da mesma forma, nunca se comunicou ao acusado, DRI da Petro Rio, a existência e a identidade de um suposto acionista controlador indireto da empresa, como em princípio determinam os arts. 10 e 3º, §1º, da ICVM nº 358/2002; e (c) a aquisição de ações de emissão da Oi baseou-se em extensa análise econômica a respeito do investimento;
- (xiv) As conclusões alcançadas pela SPS se mostram incompatíveis até mesmo com os incentivos econômicos e pessoais de Blener Mayhew. Além de seus bons antecedentes, o acusado manteve, enquanto foi DRI da Petro Rio, parcela significativa de seu patrimônio investido em ações de emissão da Petro Rio – à época dos fatos, cerca de 90% –, e, nos cinco anos que ocupou cargos, não realizou qualquer venda de suas ações, sendo no mínimo igualmente “inverossímil” (mesma expressão usada pela SPS) pensar que ele agiria em detrimento próprio e da Petro Rio para beneficiar Nelson Tanure ou quem quer que fosse;
- (xv) A ausência de um conjunto probatório adequado já é, obviamente, suficiente para absolver o acusado de todas as imputações que lhe foram formuladas pela SPS, cabendo, não

⁵⁷ PAS CVM nº RJ2015/1760, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 11.09.2018. O trecho faz referência aos votos da ex-diretora Norma Parente no âmbito dos PAS CVM nº 24/00, j. em 18.08.2005, e RJ 06/95, j. em 05.05.2005.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

obstante, trazer novas considerações e elementos de prova contrários à tese acusatória, de modo a demonstrar (a) que Blener Mayhew não tinha como saber que as entidades que adquiriram as Debêntures em 2014 eram vinculadas a Nelson Tanure; e (b) que a aquisição de ações de emissão da Oi se deu no exclusivo interesse da Petro Rio;

- (xvi) A SPS acusa Blener Mayhew, na qualidade de DRI da Petro Rio e nos termos do art. 45 da ICVM nº 480/2009⁵⁸, de ter infringido o item 15.1 ou, alternativamente, o item 15.2 do Anexo 24 daquela instrução, por supostamente divulgar o FRe da Petro Rio com informações incompletas. A imputação, com referência alternativa a duas infrações distintas, já demonstra uma reticência velada da SPS em afirmar com todas as letras, para os fins da acusação, que One Hill, Aventti Partners e Société Mondiale eram acionistas controladores da Petro Rio. Incerta da premissa, a SPS afirmou que mesmo que aqueles acionistas não pudessem ser identificados como controladores da Petro Rio, o DRI teria infringido o item 15.2 do Anexo 24, considerando que ele determinaria *“a obrigatoriedade de prestar tais informações em relação a ‘acionistas, ou grupos de acionistas que agem em conjunto ou que representam o mesmo interesse, com participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de ações e que não estejam listados no item 15.1”*;
- (xvii) Ocorre que as obrigações previstas nos itens 15.1 e 15.2 do Anexo 24 da ICVM nº 480/2009 não são simétricas. Especificamente a obrigação de identificar a cadeia de controle, até a pessoa natural, do acionista controlador do emissor não encontra paralelo no item 15.2. Diante disso, a imputação formulada pela SPS com relação ao item 15.2 do Anexo 24 da ICVM nº 480/2009 deve ser descartada *prima facie*, pois fundada em obrigação inexistente;
- (xviii) Quanto à violação ao item 15.1, Blener Mayhew não sabia que Nelson Tanure seria o suposto beneficiário final daquelas entidades. Mais do que isso, não tinha meios de saber. Se isso fosse verdade, teria sido Nelson Tanure quem descumprira seus deveres de informar sua participação acionária na Petro Rio. Nunca se apresentou ao acusado nenhum dos comunicados exigidos pelo art. 12 da ICVM nº 358/2002⁵⁹, que deveriam ter sido entregues todas as vezes que aquelas entidades realizassem negociações relevantes⁶⁰ com as ações;
- (xix) Quando, por exemplo, as sociedades One Hill e Aventti Partners passaram a deter, respectivamente, 22,95% e 26,94% do capital da Petro Rio, depois das conversões de Debêntures entre outubro e novembro de 2015, seria Nelson Tanure, segundo a SPS, quem deveria ter enviado comunicado à Petro Rio esclarecendo (nos termos do referido art. 12) o seu objetivo de consolidar o controle da Companhia. É justamente a partir desses comunicados que as companhias abertas realizam as atualizações nos campos pertinentes de seus FRe, como nos referidos itens 15.1 ou 15.2. 51. Assim, a ICVM nº 358/2002

⁵⁸ “Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários”.

⁵⁹ “Art. 12. Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do conselho de administração ou do conselho fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse, que realizarem negociações relevantes deverão enviar à companhia as seguintes informações: I - nome e qualificação, indicando o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas; II – objetivo da participação e quantidade visada, contendo, se for o caso, declaração de que os negócios não objetivam alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da sociedade; III – número de ações e de outros valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos referenciados em tais ações, sejam de liquidação física ou financeira, explicitando a quantidade, a classe e a espécie das ações referenciadas; (...)”.

⁶⁰ Assim consideradas aquelas por meio das quais as participações dos acionistas ultrapassem, para cima ou para baixo, os patamares de 5%, 10%, 15%, e assim sucessivamente, nos termos do §1º do art. 12.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

determinou que cabe aos acionistas, e a eles apenas, a obrigação de informar a companhia aberta sobre as negociações relevantes por eles empreendidas. Se os dados contidos naqueles comunicados estiverem errados, ou se os acionistas simplesmente deixarem de enviá-los, a responsabilidade sobre tais irregularidades deve recair somente sobre o acionista – e não sobre o DRI, cujo dever, nesse contexto, é transmitir as informações às autoridades competentes assim que recebidas, de acordo com o art. 12, § 6º, daquela norma;

- (xx) A norma não presume que a companhia e sua administração sejam propriamente oniscientes, uma vez que há certas informações que a companhia simplesmente não é capaz de obter – como a identidade de seus “acionistas indiretos” (os acionistas dos acionistas). Isso se torna especialmente evidente no caso sob análise, em que as sociedades controladoras da One Hill, Aventti Partners e Société Mondiale eram empresas estrangeiras. Mesmo a CVM teve dificuldade para concluir que havia um vínculo comum entre aquelas entidades – tendo sido obrigada a recorrer, inclusive, a convênios previamente firmados com reguladores estrangeiros para confirmar essa informação, não se podendo imputar ao DRI o dever de obtê-las. Caberia a quem quer que fosse o controlador indireto da Petro Rio (assumindo que houvesse mesmo um) informar essa condição ao DRI, para que esse pudesse promover a divulgação de fato relevante sobre o tema;
- (xxi) Essas irregularidades não eram novidade para a SPS, que, no âmbito deste PAS, inclusive acusou Nelson Tanure de infringir os referidos arts. 10 e 12, mas foram deliberadamente deixadas de lado para dar lugar aos etéreos e imprecisos “*vínculos com a figura de Nelson Tanure*” – elementos aptos, na visão da Acusação, a justificar o suposto conhecimento de Blener Mayhew sobre a cadeia societária da One Hill, da Aventti Partners e do Société Mondiale. A despeito de o acusado nunca ter recebido um comunicado sequer nesse sentido – e da efetiva impossibilidade de ele obter aquelas informações por conta própria com os recursos ao alcance da Petro Rio –, a SPS imputou ao DRI o conhecimento da posição acionária de Nelson Tanure naquelas três entidades, simplesmente porque Blener Mayhew “*já havia exercido o cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negócios na Companhia Docas, e (...) era (...) a pessoa autorizada a emitir ordens de negociação em nome da JG Petrochem, desde setembro de 2014*”;
- (xxii) O acusado admite que conhecia Nelson Tanure e no passado teve com ele uma relação profissional, mas entende que há um salto lógico enorme em, a partir daí, presumir (e presumir para fins sancionatórios) que o DRI saberia que Nelson Tanure seria o alegado acionista indireto daquelas entidades – ou que Blener Mayhew teria conhecimento do exato organograma societário da One Hill, da Aventti Partners ou do Société Mondiale, uma vez que o item 15.1 exige que sejam identificados não só os “controladores dos controladores” até o nível da pessoa natural, mas também as respectivas participações detidas;
- (xxiii) Questionou a defesa como o acusado poderia saber que a One Hill, a Aventti Partners e o Société Mondiale tinham, tal como diz a SPS, um vínculo comum e se seria razoável assumir que, por conta de uma relação estritamente profissional, o DRI deveria conhecer a complexa cadeia acionária – *offshore* – daquelas entidades. Para a defesa, o próprio histórico acusatório da CVM oferece essa resposta, uma vez que nenhum DRI havia sido até então acusado pela CVM no contexto de falha na prestação das informações exigidas pelo dispositivo em questão. A defesa citou, a título exemplificativo, os processos relacionados a acusações de violação ao art. 12 da ICVM nº 358/2002, nos cinco anos



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

precedentes, inclusive finalizados mediante celebração de TC⁶¹ e apontou que na maioria dos casos o DRI sequer consta entre os acusados. E quando assim figura, a imputação é formulada com base no já citado dever de transmitir as informações, assim que recebidas, às autoridades competentes. Em nenhuma hipótese se considerou que o DRI tivesse – ou devesse ter – qualquer outro meio de conhecer a posição dos acionistas na companhia, justamente porque não existe, sob a ICVM nº 358/2002, qualquer regra que imponha ao DRI a obrigação de obter, por conta própria, informações sobre a cadeia societária de seus acionistas. O fluxo estabelecido por aquela norma determina que a informação sobre a posição acionária dos acionistas da companhia parta deles. Neste caso específico, o DRI pode e deve se fiar nos dados prestados pelos acionistas. Seria, portanto, desarrazoado exigir que empreendesse uma investigação com órgãos reguladores estrangeiros para investigar se One Hill, Aventti Partners ou o Fundo tinham um vínculo em comum;

- (xxiv) A SPS se valeu de presunções frágeis que, sem contexto, contribuem apenas para dar suporte a narrativa fantasiosa de que o acusado e Nelson Tanure estariam alinhados em uma investida maquiavélica contra os acionistas da Petro Rio. Nenhuma informação que chegava formalmente ao conhecimento do acusado, na qualidade de DRI da Companhia, indicava que Nelson Tanure seria o beneficiário final daquelas entidades, como alega a SPS. Os próprios comunicados referentes ao art. 12 da Instrução CVM nº 358/2002 encaminhados por aquelas sociedades e pelo Fundo, e mesmo a inexistência da comunicação referida pelo art. 10 daquela norma apontavam em sentido inverso;
- (xxv) Uma vez afastada a frágil premissa de que Blener Mayhew saberia do vínculo existente entre One Hill, Aventti Partners e Société Mondiale, a tese acusatória referente à suposta inconsistência na caracterização dos conselheiros da Petro Rio como independentes é igualmente derrubada. Dado que o acusado desconhecia o beneficiário final daquelas entidades, o quadro que se tinha é que a Petro Rio era uma companhia com capital disperso, sem um controlador definido. Havia três acionistas relevantes, mas nenhum detinha participação suficiente para exercer o poder de controle isoladamente. Não havendo controlador, todos os conselheiros seriam independentes, como constava dos FRE;
- (xxvi) Os três conselheiros cuja independência se questionou foram eleitos pela primeira vez ao cargo de membros do CA da Petro Rio em 19.03.2014, antes até de o acusado ingressar na Petro Rio. Naquela oportunidade, destacou-se que *“todos os membros do Conselho de Administração ora eleitos preenchem os requisitos previstos no Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, sendo portanto considerados conselheiros independentes para fins do disposto no referido regulamento”*, não tendo havido qualquer protesto quanto a esse registro;
- (xxvii) Blener Mayhew viria a integrar os quadros da Companhia mais de um ano depois, em agosto de 2015. Naquele ano, One Hill e Aventti Partners alcançaram uma posição relevante na Petro Rio, mas não o suficiente para exercerem, isoladamente, o poder de controlá-la. Àquela altura, portanto (e assim como por ocasião da assembleia de 19.03.2014), a Petro Rio seguia sem um acionista controlador definido – ou pelo menos era isso que, com as informações disponíveis, se podia presumir. Se R.C.S., W.C.S. e P.G.Jr. eram independentes em 2014, eles continuariam sendo em 2016 e 2018. E não caberia ao

⁶¹ A defesa citou os seguintes processos: (i) PAS CVM nº RJ2012/1542; (ii) PAS CVM nº RJ2014/10384; (iii) PAS CVM nº 08/2009; (iv) PAS CVM nº RJ2014/10859; (v) Processo CVM nº RJ2015/10801; (vi) PAS CVM nº RJ2014/1020; (vii) PAS CVM nº RJ2014/8013; (viii) Processo CVM nº 19957.011050/2017-06; (ix) PAS CVM nº RJ2015/9443; (x) PAS CVM nº 19957.007841/2016- 42; e (xi) PAS CVM nº 19957.003224/2019- 11.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

DRI questionar um status definido, inclusive, em sede de assembleia geral. O FRe da Companhia apresentado depois da assembleia de 27.04.2018 trazia ainda uma declaração individual dos conselheiros confirmando sua independência;

- (xxviii) De todo modo, e independentemente desses esclarecimentos adicionais, o acusado não poderia saber que Nelson Tanure era o beneficiário final daquelas entidades e, assim, era impossível cogitar que os três conselheiros em questão poderiam não ser independentes;
- (xxix) Blener Mayhew questionou, ainda, porque apenas ele é acusado pela relação mantida entre os referidos conselheiros e aqueles acionistas. Nenhum dos conselheiros foi sequer ouvido no curso do IA, e nenhum deles, embora também ex-administradores, foi acusado por suas declarações à época – declarações essas que a tese acusatória, embora não o diga com todas as letras, deve invariavelmente pressupor falsas e irregulares, sob pena de incoerência. Para a defesa, isso transparece a obstinação acusatória da SPS, que, “*de traz pra frente*” – e esquivando-se de ouvir, envolver ou imputar quem estaria mais direta e inequivocamente relacionado aos fatos descritos, e que poderia inclusive contribuir para afastar de vez essa sanha sancionadora –, prefere ver no acusado um emissário onisciente de Nelson Tanure;
- (xxx) Seria bastante mais coerente – embora a SPS não tenha ido por este caminho – questionar o DRI não por frágeis premissas de onisciência, mas pelo que ele fez (ou deixou de fazer) a partir do momento em que surgiram especulações sobre a identidade do beneficiário final daqueles acionistas. Porém, também nesse cenário não se vislumbra qualquer irregularidade no proceder do acusado, uma vez que (a) não se tinha notícias de que aquelas especulações tivessem provocado qualquer impacto mais pronunciado sobre as ações de emissão da Companhia (caso em que talvez se pudesse alegar, com mais propriedade, um dever do DRI de inquirir os respectivos acionistas à época, com base no art. 4º, p.º, da ICVM nº 358/2002); (b) tampouco havia notícias de que a CVM ou a Bolsa tivessem, ao tempo do surgimento daquelas especulações, questionado a Petro Rio ou o acusado (como DRI) a esse respeito e para fins do dispositivo; (c) se o recurso às referidas sociedades estrangeiras e a uma intrincada cadeia societária no exterior tinha, como alega a SPS, o intuito de escamotear a identidade de Nelson Tanure como beneficiário final e controlador da Petro Rio, seria ingenuidade presumir que, questionadas, aquelas entidades forneceriam essa informação ao DRI, não se podendo dele exigir mais do que aquelas circunstâncias permitiam, pretendendo atribuir-lhe culpa por atos de terceiros ou limitações que se fizeram sentir sobre a própria atividade investigativa da CVM, que teve que recorrer a meios de que não dispunha o DRI, oficiando reguladores estrangeiros;
- (xxxi) Quanto ao investimento da Petro Rio em ações de emissão da Oi, mesmo no hipotético cenário em que Blener Mayhew realmente tivesse as estreitas ligações com Nelson Tanure imaginadas pela Acusação, não há como dizer que a aquisição de ações em questão teve como finalidade privilegiar interesses estranhos aos da Petro Rio. Não há sequer como dizer que violou seus processos de governança ou que lhe causou danos. Muito pelo contrário, ao fim e ao cabo, o investimento resultou em lucro significativo para a Petro Rio;
- (xxxii) À luz do art. 154 da LSA, não é a simples discordância em relação ao mérito da decisão comercial ou uma fraca presunção de articulação com terceiros que deve embasar o exame. Demonstrando-se um mínimo de racionalidade econômica em prol da companhia, não pode o órgão regulador sindicá-la a decisão e dizer que ela se deu em benefício de outra pessoa;
- (xxxiii) Não pôde ter acesso a todas as informações e diligências adotadas à época da aquisição de ações de emissão da Oi para que formulasse adequadamente suas razões de defesa, dado



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

que (a) renunciou ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores em agosto de 2019, quase um ano antes de tomar conhecimento da acusação; e (b) restaram determinadas pendências de natureza laboral entre a Petro Rio e o acusado, fazendo com que sua interação com a Companhia seguisse atualmente prejudicada;

- (xxxiv) Porém, nas respostas aos ofícios expedidos pelas áreas técnicas da CVM (mencionou manifestações do acusado de 12.09.2016, 04.11.2016 e 17.06.2019) pôde explicar em mais de uma oportunidade que a aquisição de ações de emissão da Oi se deu por razões puramente econômicas, norteadas pela natureza lucrativa de toda e qualquer sociedade anônima, tendo, além disso, apresentado extenso documento, datado de abril de 2016, que descrevia e sintetizava os estudos realizados pela área por ele comandada⁶²;
- (xxxv) Os então membros do CA da Petro Rio declararam à CVM, ainda no âmbito do Processo CVM nº SP2016/317, que, na reunião do CA de 08.08.2016, lhes foi apresentado relatório contendo os investimentos da Petro Rio, realizados por coordenação do acusado, após estudos da área financeira da Petro Rio, e os resultados até aquela data, dentre os quais constava a aquisição de ações emitidas pela Oi, tendo o CA ratificado tal investimento;
- (xxxvi) A SPS não mencionou qualquer etapa do processo decisório percorrido, preferindo fiar-se em frágeis e superficiais presunções, nem os resultados do investimento idealizado, proposto e conduzido pelo acusado, que, até 30 de setembro de 2016, havia sido de 101,15%, correspondente à média ponderada considerando ordinárias e preferenciais, tendo por base a variação entre preço médio de compra das ações e o preço de mercado da data em questão, tendo propiciado um efetivo ganho para a Petro Rio e seus acionistas, como já havia mencionado em resposta a questionamento da SEP. Essa informação teria sido também reproduzida nas demonstrações financeiras (“DFs”) da Petro Rio, conforme item 27 das Notas Explicativas às Informações Trimestrais de 30.09.2016 que, quanto a risco de mercado, pontuava: “[n]este período, a Companhia investiu, majoritariamente, em ações de uma mesma empresa, que se encontra em recuperação judicial, apostando em potencial valorização destes papéis” e informava que “os papéis adquiridos pela Companhia tiveram, até 30 de setembro de 2016, valorização média de 101,15%”;
- (xxxvii) O aumento na cotação dos papéis manteve-se ainda por um longo tempo. Nesse sentido, as DFs do exercício social de 2016 indicava uma valorização adicional da carteira na ordem

⁶² A defesa explicou que se trata de uma apresentação em slides intitulada “Oportunidades de Arbitragem”, que começa descrevendo que “[a]rbitragem é a negociação de ações de empresas sujeitas a tomada de controle” e que nela se “explora o fato de que disputas pela tomada de controle normalmente envolvem um grande prêmio no preço das ações da empresa”. Tratava-se, na visão da área financeira da Companhia, de situação que criaria, nas palavras do documento, “valor no curto prazo para o investidor”, na medida em que “[o] investidor compra as ações a preços baixo (sic) com a discrepância do preço gerada pela súbita demanda e prêmio de controle”. Nos dois slides seguintes, o documento descreve algumas oportunidades de investimento no Brasil alinhadas à estratégia que se descreveu acima. Entre tais oportunidades estavam empresas como Tim, Nextel, Gol, Saraiva, Queiroz Galvão, BTG Pactual, Eneva, OGX e, no meio de todas, a Oi. As empresas, organizadas em uma tabela, haviam sido minuciosamente estudadas, tendo-se coletado os dados que serviriam de apoio para decisão. O documento revela a conclusão de que, entre todas aquelas oportunidades, três investimentos se revelaram mais promissores: Gol, Oi e Queiroz Galvão. Nesse sentido, após recomendar um “estudo mais aprofundado destes targets para compra de ações e bonds das companhias”, o documento já listava os prós e contras de cada empresa, a fim de subsidiar a análise de riscos por parte da administração da Petro Rio. Em seguida, o documento foca naquele que, balanceados os prós e contras, se concluiu ser o investimento mais promissor: a compra de ações de emissão da Oi. Discrimina e detalha as perspectivas futuras da administração da Petro Rio a respeito dos dados financeiros da Oi, trazendo, ainda, uma série de outras análises a respeito da situação financeira da Oi e dos preços e condições de negociação de ações por ela emitidas e finaliza com a recomendação de compra de ações da Oi.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

de 63,12%. Os documentos do 1º ITR de 2017 apontaram que, naquele período, o aumento foi de 48,95%. Assim foi até o primeiro de trimestre de 2018 – até então, os demais documentos financeiros da Companhia registraram valorizações de 45,36%, 84,58% e 38,02% - quando, então, o aumento de valor das ações da Oi sinalizou uma desaceleração, tendo valorizado 8,54% no trimestre, momento em que a Petro Rio se desfez do investimento, restando evidente que a operação se deu nos estritos interesses da Petro Rio, originada na crença – posteriormente confirmada – de que os valores das ações de emissão da Oi se valorizariam e trariam rendimentos positivos;

- (xxxviii) Sem dispor de muito mais em favor de sua tese, a SPS apostou todas as suas fichas em um e-mail enviado por Nelson Tanure a representantes da Pharol – à época relevante acionista da Oi – de cujos destinatários não fazia parte o acusado. A partir desse evento, a SPS concluiu que “[t]ais constatações não deixam dúvidas de que Blener Mayhew, ao adquirir tão relevante participação acionária na Oi, no período compreendido entre os dias 02.06.2016 e 20.07.2016 (...) agiu atendendo aos interesses pessoais de Nelson Tanure (...) e não visando aos interesses da própria Companhia e da totalidade dos acionistas”;
- (xxxix) No entanto, a defesa pontuou que, nos termos da ICVM nº 358/2002, para fins de alterações significativas do capital social, são consideradas negociações relevantes somente aquelas que ultrapassem, no mínimo, o patamar de 5% da cifra – não tendo a Petro Rio chegado a tanto, tendo as Notas Explicativas às DFs deixado clara a falta de relevância das aquisições, citando, por exemplo, as relativas ao exercício social de 2016;
- (xl) Além disso, os trechos destacados pela SPS não parecem capazes de provar nenhum aspecto de uma imaginada articulação entre Petro Rio e Nelson Tanure, uma vez que (a) Blener Mayhew não estava entre os destinatários da correspondência e nem teve conhecimento dela, não servindo o documento como prova das imputações informacionais contra o acusado; (b) o referido e-mail integrava um contexto maior – e diferente – do sugerido pela SPS, tratando-se de um extenso e-mail escrito por Nelson Tanure, pelo qual apresentava, a outro investidor, um plano de reconstrução da então fragilizada Oi, não se podendo ignorar tal contexto e considerar as frases (já pouco elucidativas) isoladamente; (c) em momento algum a Petro Rio é mencionada no documento, tampouco nele se afirmou que os acionistas poderiam contar com a cooperação da Petro Rio ou do acusado; (d) tudo que abordou foi uma proposta de alinhamento entre dois importantes acionistas da Oi (Société Mondiale e Pharol), com o expresso objetivo de reerguer a empresa, nada havendo de irregular;
- (xli) Nesse cenário, não tem qualquer cabimento dizer, ainda mais diante de todo o racional econômico da decisão de investimento, que a Petro Rio agia como um *longa manus* de Nelson Tanure só porque ambos adquiriram os papéis em períodos relativamente próximos. Se algum alinhamento entre ambos ocorreu no âmbito da Oi, foi porque tinham o legítimo interesse de ver valorizadas as ações que detinham;
- (xlii) Quanto à alegada violação do objeto social da Petro Rio, à luz do art. 2º da LSA, não há nada de ilícito no fato de uma companhia explorar atividades relacionadas ao ramo de energia e, simultaneamente, participar do capital social de empresas de telefonia, exigindo-se apenas que essa possibilidade esteja prevista no estatuto social;
- (xliii) O estatuto social da Petro Rio expressamente previa que a Companhia poderia participar como sócia, acionista ou quotista em outras sociedades, quaisquer que fossem suas atividades. Na redação da regra estatutária, aliás, essa previsão vinha antes mesmo da discriminação das atividades ligadas à exploração de fontes de energia;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- (xliv) Por isso, o item 4.2 do FRe da Petro Rio já alertava o mercado sobre riscos que poderiam advir de atividades estranhas à exploração de óleo e gás, oferecendo, somente como um exemplo, a eventual aquisição de títulos de dívida de companhias de outros setores: *“Adicionalmente, a Companhia também está exposta a vários riscos de mercado que não são próprios às suas atividades na indústria de óleo e gás, tais como riscos de crédito de empresas, brasileiras ou não, que emitem títulos de dívidas (bonds) onde eventualmente a Companhia possa vir a investir seu caixa”*;
- (xlv) Não se pode sequer falar em descumprimento da política de investimentos da Petro Rio para dar suporte a acusação de infração ao art. 154 da LSA. A busca por participações em sociedades de outros ramos tanto não era estranha à Petro Rio que, antes de selecionar a Oi, o acusado analisou e refletiu sobre uma série de outras companhias dos mais diversos ramos econômicos (aviação civil, bancário, energia, outras companhias de telecomunicações etc.). O fato de a Oi ser de setor diverso daquele em que atuava a Petro Rio não indicava, portanto, nem que o objeto social da Petro Rio tivesse sido desrespeitado (ou que o escopo principal daquela companhia não tivesse sido perseguido), nem que o acusado, ignorando as regras estatutárias aplicáveis, a tenha selecionado para beneficiar Nelson Tanure;
- (xlvi) Também não corrobora a tese acusatória o fato de o CA da Petro Rio ter ratificado a operação depois de realizada. A posterior confirmação de atos societários pelo órgão social competente não é incomum na vida das companhias. Trata-se de uma aplicação do que se costuma chamar de “princípio da sanabilidade dos atos societários”;
- (xlvii) No caso concreto, a operação foi informada, refletida e executada nos estritos interesses da Petro Rio. E, na sequência, foi ratificada pela unanimidade dos membros do CA da Petro Rio na reunião ocorrida em 08.08.2016. Tanto os conselheiros que a Acusação disse serem ligados a Nelson Tanure como aqueles tidos por independentes votaram por aprovar a aquisição de ações de emissão da Oi. O fato de a matéria ter sido levada ao CA demonstra que o acusado nada tinha a esconder nem planejava de qualquer forma se esquivar dos procedimentos internos da Petro Rio;
- (xlviii) Até mesmo a SEP reconheceu inexistirem infrações a quaisquer normas no caso concreto, em textual: *“No caso em exame, porém, uma eventual inobservância da formalidade interna para que este investimento fosse realizado não parece ser indicativa de infrações a tais normas. Note-se, inclusive, que o conselho de administração veio a posteriormente posicionar-se de modo favorável ao investimento, esvaziando ainda mais a discussão sobre a necessidade de uma manifestação prévia nesse sentido”*. Mesmo assim, a SPS, preferindo manter-se escorada em sua frágil tese acusatória e, novamente sem desenvolver o seu ponto, insistiu que a falta de aprovação prévia por parte do CA poderia indicar uma submissão do acusado aos interesses de Nelson Tanure;
- (xlix) A não divulgação da operação de aquisição de participação acionária na Oi como fato relevante nada teve a ver com algum conluio entre o acusado e Nelson Tanure. Os motivos são muito simples, embora não enfrentados pela SPS: na avaliação da Petro Rio, consideradas as atividades sociais como um todo – e não simplesmente um percentual descontextualizado –, a operação não se encaixava no art. 2º da ICVM nº 358/2002; e
- (l) Referida questão foi apenas incidentalmente referida pela SPS e já foi objeto de acusação específica e TC anterior celebrado pelo acusado, no Processo CVM nº SP-2016-317. Não obstante, reiterou a defesa que os documentos relativos às DFs da Petro Rio davam conta de que a participação adquirida na Oi não havia se dado em volume relevante. Assim se



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

deu, por exemplo, no item nº 4 das Notas Explicativas das DFs da Petro Rio relativas ao exercício social findo em 31.12.2016. Trata-se, naturalmente, de reflexo do entendimento da administração acerca daquele investimento frente às demais particularidades da empresa – e prova de que a Petro Rio, se não o divulgou por fato relevante, o fez não para ocultá-lo, mas por entender que esse não era o caso, por não ser significativo o suficiente para ser considerado um fato relevante em meio aos negócios sociais. Na visão da administração, outros fatos até então em andamento é que tinham o condão de afetar a cotação das ações de emissão da Petro Rio.

46. Ao final, Blener Mayhew pugnou pela sua absolvição.

VI.3 – Defesa de Nelson de Queiroz

47. Nelson de Queiroz alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pelo seguinte:

- (i) O único ofício que a SPS encaminhou ao acusado e que supostamente originou a acusação foi endereçado a ele como pessoa física, e não na qualidade de administrador de empresa emissora de valores mobiliários, tampouco como administrador de participante do mercado, sem qualquer menção a essa qualidade no Ofício nº 65/2019-CVM/SPS/GPS-2;
- (ii) As perguntas que foram formuladas pela SPS relacionavam-se ao conhecimento pessoal dele acerca de diversos fatos atrelados à JG Petrochem e a sua controladora, JG LLC, tendo o acusado esclarecido na referida ocasião os fatos que eram de seu conhecimento pessoal;
- (iii) As indagações feitas diziam respeito a questões de ordem administrativa da JG Petrochem, não abrangidas no escopo jurisdicional e de competência da CVM. Ainda que se entendesse que a JG Petrochem estaria sob a jurisdição da CVM, o acusado pessoalmente não estava;
- (iv) É incompreensível que a SPS coloque no polo passivo de um PAS pessoa física, administradora de uma sociedade limitada, por não ter fornecido informações, e não tenha acusado simplesmente a própria JG Petrochem por embaraço à fiscalização;
- (v) A JG Petrochem sequer foi notificada a prestar esclarecimentos neste PAS, nem fora Nelson de Queiroz, na qualidade de seu representante. A fiscalização sobre a JG Petrochem se deu por meio de ofício respondido em outro processo, em 2016, já encerrado por meio de TC. A última vez que a JG Petrochem prestou esclarecimentos à CVM foi em 04.04.2016, em resposta ao Ofício nº 67/2016-CVM/SEP/GEA-3, de outra gerência em outro processo;
- (vi) Sequer poderia ser acusado ou responsabilizado como diretor de JG Petrochem, caso fosse essa a intenção da SPS. Querer responsabilizá-lo como tal violaria a personalidade jurídica da JG Petrochem, bem como a premissa legal de que o representante de pessoa jurídica é mero representante, não podendo ser acusado por ato praticado em nome da empresa;
- (vii) A CVM não tem competência legal para punir administradores de companhias fechadas, muito menos de sociedades limitadas, que não se encontram na sua abrangência jurisdicional. A competência da CVM está adstrita a fiscalizar os participantes do mercado e, certamente, a acusação não preenche esse requisito formal, até mesmo porque não houve qualquer indicação de que era fiscalizado enquanto administrador da JG Petrochem;
- (viii) Considerando que Nelson de Queiroz não recebeu, nem respondeu, como administrador de empresa participante do mercado, o ofício apontado neste PAS como motivador de sua condenação, resta patente a ilegalidade da acusação e a ilegitimidade passiva do acusado;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- (ix) Ficava claro que o foco da SPS era o pai de Nelson de Queiroz e que o desejo da SPS de atingi-lo foi o real motivo para o Ofício nº 65/2019-CVM/SPS/GPS-2 lhe ter sido enviado, em caráter pessoal, e para ter formulado a acusação contra Nelson de Queiroz, por ser filho de Nelson Tanure, nada além, violando os princípios da impessoalidade e da razoabilidade; e
 - (x) Não há que se falar em embaraço à fiscalização de sua parte, uma vez que jamais se negou a colaborar com as investigações, tendo apresentado as devidas respostas a todos os questionamentos a ele direcionados, assim como o fez a JG Petrochem, sendo certo que sequer foi intimado pessoalmente para prestar qualquer tipo de esclarecimento.
48. No mérito, Nelson de Queiroz argumentou, em resumo, que:
- (i) Os fatos revelam que sua conduta, ao apresentar resposta ao único ofício que lhe foi enviado, não se enquadra no tipo embaraço à fiscalização, eis que atendeu, de pronto e dentro do prazo estabelecido, à solicitação de prestação de informações, respondendo, dentro das suas possibilidades físicas e do que tinha conhecimento, a todas as perguntas;
 - (ii) De acordo com julgados recentes da CVM, para caracterizar o embaraço à fiscalização, são requeridos dois requisitos fundamentais: (a) a solicitação pela CVM de informações e documentos que existam e estejam em posse de pessoa sujeita à atuação fiscalizadora da CVM, nos termos do art. 9º, I, da Lei nº 6.385/1976; e (b) a conduta do agente, omissiva ou comissiva, no sentido de, intencionalmente, impedir ou dificultar a obtenção das informações ou documentos solicitados;
 - (iii) Com relação ao elemento subjetivo do ilícito, em linha com a exigência geral relativa aos PAS da CVM, há necessidade de dolo, de haver a intenção do agente de obstruir a atuação fiscalizadora da CVM. Não houve dolo no caso dos autos, uma vez que respondeu a todos os questionamentos, que lhe foram enviados por um único ofício, não se podendo presumir o dolo, sob o fundamento de que as respostas apresentadas seriam incompletas, apenas porque informou não ter conhecimento sobre determinadas questões. A SPS não reiterou os questionamentos feitos a Nelson de Queiroz, muito menos o intimou pessoalmente para prestar depoimento, tendo formulado perguntas ao acusado em apenas uma ocasião;
 - (iv) Em momento algum se negou a colaborar, não houve destruição de documentos nem qualquer ato similar, razão pela qual não se encontra nos autos qualquer indício de que teria atuado para prejudicar as investigações, sendo que tal ausência revela, inequivocamente, não ter havido dolo e, por consequência, inexistir o alegado e despropositado embaraço;
 - (v) O fato de Nelson de Queiroz e Nelson Tanure terem relação de parentesco não é suficiente para a presunção de dolo por parte do acusado. Não pode a Acusação querer se valer dessa relação para afastar o seu ônus de provar o conhecimento da parte acerca de determinada informação que não tenha sido alegadamente fornecida. Quando o Defendente recebeu o Ofício 65, em 29.05.2019, não tinha conhecimento acerca dos investidores da JG LLC, até o nível de pessoa física, na constituição da JG Petrochem, que se deu anos antes, em 2013. Em inúmeros casos, a CVM já se manifestou no sentido de que a existência de relação de parentesco ou amizade não é suficiente para indicar a ciência de determinada informação;
 - (vi) No que se refere à resposta apresentada quando questionado sobre o processo de sua escolha para ser representante legal da JG LLC e administrador da JG Petrochem, simplesmente respondeu não saber sobre a questão, algo que resta absolutamente condizente com o contexto fático, tendo em vista que tal decisão foi, de fato, tomada sem a sua presença, não



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

havendo que se falar em dolo de embaraço à fiscalização por conta disso. Também de acordo com a jurisprudência da CVM, a mera negativa de justificativa de um fato subjetivo constante da investigação não pode ser considerada como embaraço à fiscalização;

- (vii) Do mesmo modo, é tranquila a jurisprudência administrativa da CVM e do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (“CRSFN”), no sentido de que o embaraço à fiscalização exige a demonstração de dano ou prejuízo à atuação fiscalizatória, o que não ocorreu. No caso concreto, a SEP e a SPS requisitaram, ao acusado, no segundo semestre de 2019, a “[r]elação de investidores, até o nível de pessoa natural da JG Petrochem, incluindo os endereços, e-mails e eventuais dados para contato que V.Sa. dispunha”, informação que não foi fornecida pelo acusado, simplesmente porque ele não a detinha, e que, aliás, foi a única informação ou documento solicitado não entregue à fiscalização. A conduta do acusado não gerou qualquer prejuízo à atividade fiscalizatória da CVM, sobretudo em função de as informações requisitadas pela SPS terem, ao final e pouquíssimo tempo após, sido obtidas pela Autarquia por meio de ofício aos órgãos em que tais informações se encontram armazenadas, conforme se denota do RI, que faz referência a informações trocadas com autoridades de outros países. Provavelmente por tal motivo, a SPS deixou de intimá-lo a prestar depoimento ou até mesmo enviar-lhe novo ofício;
- (viii) O Colegiado da CVM já julgou exagerada a imputação de embaraço à fiscalização quando o acusado não entregou o documento requisitado, mas havia a possibilidade de serem realizadas diligências adicionais com vistas à obtenção da documentação pela área técnica;
- (ix) Outro precedente já ressaltou que a imputação de embaraço à fiscalização somente tem sua aplicação devidamente justificada quando se verifica que a ausência de informações ou a sua prestação de forma incorreta de fato teria comprometido a instrução processual, acarretando, por exemplo, a cognição parcial dos fatos, o que não ocorreu no caso concreto. O Ofício nº 67/2016-CVM/SEP/GEA-3 foi devidamente respondido nos autos do Processo CVM nº SP 2015-33, processo que já fora usado mais de uma vez para instruir outros feitos na CVM, a revelar que possui conteúdo esclarecedor acerca das questões ali tratadas. Alegar que a manifestação apresentada pelo acusado, na qual ele fez referência à resposta ao Ofício nº 67/2016, teria prejudicado a instrução processual é contraditório e não se coaduna com o entendimento esposado pelo Colegiado em seus julgados pretéritos;
- (x) Jamais poderia incorrer em embaraço à fiscalização por conta de suas respostas à CVM, uma vez que não restou comprovado neste PAS qualquer prejuízo à atividade fiscalizatória, sobretudo porque, na pior das hipóteses, teria deixado de ser apresentada informação pontual – que não era de conhecimento de Nelson de Queiroz e que não lhe diziam respeito – a qual, em seguida, veio a ser obtida pela fiscalização por outros meios;
- (xi) Não pode igualmente ser condenado por embaraço à fiscalização neste PAS, uma vez que permitir tal punição representaria verdadeira violação ao seu direito ao silêncio, estabelecido pelo art. 5º, incisos LV e LXIII, da CRFB e aplicável em todo gênero de processo de caráter punitivo em nosso ordenamento jurídico. O referido direito decorre do princípio latino *nemo tenetur se detegere*, segundo o qual aquele que se encontra sob o crivo da atividade investigativa estatal não pode sofrer qualquer prejuízo por omitir-se de colaborar com atividade probatória da acusação. O direito ao silêncio é uma garantia do acusado, que alberga assim qualquer conduta que vise a sua não colaboração, o que sequer se verifica nos autos, dado que o acusado forneceu as informações a que tinha acesso;
- (xii) A Acusação sequer leva em consideração fato da mais relevante importância, que foi o



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

pedido que fez, em 07.06.2019, para ter acesso integral aos autos do respectivo processo para saber do que se tratava, negado pela CVM. A parca informação que foi fornecida à Nelson de Queiroz não lhe permitia saber em que qualidade ele estava sendo questionado e muito menos o objeto e a finalidade da apuração em curso. Por não saber o que se apurava, seria legítimo e natural que exercesse o direito constitucional de nada responder; e

- (xiii) Apesar de lhe ser facultado nada responder – dado o seu desconhecimento a respeito do que se apurava –, optou por responder ao único ofício que lhe fora enviado, sem omitir, manipular ou destruir documentos e informações. O embaraço à fiscalização exige, além do inegável dano à instrução processual – como descrito pela jurisprudência administrativa da CVM e do CRSFN –, elementos que sejam qualificados e graves, como a manipulação ou destruição de documentos e provas, o que não ocorreu no caso.

49. Em conclusão, Nelson de Queiroz requereu sua absolvição.

50. Por ocasião das defesas, todos os Acusados manifestaram a intenção de celebrar TCs.

VIII. DAS PROPOSTAS DE TERMO DE COMPROMISSO

51. Os Acusados apresentaram oportunamente suas propostas de celebração de TC⁶³. Nelson Tanure e Nelson de Queiroz, em petição conjunta, propuseram, com vistas à imediata extinção deste PAS, o pagamento dos montantes de R\$ 600.000,00 e R\$ 50.000,00, respectivamente. Blener Mayhew, por sua vez, propôs pagar o montante de R\$ 600.000,00.

52. A PFE não apontou óbice jurídico à celebração de TC com os Acusados⁶⁴.

53. O Comitê de Termo de Compromisso (“CTC” ou “Comitê”) entendeu que o caso seria vocacionado à celebração de acordo, mas considerou as propostas apresentadas aquém do que seria conveniente e oportuno para desestimular as condutas apontadas na peça acusatória, em atendimento à finalidade preventiva do TC, tendo sugerido o seu aprimoramento, nos seguintes termos⁶⁵:

- (i) Para Nelson Tanure: (a) assunção de obrigação pecuniária no montante de R\$ 14.400.000,00, em parcela única, em benefício do mercado de valores mobiliários, por intermédio de seu órgão regulador; e (b) deixar de exercer, pelo período de 10 (dez) anos, a contar da data de publicação do TC, o cargo de administrador (Diretor ou Conselheiro de Administração) e de Conselheiro Fiscal de companhia aberta;
- (ii) Para Nelson de Queiroz: (a) assunção de obrigação pecuniária no montante de R\$ 2.400.000,00, em parcela única, em benefício do mercado de valores mobiliários, por

⁶³ Docs. 1110709 e 1121144.

⁶⁴ Cf. PARECER n. 00076/2020/GJU-2/PFE-CVM/PGF/AGU, de 11.11.2020, e respectivos despachos (Doc. 1157115). A PFE assim manifestou-se: “Em conclusão, dada a gravidade dos fatos narrados, há que se ter em pauta os demais princípios e regras que informam o mercado de valores mobiliários, de sorte a que seja avaliada a conveniência e oportunidade do exercício da atividade consensual pela CVM no caso concreto, com vistas ao efetivo atendimento do interesse público, matéria afeta à atribuição do Comitê de Termo de Compromisso. Outrossim, a gravidade das infrações, bem como o descumprimento reiterado das normas exaradas por esta CVM, apontam para necessidade de avaliação da efetividade da celebração do termo de compromisso no caso concreto, notadamente no que toca ao seu caráter profilático e educativo, matéria afeta, por igual, à discricionariedade do Comitê de Termo de Compromisso”.

⁶⁵ Docs. 1182210 e 1182238.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

intermédio de seu órgão regulador; e (b) deixar de exercer, pelo período de 7 (sete) anos, a contar da data de publicação do TC, o cargo de administrador (Diretor ou Conselheiro de Administração) e de Conselheiro Fiscal de companhia aberta; e

- (iii) Para Blener Mayhew: (a) assunção de obrigação pecuniária no montante de R\$ 1.800.000,00, em parcela única, em benefício do mercado de valores mobiliários, por intermédio de seu órgão regulador; e (b) deixar de exercer, pelo período de 2 (dois) anos, a contar da data de publicação do TC, o cargo de administrador (Diretor ou Conselheiro de Administração) e de Conselheiro Fiscal de companhia aberta.

54. Blener Mayhew comunicou, então, que desistia da proposta apresentada⁶⁶.

55. Os outros dois acusados, por sua vez, apresentaram novas propostas ao CTC, contemplando os valores de contrapartida financeira sugeridos pelo Comitê, mas sem a assunção das obrigações não financeiras acima referidas⁶⁷, razão pela qual o CTC as considerou ainda insuficientes, tendo comunicado que recomendaria ao Colegiado sua rejeição⁶⁸.

56. Em seguida, Nelson Tanure e Nelson de Queiroz desistiram das respectivas propostas⁶⁹.

57. Por fim, foram apresentadas novas propostas de TC, por Nelson Tanure e Nelson de Queiroz, em 05.12.2022, e por Blener Mayhew, em 06.12.2022, fora do prazo de até 30 (trinta) dias após a apresentação de defesa, a que alude o art. 82, §2º, da Resolução CVM (“RCVM”) nº 45/2021.

58. Nelson Tanure e Nelson de Queiroz, propuseram, em petição conjunta, com vistas à imediata extinção deste PAS, o pagamento dos montantes de R\$ 3.000.000,00 e R\$ 450.000,00 respectivamente. Blener Mayhew, por sua vez, propôs pagar à CVM o montante de R\$ 850.000,00. Nas novas propostas de TC, os Acusados questionaram, ainda, os critérios adotados pelo CTC durante as tratativas de negociação das propostas anteriores⁷⁰.

59. Após manifestação da PFE⁷¹, as novas propostas foram submetidas à deliberação do Colegiado, na forma do art. 84, §1º⁷² da RCVM nº 45/2021. Em reunião de 28.02.2023, o Colegiado rejeitou as novas propostas, à luz da ausência de interesse público em sua análise e negociação e, ainda, dada a inexistência de conveniência e oportunidade na solução consensual deste PAS⁷³.

⁶⁶ Doc. 1192236.

⁶⁷ Doc. 1226456.

⁶⁸ Doc. 1235162.

⁶⁹ Doc. 1236834.

⁷⁰ Docs. 1661097 e 1661345.

⁷¹ Em sua manifestação, a PFE concluiu que, no caso concreto, não se mostravam presentes os pressupostos que autorizam a adoção de solução consensual pela Administração Pública, haja vista que: (i) não há direito subjetivo à celebração de acordo; (ii) não se vislumbrou pacificação social com a celebração do acordo; e (iii) não há ganhos de celeridade e eficiência, tratando-se de proposta extemporânea, apresentada poucos dias antes da data originalmente designada para o julgamento do processo administrativo sancionador (Doc. 1718629).

⁷² “§ 1º Ouvida a PFE quanto à legalidade da proposta, o Relator deve submeter a matéria à apreciação do Colegiado com proposta de aceitação ou rejeição da proposta”.

⁷³ Doc. 1736270.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

IX. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO, INCIDENTES PROCESSUAIS E Pauta para Julgamento

60. Na reunião do Colegiado de 20.04.2021, fui sorteada relatora deste PAS⁷⁴.
61. Em 21.10.2021, fui informada de que Nelson Tanure e Nelson de Queiroz haviam ajuizado ação anulatória de processo administrativo em face da CVM (“Ação Anulatória”) pleiteando o reconhecimento (i) da nulidade da peça acusatória, por violação ao direito dos autores de acesso aos autos na fase de inquérito; ou, subsidiariamente, (ii) da nulidade das decisões proferidas pelo CTC, por violação aos princípios da anterioridade, isonomia e impessoalidade ou por vício de motivação⁷⁵.
62. Em 14.12.2022, o Colegiado deliberou pelo não reconhecimento da conexão entre este PAS e o PAS CVM nº 19957.005866/2018-73, suscitada pela defesa de Nelson Tanure⁷⁶.
63. Este PAS havia sido inicialmente pautado para julgamento na sessão de 16.12.2022⁷⁷. No entanto, o processo foi retirado de pauta⁷⁸, por terem sobrevivendo novas propostas de TC, apresentadas pelos Acusados poucos dias antes da data designada para o julgamento. Com a rejeição das novas propostas pelo Colegiado, foi publicada, em 16.03.2023, nova pauta de julgamento no diário eletrônico da CVM⁷⁹, em cumprimento ao disposto no art. 49 da RCVm nº 45/2021.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2023.

Flávia Sant’Anna Perlingeiro

Diretora Relatora

⁷⁴ Doc. 1243092.

⁷⁵ Ofício n. 00503/2021/GJU-3/PFE- CVM/PGF/AGU (Doc. 1369460). Além disso, em 19.07.2022, ao opinar acerca de incidente processual suscitado pela defesa, a PFE concluiu que este PAS se encontrava sob sigilo integral, a partir de 13.07.2022, para dar completa efetividade à decisão judicial que decretara o segredo de justiça, na Ação Anulatória (e na qual foram disponibilizados os autos deste PAS). Contudo, em manifestação posterior, de 10.02.2023, a PFE, com base em despacho judicial proferido na Ação Anulatória, reviu esse entendimento, concluindo “*não haver qualquer incompatibilidade entre o Segredo de Justiça decretado no autos judiciais e os DESPACHOS - DFP nº 1541548 e 1556826 no presente feito sancionador, devendo o PAS CVM nº 19957.009206/2018-61 ser processado e julgado em observância das normas de sigilo de dados pessoais e informações financeiras, conforme a sua aplicação pela Jurisprudência Administrativa do Colegiado desta CVM*” (docs. 1560767 e 1719164).

⁷⁶ Em que pese não ter havido distribuição por conexão, ambos os PAS haviam sido coincidentemente sorteados para minha relatoria, o que possibilitava, inclusive, que fossem julgados numa mesma data, como, aliás, havia sido inicialmente pautado. Porém, às vésperas da data originalmente designada para julgamento (16.12.2022) sobrevieram incidentes processuais em ambos os processos. Por isso, optei por submeter, desde logo, a questão atinente ao reconhecimento, ou não, de conexão, diretamente ao Colegiado, em reunião administrativa, como faculta a RCVm nº 45/2021, a fim de que o Colegiado pudesse sobre ela se pronunciar mesmo antes do julgamento do PAS CVM nº 19957.005866/2018-73, que continuou previsto para ocorrer em 16.12.2022, como de fato ocorreu.

⁷⁷ Cf. pauta de sessão de julgamento publicada no Diário Eletrônico da CVM, em 21.11.2022 (Doc. 1652470).

⁷⁸ Doc. 1668973.

⁷⁹ Doc. 1740541.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.009206/2018-61

Reg. Col. 2139/21

Acusados: Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure
Blener Braga Cardoso Mayhew
Nelson de Queiroz Sequeiros Tanure

Assunto: Apurar eventual responsabilidade por infração (i) aos arts. 10 e 12 da Instrução CVM nº 358/2002; (ii) ao art. 116, p.º, da Lei nº 6.404/1976; (iii) ao art. 1º, III, e p.º, I, da Instrução CVM nº 491/2011; (iv) ao item 15.1 ou, alternativamente, ao item 15.2, e item 12.5, do Anexo 24, da Instrução CVM nº 480/2009; e (v) ao art. 154 da Lei nº 6.404/1976.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SPS em face de Nelson Tanure, Blener Mayhew e Nelson de Queiroz, para apuração de responsabilidades por infrações (i) aos arts. 10 e 12 da Instrução CVM (“ICVM”) nº 358/2002; (ii) ao art. 116, p.º, da Lei nº 6.404/1976 (“LSA”); (iii) ao art. 1º, inciso III, e p.º, inciso I, da ICVM nº 491/2011; (iv) ao item 15.1 ou, alternativamente, ao item 15.2, e item 12.5, do Anexo 24, da ICVM nº 480/2009; e (v) ao art. 154 da LSA.
2. Como relatado, a acusação se originou de fatos apurados em processos administrativos abertos pela SEP, a partir de reclamações de investidores, relacionadas (i) à emissão privada das Debêntures conversíveis em ações realizada, em 2014, pela Petro Rio; e (ii) a supostas irregularidades referentes a investimentos realizados pela Petro Rio em ações de emissão da Oi; e, ainda, (iii) a eventos societários ocorridos no âmbito da GPC, envolvendo a acionista minoritária Sky.
3. Com base em elementos colhidos nos Processos de Origem², foi aberto, em apartado, ainda pela SEP, o Processo Antecedente³, em que foram levantadas informações que indicariam possível prática de infrações administrativas por parte de Nelson Tanure e de pessoas a ele ligadas⁴, cuja

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).

² PA CVM nºs SP-2015/33 e SP-2015/37 (anexado ao anterior), SP-2016/316, 19957.009380/2016-42 e SP-2016/317.

³ PA CVM nº 19957.003283/2017-2, anexado aos autos eletrônicos deste PAS.

⁴ A partir das investigações havidas nos Processos de Origem – e sem prejuízo dos demais encaminhamentos propostos naqueles processos, em relação a outras questões específicas lá analisadas e que não chegaram a constituir objeto deste PAS –, foi aberto, em apartado, o Processo Antecedente, no âmbito do qual a SEP identificou um padrão recorrente nas



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

apuração, no entanto, demandou o aprofundamento das investigações, ensejando o IA⁵.

4. Ao final das investigações, ao ver da SPS, foram identificadas diversas infrações à legislação do mercado de capitais e a normativos da CVM e formuladas as seguintes acusações:

(i) Nelson Tanure foi acusado:

(a) por não ter apresentado informações acerca de negociações relevantes realizadas, indiretamente, com ações da Petro Rio, por meio das sociedades JG Petrochem, Aventti Partners e One Hill e pelo fundo de investimento Soci  t   Mondiale, nos quais o acusado detinha participa  o indireta, em viola  o ao art. 12 da ICVM n   358/2002, por atua  o conjunta dos referidos acionistas representando os interesses do acusado;

(b) por ter deixado de comunicar ao DRI da Petro Rio sua condi  o de controlador acion  rio da Companhia, para fins de divulga  o de fato relevante acerca da aquisi  o do controle da Petro Rio, em viola  o ao art. 10 da ICVM n   358/2002; e

(c) por abuso do poder de controle ao ter promovido, na qualidade de detentor indireto da maioria do capital votante da Petro Rio, a utiliza  o de caixa da Companhia para adquirir a  es de emiss  o da Oi, em viola  o ao art. 116, p.  ., da LSA; e

(d) por Embara  o    Fiscaliza  o, por n  o ter apresentado resposta, ou ter apresentado respostas incompletas e/ou inverd  icas, aos   cios em que a CVM o intimaram a fornecer informa  es, como previsto no art. 1  , III, e p.  ., I, da ICVM n   491/2011;

(ii) Blener Mayhew foi acusado:

(a) na qualidade de DRI da Petro Rio e nos termos do art. 45 da ICVM n   480/2009:

(a.1) por ter divulgado formul  rios de refer  ncia com informa  es incompletas, a partir de 15.12.2015, omitindo que Nelson Tanure detinha o controle da Petro Rio, em viola  o ao item 15.1 do Anexo 24 da ICVM n   480/2009; ou, alternativamente (independentemente da efetiva caracteriza  o do grupo de sociedades vinculadas a Nelson Tanure como controladoras de fato da Petro Rio), por ter omitido informa  o sobre a atua  o em conjunto do grupo de sociedades vinculadas a Nelson Tanure (cf. art. 12 da ICVM n   358/2002), em viola  o ao item 15.2 da ICVM n   480/2009; e

(a.2) por ter informado como “independentes” conselheiros que tinham liga  o com Nelson Tanure, controlador indireto da Petro Rio, infringindo o item 12.5 do Anexo 24 da ICVM n   480/2009; e

(b) na qualidade de Administrador da Petro Rio, por ter utilizado caixa da Companhia para adquirir a  es de emiss  o da Oi, atendendo interesses do controlador indireto da

companhias abertas supracitadas, a saber: (i) os investidores diretos de tais companhias eram PJs controladas por outras PJs ou ve  culos de investimento domiciliados no exterior; (ii) n  o obstante a dificuldade de se obter informa  es oficiais, havia relatos de diversas fontes da imprensa associando tais ve  culos a Nelson Tanure; (iii) as pessoas naturais que passaram a compor a administra  o de tais companhias ap  s o investimento desses ve  culos tinham, em geral, liga  es profissionais pret  ritas ou at   de parentesco com Nelson Tanure; e (iv) os ve  culos aparentavam agir em interesse comum nas suas atua  es nas vidas societ  rias dessas diferentes companhias. A SEP pontuou, ainda, que foram realizadas, nos Processos de Origem, tentativas de se chegar aos benefici  rios finais desses ve  culos, por  m, sem sucesso.

⁵ IA CVM n   19957.009206/2018-61.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

companhia, em infração ao art. 154 da LSA; e

- (iii) Nelson de Queiroz foi acusado por Embaraço à Fiscalização, na qualidade de sócio-administrador e responsável legal pela JG Petrochem, por não ter apresentado resposta, ou ter apresentado respostas incompletas e/ou inverídicas, aos Ofícios da CVM que o intimaram a fornecer informações, como previsto no art. 1º, III, e p.º, I, da ICVM nº 491/2011.

5. Feita essa breve introdução, passo ao exame do caso, iniciando pela análise das questões preliminares suscitadas pelas defesas⁶.

II. PRELIMINARES

a) Nulidade da Acusação

6. Em preliminar, a defesa de Nelson Tanure arguiu a nulidade da acusação por violação a direitos legais e constitucionais do acusado. Para a defesa, as investigações no bojo do Inquérito Administrativo que deu origem a este PAS foram eivadas de graves vícios, tendo sido conduzidas à margem da legalidade, com abuso de autoridade e em violação a direitos fundamentais do acusado.

7. Como relatado, Nelson Tanure (e Nelson de Queiroz) ajuizaram ação em face da CVM, requerendo a anulação deste PAS por cerceamento de defesa, valendo-se basicamente das mesmas alegações apresentadas como matéria preliminar em sua defesa administrativa⁷.

8. Porém, tendo em vista a independência entre as instâncias judicial e administrativa, e inexistindo qualquer provimento judicial que impeça o regular trâmite deste PAS, entendo que a pendência da demanda anulatória em questão não impossibilita que o Colegiado conheça do mesmo tema e sobre ele decida, em âmbito administrativo.

9. Ademais, não há como se ter previsão quanto a quando o referido processo judicial será julgado em definitivo, inclusive ante a possibilidade de, conforme o caso, a discussão em juízo prolongar-se em virtude de incidentes processuais supervenientes ou ante a interposição de eventuais recursos às instâncias superiores pelas partes, devendo-se buscar a solução deste processo administrativo sancionador num prazo razoável, inclusive em vista dos prazos prescricionais aplicáveis à Administração Pública, consoante previstos na Lei nº 9.873/1999.

10. Cabe analisar, então, se assiste razão à defesa.

⁶ Como explicitado no Relatório, em suas razões de defesa, Nelson Tanure requereu, ainda, a distribuição deste processo por conexão ao PAS CVM nº 19957.005866/2018-73. Em que pese a distribuição não ter sido feita por conexão, coincidentemente ambos os PAS foram originalmente sorteados para minha relatoria. Todavia, em vista do referido requerimento formulado pela defesa, o Colegiado, em reunião de 14.12.2022, conheceu do incidente processual e deliberou pelo não reconhecimento da alegada conexão entre os processos (doc. 1668599). Observo, ainda, que o PAS CVM nº 19957.005866/2018-73 foi julgado, separadamente, em 16.12.2022.

⁷ Docs. 1540402 e 1540403. Na ação anulatória, os acusados questionam, ainda, a validade de deliberações do CTC acerca de proposta de TC por eles apresentada.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

11. Alegou o acusado que, ao ter sido intimado a oferecer manifestação prévia, requereu acesso integral aos autos do processo, mas a SPS lhe disponibilizou apenas sete documentos (de um total de aproximadamente 100 juntados aos autos do IA à época), que sequer lhe permitiam entender, minimamente, do que se tratava a investigação em curso⁸. Narrou, ainda, que protestou e apresentou novo pedido de vista e cópia dos autos, que foi novamente negado pela SPS, a qual, além disso, teria utilizado o episódio para fundamentar a acusação de embaraço à fiscalização contra o acusado.

12. Nelson Tanure argumenta, em suma, ser nula a acusação contra si formulada, em virtude de não ter tido acesso integral aos autos do Inquérito Administrativo antes da instauração deste PAS.

13. Para a defesa, não caberia o argumento de que todos os demais documentos existentes no IA naquela data se enquadrariam nas excepcionalíssimas hipóteses de sigilo e que, por isso, teria sido legítimo, à época, omiti-los do acusado, dado que, dentre os inúmeros documentos que a SPS deixou de então disponibilizar, havia (a) ofícios enviados à BM&F Bovespa Supervisão de Mercados – BSM; (b) pedidos de vista formulados por terceiros (inclusive jornalistas); (c) ofícios enviados a diversas instituições financeiras requerendo cópia de documentos; (d) respostas das referidas instituições financeiras; e (e) ofícios enviados aos demais acusados nos autos deste PAS, requerendo informações relativas ao vínculo de Nelson Tanure com determinadas sociedades, os quais, dentre vários outros existentes nos autos, não continham informações sigilosas e deveriam ter sido disponibilizados ao acusado, por ocasião da formulação de pedido de vista dos autos, de modo que, se a SPS entendesse que um ou outro trecho dos documentos deveria ser tratado com sigilo, caberia tarjá-lo, mas jamais se poderia desmembrar o processo, até que restassem apenas sete peças.

14. Cabe, aqui, desde logo, um registro importante. O acusado faz referência a sete documentos constantes dos autos eletrônicos do IA. Verifico, contudo, que o Processo Antecedente estava anexado aos autos do IA e grande parte dos documentos do primeiro, que integrava igualmente a fase investigativa, foi concedida pela SPS ao acusado, à época investigado, que teve, portanto, a partir dos documentos concedidos, como inferir do que se tratava a investigação.

15. Em relação aos documentos obtidos ou produzidos durante a instrução do IA, cujo acesso foi restringido ao acusado, grande parte dizia respeito a solicitações de informações financeiras a corretoras e à Bolsa, bem como suas respostas e anexos. É de se supor que tais informações, relativas às empresas investigadas, estavam legalmente protegidas por sigilo, valendo lembrar que se tratava de empresas nas quais o acusado negava, naquele momento, ter participação societária.

⁸ Foram disponibilizados, segundo a defesa: (i) Portaria de instalação do IA; (ii) memorando no qual a SPS requer prorrogação do prazo do IA; (iii) cópias de três ofícios encaminhados ao acusado e a duas corretoras que atuaram nas operações; e (iv) o próprio pedido de cópia do IA formulado pelo acusado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

16. Por sua vez, depreende-se que a concessão de acesso aos ofícios requisitando informações aos demais acusados poderia revelar a linha investigativa, prejudicando a efetividade das apurações em curso. No caso de pedidos de vista de terceiros, tais documentos continham informações pessoais de terceiros, razão pela qual a SPS não os disponibilizou, à época, ao requerente⁹.

17. Nada obstante, segundo o acusado, tal situação teria caracterizado cerceamento de defesa e violação ao art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal e ao art. 3º, II, da Lei nº 9.784/1999, o qual estabelece, como direito do administrado, *“ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos nele contidos e conhecer as decisões proferidas”*; e, ainda, ao art. 7º, XIV e XVI, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil¹⁰, tendo em vista que os pedidos foram formulados por seus advogados, devidamente constituídos para funcionar no caso. Aduziu, ainda, a defesa que a negativa de acesso do investigado ou de seus patronos aos autos de inquéritos administrativos consiste em conduta tão repulsiva que, desde que entrou em vigor, a Lei nº 13.869/2019 (*“Lei de Abuso de Autoridade”*) tipifica tal ato como crime. Citou, em acréscimo, precedente judicial (ADPF) que remete à Súmula Vinculante nº 14 do STF¹¹ e precedente do Colegiado da CVM sobre o tema¹².

18. No entanto, importa esclarecer que o direito de o administrado receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, previsto no art. 5º, XXXIII, da CRFB, citado pela defesa, não lhe confere a prerrogativa de acessar informações sujeitas a sigilo legal, em processo administrativo em que ainda se apuram a materialidade e a autoria de possíveis infrações administrativas.

19. Vale dizer, na fase de investigação no âmbito de Inquérito Administrativo, não existe ainda uma acusação formulada e, conseqüentemente, tampouco a figura do acusado, não havendo que se falar em acesso irrestrito aos autos da investigação em curso. Sendo assim, o estatuído no art. 3º, II,

⁹ A propósito, constou no Ofício nº 77/2019/CVM/SPS, expedido em resposta ao pedido de vista integral do IA apresentado por Nelson Tanure, na fase investigativa: *“(…) 1. Deferimos parcialmente o pedido de acesso aos autos, com exclusão de documentos ou trechos que contenham: (i) informações financeiras referentes a terceiros mencionados nos autos, cujo sigilo deve ser preservado nos termos do disposto no art. 2º, § 3º, e art. 10 da Lei Complementar nº 105/2001 e no § 1º do art. 5º da Deliberação CVM nº 481/05; (ii) informações pessoais cujo sigilo seja imprescindível para a defesa da intimidade nos termos do inciso III do art. 6º da Lei 12.527/2011 e do art. 2º e § 1º do art. 5º da Deliberação CVM nº 481/05; e (iii) informações que devem ser resguardadas, nos termos do § 2º do art. 9º da Lei nº 6.385/76 c/c o § 1º do art. 5º da Deliberação CVM nº 481/05, uma vez que seu fornecimento poderia frustrar a efetividade do procedimento apuratório em curso, por revelar a linha investigativa adotada”*.

¹⁰ Trecho citado pela defesa: *“(…) são direitos do advogado: [...] XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital; XV - ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais”*.

¹¹ A súmula vinculante citada dispõe que: *“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”*.

¹² Decisão do Colegiado no PA CVM nº 19957.007916/2019- 38, relatado pela própria SPS, em reunião de 22.10.2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

da Lei nº 9.784/1999, igualmente citado pela defesa, deve ser lido com os devidos temperamentos.

20. Com efeito, a própria Lei nº 9.784/1999 contém outros dispositivos, segundo os quais “[o/s interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem” (art. 46) e “[o/s processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei” (art. 69) (grifos aditados).

21. No caso da CVM, a “lei própria” a que se refere o art. 69, supracitado, é a Lei nº 6.385/1976, que traz diversas disposições aplicáveis aos processos administrativos no âmbito desta Autarquia e, particularmente no que interessa à questão sob análise, preceitua que (i) “[s]erão de acesso público todos os documentos e autos de processos administrativos, ressalvados aqueles cujo sigilo seja imprescindível para a defesa da intimidade ou do interesse social, ou cujo sigilo esteja assegurado por expressa disposição legal” (art. 8º, §2º); e (ii) cabe à CVM “apurar, mediante processo administrativo, atos ilegais e práticas não equitativas de administradores, membros do conselho fiscal e acionistas de companhias abertas, dos intermediários e dos demais participantes do mercado” (art. 9º, V), sendo que, nesses casos, “[o] processo (...) poderá ser precedido de etapa investigativa, em que será assegurado o sigilo necessário à elucidação dos fatos ou exigido pelo interesse público, e observará o procedimento fixado pela Comissão” (art. 9º, §2º) (grifos aditados).

22. Foi a partir desse arcabouço normativo que a SPS deferiu apenas em parte o pedido de acesso aos autos formulado por Nelson Tanure, excluindo documentos que contivessem: (i) informações financeiras referentes a terceiros mencionados nos autos, cujo sigilo deveria ser preservado nos termos do art. 2º, § 3º¹³, da Lei Complementar nº 105/2001 e do § 1º do art. 5º¹⁴ da Deliberação CVM (“DCVM”) nº 481/2005, à época vigente; (ii) informações pessoais, em proteção à intimidade de terceiros, nos termos do inciso III do art. 6º da Lei 12.527/2011¹⁵ e do art. 2º¹⁶ e § 1º

¹³ Em textual: “Art. 2º O dever de sigilo é extensivo ao Banco Central do Brasil, em relação às operações que realizar e às informações que obtiver no exercício de suas atribuições. (...) § 3º O disposto neste artigo aplica-se à Comissão de Valores Mobiliários, quando se tratar de fiscalização de operações e serviços no mercado de valores mobiliários, inclusive nas instituições financeiras que sejam companhias abertas”.

¹⁴ Segundo o dispositivo em questão: “Art. 5º Os processos instaurados com a finalidade de averiguar a possível ocorrência de infração às normas legais ou regulamentares cuja fiscalização incumba à CVM serão conduzidos sob sigilo. § 1º O sigilo do processo poderá ser afastado por decisão fundamentada do titular da Superintendência responsável por sua condução, quando este considerá-lo desnecessário à elucidação dos fatos e não houver, nos autos, dados ou informações protegidas pelo sigilo de que trata o Art. 2º.” (grifos aditados).

¹⁵ Com a seguinte redação: “Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: (...) III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.” (grifos aditados).

¹⁶ “Art. 2º Serão de acesso público os autos de processos administrativos, ressalvados aqueles cujo sigilo seja imprescindível para a defesa da intimidade ou do interesse social, ou cujo sigilo esteja assegurado em lei.” (grifei).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

do art. 5º da DCVM nº 481/2005; e (iii) informações que devessem ser resguardadas, nos termos do § 2º do art. 9º da Lei nº 6.385/1976 c/c o § 1º do art. 5º da DCVM nº 481/2005, uma vez que seu fornecimento poderia frustrar a efetividade do procedimento investigativo em curso, por revelar justamente a linha investigativa adotada.

23. Tampouco cabe, no caso vertente, referência à Lei de Abuso de Autoridade. Primeiro, porque referido diploma legal sequer se encontrava vigente à época da apresentação dos pedidos de acesso aos autos pelo acusado¹⁷. Em segundo lugar, ainda que a defesa pudesse ter se valido dessa referência a título ilustrativo, não vislumbro que tenha ocorrido qualquer abuso por parte da SPS na condução das investigações, uma vez que agiu em conformidade com as normas então aplicáveis.

24. Não altera as conclusões acima, a meu ver, o fato de o pedido de acesso ter sido formulado pelo advogado do acusado. O próprio Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, em linha com a Súmula Vinculante nº 14 do STF, ressalva, quanto ao direito de o causídico examinar autos de processos investigativos de qualquer natureza, que a autoridade competente “*poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências*” (art. 6º, § 11). Com efeito, se assim não fosse, bastaria a intermediação do referido profissional para que se tornassem letra morta os dispositivos legais e infralegais que admitem seja assegurado pela CVM o sigilo necessário à elucidação dos fatos sob sua investigação.

25. Por sua vez, o precedente da CVM citado pela defesa também foi posterior aos pedidos de acesso integral formulados pelo acusado. Tratou-se de decisão do Colegiado relativa a recurso interposto já após a entrada em vigor da Lei de Abuso de Autoridade. A defesa alega que, naquela ocasião, o Colegiado manifestou-se, nos autos de recurso interposto por uma companhia aberta contra decisão da área técnica que concedera, ao investigado, cópia parcial dos autos de inquérito administrativo, tendo deixado claro o seu entendimento no sentido de que o sigilo dos autos deve ser a exceção, não a regra (principalmente quando o requerente é o próprio acusado ou investigado).

26. Naquele caso, o pedido de vista do investigado havia sido analisado à luz da DCVM nº 481/2005, pela qual “[o]s processos instaurados com a finalidade de averiguar a possível ocorrência de infração às normas legais ou regulamentares cuja fiscalização incumba à CVM serão conduzidos sob sigilo”, que “poderá ser afastado por decisão fundamentada do titular da Superintendência responsável por sua condução, quando este considerá-lo desnecessário à elucidação dos fatos e não houver, nos autos, dados ou informações protegidas pelo sigilo de que trata o Art. 2º” (grifei), que fosse “*imprescindível para a defesa da intimidade ou do interesse social*” ou “*assegurado em lei*”.

¹⁷ A última manifestação de Nelson Tanure na fase do IA ocorreu em 26.08.2019. A Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019) foi publicada no D.O.U. de 05.09.2019 (retificado no D.O.U. de 18.09.2019) e, consoante seu art. 45, entraria em vigor “*após decorridos 120 (cento e vinte) dias de sua publicação oficial*” (i.e, em 03.01.2020).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

27. Note-se que a lógica era a de que o IA tramitaria, por padrão, em sigilo. Por sua vez, a decisão do Colegiado, no recurso interposto, se deu já sob a égide da ICVM nº 607/2019, que havia entrado em vigor fazia pouco tempo, trazendo alterações no dispositivo atinente ao sigilo na fase investigativa, que passou a prever que “[n]o interesse das investigações e da instrução processual, poderá ser conferido tratamento sigiloso aos autos, documentos, objetos ou informações e atos processuais, dentro do estritamente necessário à elucidação dos fatos” (art. 14) (grifos aditados).

28. Naturalmente, é possível reconhecer que, a partir desse precedente, a CVM, em boa medida, começou a desenvolver um entendimento mais restritivo acerca de tal hipótese de sigilo na fase investigativa¹⁸, mas não vejo como julgar, sob essa nova ótica, fundada inclusive em alteração superveniente da norma aplicável (i.e., a então recém editada ICVM nº 607/2019), atos que já tivessem sido definitivamente concluídos pelas áreas técnicas da CVM, na condução dos processos administrativos e na análise de pedidos de vista apresentados pelos investigados, à luz da interpretação que se firmara no passado¹⁹ quanto à necessidade de os inquéritos correrem, via de

¹⁸ Conforme se depreende da referida Decisão do Colegiado, de 22.10.2019: “(...) a SPS concedeu cópia parcial dos autos, com a exclusão de documentos ou trechos cujas informações deveriam ser resguardadas nos termos do art. 9º, § 2º da Lei nº 6.385/76 c/c o art. 5º, § 1º da Deliberação CVM nº 481/05, “uma vez que seu fornecimento poderia frustrar a efetividade dos procedimentos apuratórios em curso, por revelar a linha investigativa adotada” (...) O Diretor Henrique Machado destacou que o art. 1º c/c art. 14 da Instrução CVM nº 607, de junho de 2019, concretiza no âmbito da CVM a legislação e a jurisprudência mais recente relativas à excepcionalidade do sigilo no curso das investigações em âmbito administrativo. Os mencionados dispositivos trazem contornos mais objetivos quanto à extensão do tratamento sigiloso a ser conferido aos autos, documentos e atos processuais na fase de instrução processual, ao determinar que os princípios da publicidade e da ampla defesa serão ponderados dentro do estritamente necessário à elucidação dos fatos. (...) O Diretor Gustavo Gonzalez pontuou que o acesso aos processos administrativos e aos documentos é regulado em mais de um diploma legal, cada qual com uma abordagem específica. Nesse cenário, ponderou o diretor, a decisão sobre a concessão de vista, bem como sobre sua extensão, pode ser afetada por diversas variáveis, tais como a fase do processo, a natureza do documento e, ainda, o perfil do requerente. Prosseguiu Gonzalez ponderando que o sigilo na fase investigativa é relativo e se aplica de modo bastante restrito aos investigados. Nesse sentido, o Diretor Gustavo Gonzalez destacou que o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil somente permite à autoridade administrativa restringir o acesso do advogado constituído “aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos” (que abrangem, também, as propostas de diligências) e, ainda assim, “quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências” (artigo 7º, XIV e §§ 10 a 13, da Lei nº 8.906/1994). Na mesma direção, destacou ainda que a nova lei de abuso de autoridade (Lei nº 13.869/2019, ainda em vacatio legis) limita a negativa de acesso “ao interessado, seu defensor ou advogado” às “peças relativas a diligências em curso, ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível” (artigo 32). (...) O Presidente Marcelo Barbosa, por sua vez, observou que a questão envolve a busca do atendimento a dois objetivos relevantes: de um lado, por meio de acesso a informações constantes dos autos, se garante ao particular condições suficientes para o exercício de seu direito de defesa; de outro, a manutenção do tratamento sigiloso pode servir como mitigador do risco de comprometimento da estruturação de uma linha de investigação. Sendo assim, entende ser o caso de cuidadosa ponderação de objetivos relevantes, do que resulta, neste caso, a possibilidade de conferência apenas parcial de tratamento sigiloso, (...) salientado pelos Diretores Gustavo Gonzalez e Henrique Machado. (...)”. (grifei)

¹⁹ Cite-se, exemplificativamente, trecho do voto da ex-Diretora Norma Parente, no julgamento de recurso interposto contra decisão da área técnica que indeferira pedido de vista em para extração de cópias de processo em fase investigativa: “5. No presente caso, o pedido de vista, a exemplo do analisado anteriormente, é também formulado em processo que se encontra em fase investigativa, onde prevalece o silêncio como exceção ao princípio da publicidade. 6. O artigo 5º da Deliberação contemplou expressamente essa hipótese, confirmando o entendimento manifestado naquela oportunidade, como se verifica de sua redação: “Art. 5º Os processos instaurados com a finalidade de averiguar a possível ocorrência



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

regra, de modo sigiloso, excetuando-se o sigilo quando, a critério das áreas técnicas, não restassem de algum modo prejudicadas as apurações, em consonância com o texto expresso da DCVM nº 481/2005. Mesmo com o advento da ICVM nº 607/2019, ainda levou algum tempo para que o entendimento mais restritivo quanto ao sigilo na fase investigativa ganhasse contornos mais claros no âmbito da CVM. Vale inclusive notar que, apenas em 19.05.2020, o Colegiado, pela primeira vez, manifestou entendimento no sentido de que o art. 5º da DCVM nº 481/2005 teria sido implicitamente revogado pelo art. 14 da ICVM nº 607/2019²⁰.

29. Note-se, além do mais, que, nem mesmo no precedente citado, o Colegiado decidiu pela concessão de acesso integral aos autos, tendo reconhecido a existência de hipóteses de sigilo, inclusive no tocante à garantia da efetividade das investigações. O advento da ICVM nº 607/2019, assim como da Lei de Abuso de Autoridade, não eliminou, de modo algum, a regra segundo a qual informações sujeitas a sigilo legal devem continuar sendo preservadas, incluindo aquelas cuja divulgação possa prejudicar a elucidação dos fatos sob investigação. E na definição do que precisa ser mantido em sigilo para fins de investigação, a CVM, como condutora do processo administrativo, dentro dos poderes que lhe são conferidos pela lei, pode adotar a solução mais adequada à satisfação do interesse público, inclusive sob o crivo ponderado de conveniência e oportunidade.

30. A defesa também apontou que os documentos considerados mais relevantes para a acusação formulada pela SPS – i.e., a troca de correspondências entre a CVM e autoridades das Bahamas, dos

de infração às normas legais ou regulamentares cuja fiscalização incumba à CVM serão conduzidos sob sigilo. § 1º O sigilo do processo poderá ser afastado por decisão fundamentada do titular da Superintendência responsável por sua condução, quando este considerá-lo desnecessário à elucidação dos fatos e não houver, nos autos, dados ou informações protegidas pelo sigilo de que trata o Art. 2º." 7. Como se verifica, a regra é o sigilo que somente pode ser afastado mediante justificativa quando for considerado desnecessário à apuração dos fatos e inexistirem informações protegidas pelo sigilo, hipóteses que no caso não estão presentes. 8. Dessa forma, não resta dúvida de que a decisão da área técnica deve prevalecer, uma vez que se encontra integralmente respaldada na regulamentação vigente, não cabendo qualquer exceção nem mesmo para simples consulta dos autos e promessa de sigilo, conforme afirmado no recurso. 9. Ora, é inquestionável que cabe à CVM primeiramente apurar os fatos, e para isso precisa do sigilo, para depois formular eventuais acusações, oportunidade em que será dado à interessada o amplo direito de defesa e assegurado acesso irrestrito aos autos. 10. O sigilo a que a CVM está obrigada a manter nos seus processos, é bom que se diga, além de preservar o processo investigativo, visa proteger a identidade do administrado e não negar-lhe o que está sendo investigado e se dá não só em relação à recorrente mas também em relação às informações contidas no processo, já que, inclusive, não houve defesa. 11. Cabe esclarecer, ainda, que, na fase de apuração, a recorrente, na condição de investigada, não é considerada parte do processo, como alega no recurso, o que, em seu entender, lhe possibilitaria acesso aos autos, e que essa restrição não abrange apenas o público em geral. 12. Assim, embora em geral a publicidade seja a regra e a exceção o sigilo, na fase investigativa prevalece o silêncio, que, além de necessário para apurar devidamente os fatos, é imprescindível à defesa da intimidade ou do interesse social, neste momento processual em que ainda não há a defesa" (PA CVM nº RJ2005/7874, decisão do Colegiado de 06.12.2005) (grifos adotados).

²⁰ O Colegiado acompanhou, por unanimidade, o voto proferido pelo então Diretor Gustavo Gonzalez, no julgamento de recurso contra a decisão da SEP que rejeitara pedido de concessão de tratamento sigiloso a documentos fornecidos à CVM por companhia aberta, em processo em fase investigativa (PA CVM nº 19957.005665/2016-12). No mesmo voto, o Diretor explicou que "[a] alteração no entendimento da CVM veio na esteira de mudanças legislativas e jurisprudenciais que, paulatinamente, foram restringindo a possibilidade de sigilo mesmo no curso das investigações administrativas".



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Estados Unidos e do Panamá²¹ – foram juntados aos autos apenas após a notificação dos então investigados para manifestação prévia, a qual se deu no final de maio de 2019, em que pese a interlocução entre a CVM e as referidas entidades ter ocorrido entre abril de 2018 (data de emissão do primeiro dos Ofícios da CVM) e agosto de 2018 (data de recebimento da última resposta), de modo que o acusado não teria tido acesso a tal troca de mensagens, para fins de manifestação prévia, mesmo se a SPS lhe tivesse concedido, à época, acesso integral aos autos.

31. Ocorre que tais documentos foram obtidos pela SPS com a auxílio da Superintendência de Relações Internacionais (“SRI”), em procedimento à parte, uma vez que envolvia a interlocução com reguladores estrangeiros (dos Estados Unidos, Panamá e Bahamas) sob a égide de acordos de cooperação internacional, possibilitada ao amparo do Memorando Multilateral de Entendimentos da IOSCO, de que tanto a CVM quanto os reguladores citados são signatários, e que conta com cláusula de confidencialidade²². Assim, tais documentos não podiam ser disponibilizados a terceiros, salvo em hipóteses previstas no memorando, razão pela qual, mesmo que já tivessem sido acostados ao IA, não necessariamente seriam concedidos ao acusado na época em que requereu acesso integral aos autos.

32. Consta, ademais, dos autos, que os documentos relativos à obtenção de informações com as autoridades estrangeiras foram submetidos à tradução juramentada, para serem utilizados na instrução do processo, em 18.10.2019, ou seja, bem após a notificação dos acusados para manifestação prévia.

33. Argumentou também a defesa que o art. 5º da ICVM nº 607/2019 estabelecia a obrigatoriedade de obtenção de esclarecimentos prévios perante os investigados, devendo-se interpretar que as superintendências precisavam conceder aos investigados os meios, informações e documentos para que pudessem se manifestar de forma esclarecida, compreendendo minimamente as razões da interpelação da CVM, pois entender que o acusado pudesse se manifestar “no escuro” (i.e., sem ter acesso aos autos ou tendo acesso a um número insignificante de documentos) seria tornar o art. 5º letra morta: uma mera formalidade, sem utilidade alguma para a atuação sancionadora da CVM.

34. A ICVM nº 607/2019 não estava vigente quando da obtenção de manifestação prévia dos Acusados, que se deu ainda sob a égide da DCVM nº 538/2008. Não obstante, a regra anterior era praticamente idêntica²³, de modo que é possível analisar o argumento à luz do dispositivo aplicável.

²¹ Docs. 0865027 a 0865376 (versões originais e respectivas traduções juramentadas).

²² A confidencialidade se justifica diante da possibilidade de tais acordos de cooperação envolverem o intercâmbio de informações sujeitas a sigilo legal, conforme previsto na Lei nº 6.385/1976: “Art. 10. A Comissão de Valores Mobiliários poderá celebrar convênios com órgãos similares de outros países, ou com entidades internacionais, para assistência e cooperação na condução de investigações para apurar transgressões às normas atinentes ao mercado de valores mobiliários ocorridas no País e no exterior. (...) § 2º O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, às informações que, por disposição legal, estejam submetidas a sigilo.”.

²³ Como previsto em seu art. 11: “Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

35. Acerca da manifestação prévia do investigado, há entendimento consolidado pelo Colegiado da CVM de que tal oitiva preliminar tem como objetivo formar a convicção da acusação quanto à materialidade e autoria das infrações, buscando a eficiência administrativa da atividade sancionadora e visando à boa instrução do processo, não constituindo direito subjetivo do investigado nem se confundindo com defesa prévia, de modo que nem mesmo eventual ausência desse procedimento configuraria vício processual, não havendo tal obrigatoriedade, como pretendido pela defesa²⁴.

36. O que, na realidade, pode tornar pouco útil a providência em questão é a eventual recusa do investigado em prestar as informações solicitadas, quando lhe é possível fazê-lo, ou a prestação de informações incompletas ou inverídicas, de modo intencional, como, segundo alega a SPS, teria ocorrido durante a instrução do Inquérito Administrativo. Mas esse é um tema atinente ao mérito da acusação de embaraço à fiscalização, a ser analisado mais à frente, neste voto.

37. Repise-se que, por ocasião do referido pedido de acesso aos autos, cuidava-se ainda de procedimento em fase investigativa, o qual, em tese, a depender do resultado da análise dos elementos de prova que ainda seria realizada, ao final, pela SPS, poderia não culminar com a formulação de acusação em desfavor dos acusados ou de parte deles²⁵.

38. Ainda quanto a esse ponto, cabe esclarecer que, com a instauração do PAS, o acusado teve oportunidade para exercer o direito de defesa em sua plenitude, restando, por conseguinte, supridas eventuais irregularidades da fase investigatória, caso tivessem ocorrido²⁶. Com efeito, uma vez citado, Nelson Tanure obteve acesso à íntegra dos autos do PAS e dos processos que o instruíram e teve, assim, a oportunidade de analisar todas as evidências reunidas na instrução do IA e de contraditar todos os argumentos desenvolvidos pela SPS na peça acusatória, tendo, inclusive, anexado documentos à sua defesa. Ou seja, mesmo que se admitisse que o acusado deveria ter tido acesso a

o caso. Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado: I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça”.

²⁴ PAS CVM nº RJ2013/13355, Dir. Rel. Henrique Machado Moreira, j. em 24.11.2016; PAS CVM nº RJ2014/14161, Dir. Rel. Henrique Machado Moreira, j. em 04.12.2018; PAS CVM nº 19957.000115/2019-41, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 22.09.2020; e PAS CVM nº RJ2019/7142, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 24.05.2022.

²⁵ Dispunha a ICVM nº 607/2019, vigente quando da conclusão do IA e da elaboração do RI: “Art. 4º Considerando as informações obtidas na investigação das infrações administrativas, as superintendências poderão: I – deixar de lavrar termo de acusação nos casos em que: (...) b) restar demonstrada a pouca relevância da conduta, a baixa expressividade da ameaça ou da lesão ao bem jurídico tutelado e a possibilidade de utilização de outros instrumentos ou medidas de supervisão que julgarem mais efetivos; (...) Art. 12. A SPS deverá propor à Superintendência Geral o arquivamento do inquérito administrativo sempre que: I – não obtiver provas suficientes para formular a acusação; II – se convencer da inexistência de infração ou da ocorrência de extinção da punibilidade; ou III – observar, após o aprofundamento da instrução processual, a hipótese de que trata o art. 4º, I, “b”. Parágrafo único. Em qualquer das hipóteses deste artigo, os investigados deverão ser intimados da decisão que acolher a proposta de arquivamento”.

²⁶ Nesse sentido: PAS CVM nº SP2014/0465, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 06.11.2018; PAS CVM nº 07/2012, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 08.10.2019; e PAS CVM nº RJ2019/1068, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 22.09.2020.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

mais documentos do que lhe foi disponibilizado durante a tramitação do IA, o Colegiado da CVM já decidiu que eventuais irregularidades ocorridas na fase de investigação não contaminam o PAS, notadamente sem que haja demonstração de prejuízo para a defesa (*pas de nullité sans grief*)²⁷.

b) O PAS rediscute fatos que foram objeto de anterior apuração, acusação e solução pela CVM

39. Nelson Tanure alega que os fatos dos quais a SPS se valeu para formular acusação em seu desfavor, no âmbito deste PAS, tinham sido objeto de apuração no PA CVM nº SP2016/317 e no PA CVM nº SP2015-33, e foram os mesmos que fundamentaram as acusações formuladas no PAS CVM nº 19957.001633/2017-11 e no PAS CVM nº 19957.007841/2016-42, respectivamente. Para o acusado, dado que houve celebração de TCs nos referidos PAS e foram cumpridas todas as obrigações assumidas pelos compromitentes perante a CVM, não seria admissível que, alguns anos depois de extintos aqueles processos, a CVM instaurasse novo PAS relacionado justamente a fatos que já teriam sido devidamente apreciados e solucionados com a celebração de TC.

40. Nesse sentido, a defesa alega que o PAS CVM nº 19957.001633/2017-11 originou-se de reclamações de investidores acerca dos investimentos realizados pela Petro Rio em ações da Oi, segundo as quais tal investimento teria sido “*realizado visando atender exclusivamente aos interesses pessoais de Nelson Tanure*” e os fatos lá investigados seriam os mesmos utilizados pela SPS para, neste PAS, aduzir que Nelson Tanure teria atuado com abuso de poder de controle.

41. Ocorre que Nelson Tanure sequer foi acusado no PAS CVM nº 19957.001633/2017-11. Naquele processo, conduzido pela SEP, foram acusados Blener Mayhew, DRI da Petro Rio, e R. M., diretor de operações, por omissão, no FRe, especialmente em seus campos 4.1, 4.2, 7 e 10.8, da possibilidade de investimentos em Bolsa em ações de companhias fora do setor de óleo e gás, em alegada infração ao art. 14 c/c art. 24 da ICVM nº 480/2009. Blener Mayhew foi também acusado por deixar de publicar fato relevante referente à realização de tal investimento por parte da Petro Rio, em alegada infração ao art. 157, § 4º, da LSA c/c o art. 3º, *caput*, da ICVM nº 358/2002. Quanto à suspeita de influência de Nelson Tanure na realização do referido investimento e de sua condição de controlador da Petro Rio, houve justamente, à época, por parte da SEP, a decisão de propor a instauração de IA, para aprofundamento, em apartado, das investigações a respeito, o que culminou, então, ao final das investigações, com a instauração deste PAS, tratando-se, portanto, de mero desdobramento de uma mesma investigação que não havia sido dada por encerrada, tendo, agora, especificamente, por objeto, as condutas irregulares que, segundo a Acusação, teriam sido praticadas por Nelson Tanure, no âmbito dos referidos episódios²⁸.

²⁷ Vide voto proferido pelo Diretor Relator Gustavo Machado Gonzalez, no julgamento de pedido de reconsideração, no âmbito do PAS CVM nº SP2020/35, j. em 09.02.2021.

²⁸ Conforme, aliás, constou expressamente do RI deste PAS CVM nº 19957.009206/2018-61: “15. *Questões relacionadas*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

42. Por sua vez, no PAS CVM nº 19957.007841/2016-42, Nelson Tanure, JG Petrochem e Nelson de Queiroz foram acusados de terem negociado ações de emissão da Petro Rio, no período de 23.09 a 24.10.2014, supostamente de posse de informações privilegiadas relacionadas à emissão privada das Debêntures, em alegada infração ao art. 155, §4º, da LSA c/c o art. 13, *caput*, da ICVM nº 358/2002, tendo a JG Petrochem sido acusada, ainda, de não ter comunicado a alienação de 650.000 ações de emissão da Petro Rio, ocorrida em 21.11.2014, acarretando a redução de sua participação na referida companhia de 6,5% para 4,4%, em possível infração ao art. 12, §4º, da ICVM nº 358/2002²⁹.

43. Como se vê, Nelson Tanure foi acusado naquele outro PAS da prática de *insider trading*. Mesmo no que diz respeito à violação do art. 12 da ICVM nº 358/2002, infração apurada em ambos os processos, note-se que, no PAS CVM nº 19957.007841/2016-42, quem figura como acusada é a JG Petrochem, em razão de negociação específica de alienação de ações de emissão da Petro Rio que deveria ter sido comunicada. No PAS ora em julgamento, a infração ao art. 12 da ICVM nº 358/2002 diz respeito à alegada ausência de realização das comunicações necessárias, por parte do acusado, relativamente às aquisições de participação no capital da Petro Rio efetuadas pelas sociedades JG Petrochem, Aventti Partners e One Hill, bem como pelo fundo de investimento Société Mondiale, os quais, segundo a SPS, agiam em conjunto, representando, de maneira indireta, os seus interesses.

44. Desse modo, ainda que possam estar relacionados ao contexto maior da atuação de Nelson Tanure, a partir de meados de 2014, perante a Petro Rio, os fatos e as imputações referidos naquele e

à omissão de informações relativas ao investimento em ações da Oi, por parte da Petro Rio, foram analisadas pela SEP ao longo do Processo CVM nº SP-2016-317, no qual se concluiu pela elaboração de um Termo de Acusação e a consequente instauração de Processo Administrativo Sancionador (PAS CVM nº 19957.001633/2017-11) para a apuração de responsabilidades dos diretores envolvidos. 16. Porém, o Termo de Acusação apresentado naquele PAS se limitou a buscar a responsabilização dos diretores da Petro Rio por omitirem no formulário de referência da companhia a possibilidade de investimentos em bolsa de valores fora do setor de óleo e gás, bem como a ausência de divulgação de Fato Relevante referente à realização do investimento significativo em ações de emissão da Oi. 17. Durante as apurações ali realizadas, contudo, foi de fato verificada a hipótese de que Nelson Tanure estivesse se utilizando da Petro Rio como um instrumento para auxiliar em sua “investida” na Oi, aproveitando-se do caixa desta companhia, tanto para alavancar, como para manter oculto o seu investimento. 18. Não foi possível àquela Superintendência, no entanto, reunir elementos concretos que pudessem comprovar tal suspeita, ainda que existissem, à época, indícios de que esse seria um movimento verdadeiramente plausível. Notadamente, a ausência de informações acerca de quem seriam os beneficiários finais dos diversos veículos de investimento envolvidos prejudicou a conclusão do mérito nessa hipótese. 19. Desta forma, concluiu-se que a possibilidade de comprovação de tais fatos, por meio de procedimentos a serem realizados pela SEP, encontrava-se esgotada. No entanto, diante das informações e suspeitas até então levantadas, aquela Superintendência entendeu existirem elementos suficientes que justificassem uma apuração aprofundada sobre a hipótese de Nelson Tanure, ou pessoas a ele ligadas, estar se utilizando de estruturas societárias desenhadas com o específico propósito de ocultar sua influência em companhias abertas, em especial junto à Petro Rio, à Oi, e à GPC”.

²⁹ Consoante apontado pela SEP, o que já era então refletido na seção 3.9.3 do Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº 01/2014, a ICVM nº 358/2002 prescreveu a obrigação de divulgação de declaração em duas ocasiões: (i) quando a participação total, direta e indireta, do titular de 5% ou mais de espécie ou classe de ações representativas do capital de companhia aberta atingir o percentual de 5% do total desta espécie ou classe, ou seja, decrescer, perpassando a marca de 5% (art. 12, § 4º, primeira parte); (ii) a cada vez que a referida participação do titular de 5% ou mais de espécie ou classe de ações representativas do capital de companhia aberta se reduzir em 5% do total da espécie ou classe, ou seja, sofrer variação negativa de 5% (artigo 12, parágrafo 4º, *in fine*).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

neste PAS não se confundem, não havendo que se falar em arquivamento deste PAS³⁰.

c) Ilegitimidade Passiva

45. Nelson de Queiroz, a seu turno, alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva.

46. Segundo a defesa, faltaria à CVM competência legal para punir administradores de companhias fechadas, muito menos de sociedades limitadas, que não se encontram na abrangência jurisdicional da Autarquia. A competência da CVM estaria restrita, na visão do acusado, a fiscalizar os participantes do mercado e a acusação não preencheria esse requisito formal, até mesmo porque sequer teria havido qualquer indicação, no Ofício nº 65/2019-CVM/SPS/GPS-2, de que Nelson de Queiroz estava sendo inquirido na qualidade de administrador da JG Petrochem.

47. Alega, ainda, que caso se entenda que a JG Petrochem estava sob jurisdição da CVM e que era intenção da SPS responsabilizá-lo na qualidade de diretor, isso não seria possível, pois violaria a personalidade jurídica da JG Petrochem, bem como a premissa legal de que o representante de PJ é mero “representante”, não podendo ser acusado por ato praticado em nome da empresa que representa. A propósito, Nelson de Queiroz ressaltou que a fiscalização sobre a JG Petrochem havia se dado por meio do Ofício nº 67/2016-CVM/SEP/GEA-3, respondido em outro Processo, em 2016, encerrado por TC, mas, neste PAS, a JG Petrochem sequer foi notificada a prestar esclarecimentos.

48. Para a defesa, o foco da SPS era o pai de Nelson de Queiroz e o desejo de atingi-lo foi o real motivo de o Ofício nº 65/2019-CVM/SPS/GPS-2 lhe ter sido enviado, em caráter pessoal, e de a SPS ter formulado a acusação contra si, o que violaria os princípios da impessoalidade e da razoabilidade.

49. Tais argumentos da defesa, a meu ver, são parcialmente procedentes.

50. Observo que o Ofício nº 67/2016-CVM/SEP/GEA-3³¹, expedido em um dos Processos de Origem³², foi remetido, de fato, à JG Petrochem e não a Nelson de Queiroz, tendo sido respondido por aquela sociedade, em nome próprio, e não pelo acusado. Desse modo, entendo que eventual

³⁰ Como já restou decidido pelo Colegiado da CVM: “O princípio do non bis in idem configura a garantia de que nenhum sujeito será sancionado mais de uma vez pelo mesmo fato com o mesmo fundamento. O bis in idem requer, portanto, a identidade de sujeitos, fatos e fundamentos. (...) O princípio do non bis in idem não proíbe realmente que alguém seja sancionado duas vezes pelos mesmos fatos, mas que seja punido duas vezes pelos mesmos fatos com base em um mesmo fundamento” (PAS CVM nº RJ2016/7961, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 30.01.2020). Nesse sentido, a doutrina ensina que o princípio do non bis in idem dita “a impossibilidade de, em decorrência do cometimento de um fato unitário, a pessoa, natural ou jurídica, ser apenada ou processada duplamente pelo Estado”, pressupondo para a sua incidência “a identidade de sujeitos, fatos e fundamentos” (DOS SANTOS, Alexandre Pinheiro; OSÓRIO, Fábio Medina; WELLISCH, Julia Sotto Mayor, Mercado de Capitais – Regime Sancionador, SP: Saraiva, 2012, pp. 61-62).

³¹ Doc. 0259017, vol. 2, fls. 245-245v. O doc. 0259017 contém diversos arquivos em formato PDF correspondentes a cópias digitalizadas dos quatro volumes que compõem o PA CVM nº SP-2015/33. Deste modo, unicamente em relação ao referido doc. 0259017, serão feitas neste voto referências às folhas numeradas dos autos digitalizados, e não às páginas dos arquivos em formato PDF aos quais correspondem.

³² No PA CVM nº SP-2015/33.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

acusação de embaraço à fiscalização baseada na alegada insuficiência da resposta ao ofício deveria voltar-se contra a pessoa jurídica em tela, que foi a efetiva destinatária da solicitação de informações.

51. Observo que a SEP chegou a encaminhar outros ofícios com questionamentos à JG Petrochem, mas sem reiterar a solicitação de informação sobre a cadeia societária³³. Não consta, ademais, do RI ou dos autos que, na ocasião em que o IA estava sendo instruído, a SPS tenha reiterado o referido questionamento à JG Petrochem, mesmo após ter sido obtida a informação de que Nelson de Queiroz era o seu sócio-administrador e, concomitantemente, representante legal da JG LLC. A SPS não chegou a questionar novamente a referida sociedade sobre aqueles fatos, tendo recorrido diretamente à pessoa do acusado, na condição de ex-administrador.

52. Sendo assim, reconheço que Nelson de Queiroz não é parte legítima para responder pela prática de embaraço à fiscalização, especificamente no que diz respeito a suposta irregularidade ocorrida em razão da resposta ao Ofício nº 67/2016-CVM/SEP/GEA-3, imputável à própria JG Petrochem³⁴. Para fins de responsabilização por embaraço à fiscalização, entendo que não se confundem a PJ e o acusado, que foram instados a se manifestar cada qual em nome próprio (ainda que este último na qualidade de ex-administrador da PJ) e em momentos diversos da investigação.

53. O mesmo, entretanto, não se pode dizer quanto ao Ofício nº 65/2019-CVM/SPS/GPS-2.

54. Com efeito, é cediço que a CVM, desde que o faça com o fim de apurar atos ilegais e práticas não equitativas “*de administradores, membros do conselho fiscal e acionistas de companhias abertas, dos intermediários e dos demais participantes do mercado*”, poderá intimar “*quaisquer pessoas, naturais ou jurídicas*” (grifei), a prestar esclarecimentos, independentemente de essas pessoas terem ou não tido participação na prática da conduta irregular sob investigação, bastando que possam deter informações ou documentos que auxiliem a CVM na elucidação dos fatos³⁵.

55. Desse modo, entendo que nada houve de ilegal quando a SPS intimou Nelson de Queiroz a prestar esclarecimentos sobre fatos que vinham sendo investigados no bojo do IA.

56. Como se depreende dos autos, o acusado foi intimado a se manifestar na qualidade de ex-sócio-administrador da JG Petrochem e não porque se objetivasse atingir seu pai, como sustenta a

³³ Ofícios nº 107/2016-CVM/SEP/GEA-3, de 14.04.2016, e nº 143/2016-CVM/SEP/GEA-3, de 17.05.2016 (doc. 0259017, vol. 2, fls. 411-412, e vol. 3, fls. 528-532).

³⁴ A JG Petrochem respondeu a três dos quatro questionamentos recebidos, mas, quanto à composição de sua cadeia societária (item “a” do ofício em questão), alegou que “[a]s informações solicitadas foram requeridas à controladora da Requerida, JG Petrochem LLC, contudo, as respostas ainda não foram obtidas. De todo modo, a Requerida as disponibilizará assim que tiver acesso e, adicionalmente, coloca-se à disposição para, de boa-fé, fornecer quaisquer informações que lhe digam respeito diretamente, considerando tratar-se de pessoa jurídica distinta dos seus investidores” (Doc. 0259017, vol. 2, fls. 247-262).

³⁵ É o que se depreende do art. 9º, inciso II, c/c o inciso I, alínea “g”, e com o inciso V, da Lei nº 6.385/1976.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

defesa. A propósito, bastar observar a redação do Ofício nº 65/2019-CVM/SPS/GPS-2, encaminhado ao acusado, no qual contou expressamente:

“A Comissão de Valores Mobiliários – CVM, por intermédio de sua Superintendência de Processos Sancionadores, no uso de suas atribuições legais, vem, **com base no disposto no inciso II do art. 9º da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976**, e no âmbito do Inquérito Administrativo CVM nº 19957.009206/2018-61, INTIMAR vossa senhoria a encaminhar a esta CVM, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento do presente Ofício, **os seguintes esclarecimentos relacionados à JG Petrochem Participações Ltda., CNPJ 19.218.208/0001-00, da qual V.Sª. foi Sócio-Administrador no período compreendido entre 06.11.2013 e 23.05.2018**: (...)” (grifos aditados)

57. Ademais, a SPS não estava impedida de requisitar esclarecimentos diretamente a Nelson de Queiroz, não havendo que se falar, nesse aspecto, em violação da personalidade jurídica da JG Petrochem. Como observado pela própria defesa, a SPS pretendia obter esclarecimentos acerca de fatos relativos à JG Petrochem e a sua controladora, JG LLC, notadamente envolvendo questões de ordem administrativa, que pudessem ser do conhecimento pessoal do acusado, por ter sido sócio-administrador durante quase cinco anos, entre 06.11.2013 e 23.05.2018, compreendendo, portanto, o período em que as infrações investigadas haviam sido alegadamente cometidas.

58. Além disso, quando do envio do Ofício nº 65/2019-CVM/SPS/GPS-2, Nelson de Queiroz não mais integrava a administração da JG Petrochem. Natural, portanto, que a SPS buscasse colher os esclarecimentos diretamente com o acusado e não necessariamente com a própria JG Petrochem. Nesse sentido, não cabe questionar aqui a linha investigativa adotada pela SPS³⁶.

59. Por fim, uma vez que a SPS considerou que o acusado se recusou injustificadamente a prestar as informações solicitadas, imputou-lhe a prática de embaraço à fiscalização, conforme então previsto no art. 1º, p.ú., da ICVM nº 491/2011³⁷. Com efeito, trata-se de infração administrativa que, por sua natureza, pode ser cometida por qualquer pessoa que se recuse a prestar os esclarecimentos solicitados pela CVM, nas condições anteriormente referidas, sujeitando-se o infrator às sanções previstas no art. 11 da Lei nº 6.385/1976³⁸.

³⁶ O parentesco entre Nelson de Queiroz e Nelson Tanure também constituía, na visão da SPS, um forte indício da influência deste último sobre a administração da JG Petrochem, o que justificava que esses laços familiares fossem considerados, mas isso não significa que a SPS estivesse a perseguir Nelson de Queiroz, por razões pessoais.

³⁷ Dispunha a norma citada: “Art. 1º Consideram-se infração grave, ensejando a aplicação das penalidades previstas nos incisos III a VIII do art. 11 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, as seguintes hipóteses: (...) III – embaraço à fiscalização da CVM. Parágrafo único. Entende-se como embaraço à fiscalização, para os fins desta Instrução, as hipóteses em que qualquer das pessoas referidas no art. 9º, inciso I, alíneas “a” a “g”, da Lei nº 6.385, de 1976, deixe de: I – atender, no prazo estabelecido, a intimação para prestação de informações ou esclarecimentos que houver sido formulada pela CVM; ou II – colocar à disposição da CVM os livros, os registros contábeis e documentos necessários para instruir sua ação fiscalizadora”. Atualmente, a infração de embaraço à fiscalização encontra-se prevista no art. 1º, parágrafo único do Anexo B à RCMV nº 45/2021.

³⁸ Nesse sentido, dispõe a Lei nº 6.385/1976: “Art. 9º A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no § 2º do art. 15, poderá: (...) II - intimar as pessoas referidas no inciso I a prestar informações, ou esclarecimentos, sob cominação de multa, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no art. 11” (grifos aditados).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

60. Quanto à alegação de que o acusado jamais se negou a colaborar com as investigações, tendo apresentado as devidas respostas a todos os questionamentos a ele direcionados, trata-se de matéria relativa ao mérito do processo, a ser examinada mais adiante.

61. Consequentemente, concluo que Nelson de Queiroz é parte legítima para responder pela acusação de embaraço à fiscalização apenas em relação aos questionamentos que lhe foram encaminhados por meio do Ofício nº 65/2019-CVM/SPS/GPS-2.

62. Passo, assim, à análise do mérito.

III. MÉRITO

a) Caracterização de Nelson Tanure como controlador da Petro Rio

63. Segundo a defesa, boa parte da argumentação da SPS no RI teria sido construída a partir da premissa de que Nelson Tanure seria acionista controlador indireto da Petro Rio, tendo em vista o controle – igualmente indireto – supostamente exercido sobre veículos de investimento estrangeiros.

64. Desse modo, antes de iniciar a análise de cada imputação formulada em desfavor dos acusados, cabe verificar se a SPS conseguiu demonstrar que Nelson Tanure era, de fato, controlador da Petro Rio, por se tratar de elemento necessário à configuração das infrações aos arts. 10 da ICVM nº 358/2002 e ao art. 116, p.ú., da LSA, imputadas à Nelson Tanure, assim como da inobservância dos itens 15.1, ‘h’, e 12.5 do Anexo 24 da ICVM nº 480/2009, imputadas a Blener Mayhew.

65. Segundo apurado pela SPS, Société Mondiale, Aventti Partners e One Hill (as duas últimas eram, ainda, à época, as únicas cotistas do Société Mondiale) eram os principais acionistas da Petro Rio, após a alteração de sua estrutura acionária ocorrida por força da conversão das Debêntures que haviam subscrito, passando a atingir, juntos, mais de 62% do capital votante da Petro Rio³⁹. Verificou-se que, posteriormente, a composição acionária na Petro Rio sofreu algumas alterações, deixando de constar das informações periódicas a participação relevante detida pelo Société Mondiale, mas, ainda assim, as participações relevantes detidas pela Aventti Partners (25,94%) e pela One Hill (29,67%), quando somadas, continuaram a atingir mais da metade do capital votante da Petro Rio⁴⁰.

66. Quanto aos referidos veículos de investimento, foram reunidas pela Acusação, inclusive mediante solicitação de informações a órgãos reguladores estrangeiros⁴¹, as seguintes evidências:

- (i) Aventti Partners e One Hill tinham como controladores, respectivamente, o A.A. Fund (“A.A. Fund”) e o R.L. Fund (“R.L. Fund”), ambos submetidos à jurisdição de Bahamas e

³⁹ De acordo com o FRe apresentado pela Petro Rio em 29.03.2016.

⁴⁰ De acordo com o FRe apresentado pela Petro Rio em 16.04.2018.

⁴¹ Docs. 0865032 e 0865360.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

administrados pela T.W.T.C. Limited (“T.W.T.C.”), sediada naquele mesmo país⁴²;

- (ii) A W. Partners, um IBC⁴³ das Bahamas, sempre foi o único acionista do A.A. Fund, mas sua propriedade final foi alterada desde a incorporação. O primeiro acionista registrado foi a D. Limited, uma empresa indicada usada pela T.W.T.C. O beneficiário efetivo, por meio de uma Declaração de Confiança de 100% das ações, foi Nelson Tanure (29.09.2014 a 23.06.2016). O segundo acionista foi a Fundação V., cujos “donos” eram Nelson Tanure e o Instituto A.S. (26.06.2016 a 03.03.2018)⁴⁴; e
- (iii) Nos estágios iniciais do R.L. Fund, por sua vez, havia um pequeno investidor, a C.B.I. S.A., que transferiu depois as ações para a Z.B. Corp., uma corporação do Panamá, em 09.04.2014. Desde então, a Z.B. Corp. fez significativas subscrições no Fundo, tornando-se o único acionista registrado. Inicialmente, as ações da Z.B. Corp., por sua vez, foram emitidas ao portador (09.04.2014 a 29.07.2016). Registros da T.W.T.C. mostram que o beneficiário efetivo era Nelson Tanure. Após, as ações ao portador foram canceladas e o primeiro acionista registrado foi a M. Consultants (29.07.2016 a 21.03.2018). Os registros da T.W.T.C. indicaram uma declaração de confiança a favor de Nelson Tanure⁴⁵;
- (iv) Em 12.03.2018, houve alteração na estrutura societária da W. Partners e da Z.B. Corp., passando Nelson Tanure a deter 23,7% de participação em cada uma delas, por meio de sua participação em duas *holdings*, localizadas em Malta (B.H. Limited e A.H. Limited), que tinham, ainda, outros “proprietários beneficiários” (*beneficial owners*).

67. Como se observa, Nelson Tanure ocupava o topo da cadeia societária da Aventti Partners e da One Hill (e conseqüentemente, do Société Mondiale), numa posição de predominância, ao menos até março de 2018, abrangendo o período em que teriam ocorrido as infrações objeto deste PAS.

68. Para a defesa, contudo, tais documentos não serviriam para comprovar que Nelson Tanure era o acionista controlador indireto da Petro Rio, nos termos da legislação brasileira, uma vez que tratam de conceitos jurídicos diversos, previstos em legislações diferentes e que não necessariamente têm o mesmo significado do “poder de controle” contido nas normas brasileiras. Os conceitos de “*beneficial owner*”, “*owner*” e “*trust*” dos ordenamentos jurídicos de Bahamas e do Panamá se

⁴² Conforme informações prestadas pela representante no Brasil da Aventti Partners e da One Hill.

⁴³ A sigla em questão significa International Business Company.

⁴⁴ Como informado pela Securities Commission of the Bahamas: “[W. Partners], a Bahamian IBC, has always been the only shareholder of this fund. It is the principal investor in this Fund. However, the **beneficial ownership** of [W. Partners] has been changed since incorporation. The first shareholder of record was [D. Limited], a nominee company used by [T.W.T.C.]. **The beneficial owner, through a Declaration of Trust for 100% of the shares, was Nelson Sequeiros Rodrigues Tanure** (29/9/2014 to 23/6/2016). The second shareholder was [V. Foundation]. **The “owners” of the Foundation were Mr. Tanure and the [Instituto A. S.]** (26/6/2016 to 12/03/2018)” (grifos adotados).

⁴⁵ Também segundo informado pela Securities Commission of the Bahamas: “In the early stages there was a small investor, [C. B. I. SA], which transferred the shares to [Z.B. Corp.], a Panama corporation, on 9th April 2014. Since that time, [Z.B. Corp] has made significant subscriptions into the Fund and as of today is the sole shareholder of record. (...) Initially, shares were issued to the bearer (09/04/2014 to 29/07/2016). [T.W.T.C.] records show that **the beneficial owner was Nelson Sequeiros Rodrigues Tanure**. The bearer shares were cancelled and the first registered shareholder was [M. Consultants] (29/07/2016 to 21/03/2018). [T.W.T.C.]’s records further indicated a **declaration of trust in favor of Nelson Sequeiros Rodrigues Tanure**” (grifos adotados).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

diferenciariam, na visão do acusado, do conceito de poder de controle do direito brasileiro⁴⁶.

69. Para corroborar suas alegações, a defesa apresentou opinião legal de especialista (“Opinião Legal”), segundo a qual o conceito de “controlador” na lei societária brasileira não se confunde com o conceito de “beneficiário final” das leis das Bahamas e asseverou ser possível que uma pessoa seja considerada “beneficiária final” pelas leis das Bahamas, mas não “controladora” de acordo com o conceito previsto na lei societária brasileira.

70. Partindo dessa premissa, a defesa argumentou que a SPS não se desincumbiu do ônus de comprovar que Nelson Tanure (i) era, ainda que indiretamente, titular de direitos de sócio que assegurassem, permanentemente, a maioria dos votos nas deliberações da Petro Rio; (ii) teria o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; e (iii) usava efetivamente esse poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da administração, tendo a Acusação, por conseguinte, ignorado os requisitos para caracterização do poder de controle previstos na LSA, concluindo, açodadamente, que o acusado seria acionista controlador da Petro Rio com base unicamente em documentos estrangeiros que tratam de conceitos totalmente estranhos à LSA.

71. Com efeito, cabe reconhecer que a existência de uma cadeia societária composta por empresas *offshore*, localizadas em países diversos e submetidas a leis estrangeiras, dificulta a obtenção de evidências diretas de que a posição legalmente ocupada por Nelson Tanure nos referidos veículos de investimento lhe conferia permanentemente o poder de eleger a maioria dos administradores da Petro Rio e de orientar as atividades da Companhia. As diligências perante os órgãos reguladores estrangeiros tampouco teriam sido suficientes, por si só, para comprovar o efetivo exercício desse poder.

72. Ainda assim, entendo que a prova de que Nelson Tanure era “*beneficial owner*”, “*owner*” e beneficiário de uma declaração de confiança (“*trust*”) em seu favor, em veículos que ocupavam o topo da cadeia societária da Aventti Partners, da One Hill e, portanto, igualmente, do Société Mondiale, detentores, em conjunto, de mais da metade do capital votante da Petro Rio, é de suma importância para este caso, representado, inegavelmente, um forte indício de que o acusado detinha, em última análise, o controle da Companhia.

73. Esse fato, ademais, não deve ser considerado de modo estanque, mas sopesado com outros,

⁴⁶ Sobre as diferentes acepções que tais expressões podem apresentar, mesmo no âmbito da legislação nacional, cita a defesa, a título exemplificativo, a Instrução Normativa RFB nº 1.863/2018, que, à época, dispunha, no âmbito tributário, sobre o “beneficiário final” de sociedades estrangeiras, que devem ser declarados à Receita Federal para fins fiscais, evidenciando que o conceito de “beneficiário final” para a Receita Federal é muito mais abrangente do que o de acionista controlador, uma vez que o controle é listado como apenas uma das formas de caracterização do beneficiário final, juntamente com a “posse” e a “influência significativa”, reconhecendo expressamente a possibilidade de existirem hipóteses em que uma pessoa é o beneficiário final, mas não detém o controle da entidade (“*ainda que sem controlá-la*”).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

igualmente relevantes evidenciados neste PAS, a saber:

- (i) Os administradores da Petro Rio, durante o período em que tais veículos detinham a maioria do capital votante da Companhia, eram profissionais da confiança de Nelson Tanure, em razão de relações profissionais pretéritas, decorrentes de atividades empresariais do acusado⁴⁷. Eram eles: R.C.S.⁴⁸, W.C.S.⁴⁹ e P.G. Jr.⁵⁰, os quais, juntamente com H.C.C.⁵¹, integravam, o CA da Petro Rio, e o acusado Blener Mayhew⁵², que assumiu o cargo de DRI da Petro Rio, a partir de agosto de 2015;
- (ii) O acusado Nelson de Queiroz, filho de Nelson Tanure, passou a ocupar, na Petro Rio, em dezembro de 2014, o cargo não estatutário de “Diretor de Projetos Corporativos”;
- (iii) Petro Rio outorgou a Nelson Tanure poderes para representá-la na AGE/Oi de 22.07.2016⁵³;
- (iv) R.C.S., W.C.S., P.G. Jr. e H.C.C. passaram a integrar a administração da Petro Rio, após eleição em AGE realizada em 19.03.2014⁵⁴, quando a JG Petrochem havia atingido participação relevante na Petro Rio (19,25% do capital votante)⁵⁵, a qual, embora minoritária, lhe conferia, na prática, a maioria dos votos nas assembleias de acionistas, dado o reduzido quórum normalmente atingido nos referidos conclaves, sendo que, segundo informações obtidas perante órgão regulador estrangeiro, sua controladora, JG LLC, tinha igualmente como beneficiário final Nelson Tanure, cuja participação era concretizada por meio da C.B.I. S.A., uma corporação sediada no Panamá⁵⁶;
- (v) Na mesma AGE de 19.03.2014, foi deliberada a redução do número de membros do CA da Petro Rio, que passou a contar com sete membros, em vez de onze conselheiros, como ocorria até então, de modo que os quatro membros eleitos e vinculados a Nelson Tanure passaram a representar a maioria absoluta do CA da Petro Rio;
- (vi) Blener Mayhew era também a pessoa autorizada a emitir ordens de negociação em nome da JG Petrochem, desde setembro de 2014, ao passo que Nelson de Queiroz era o procurador e representante no Brasil na JG LLC;
- (vii) À medida em que houve a conversão das Debêntures, a JG Petrochem se desfez, paulatinamente, das ações, mas Nelson Tanure continuou a deter participação na Petro Rio, então já por meio da Aventti Partners e da One Hill que, direta e indiretamente, via Société Mondiale, passaram a deter mais da metade do capital votante da Petro Rio⁵⁷;

⁴⁷ Como apurado, Nelson Tanure foi sócio e/ou administrador de várias empresas, como Indústria Verolme S.A. (“IVI”), Docas Investimentos S.A. (“Docas”) e Jornal do Brasil S.A. (“Jornal do Brasil”) (Doc. 0259017, vol. 4, fls. 677-688).

⁴⁸ Atuou como membro do CA da IVI e foi diretor financeiro e DRI da Docas (Doc. 0259017, vol. 4, fl. 674).

⁴⁹ Foi membro do CA da IVI e do CA da Docas (Doc. 0259017, vol. 4, fl. 675).

⁵⁰ Foi membro do CA do Jornal do Brasil (Doc. 0259017, vol. 4, fl. 675).

⁵¹ H.C.C., embora não tivesse vínculo societário conhecido anterior com Nelson Tanure, havia atuado como seu assessor e foi depois eleito como representante do Société Mondiale para atuar no CA da Oi, sendo que as indicações em nome do Fundo eram realizadas pelo respectivo comitê de investimento, integrado unicamente pelo próprio Nelson Tanure.

⁵² Exerceu o cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negócios na Docas (Doc. 0259017, vol. 4, fl. 674).

⁵³ Constatou, ainda, dentre os mandatários, Nelson de Queiroz, que era, à época, diretor não estatutário da Petro Rio.

⁵⁴ Doc. 0788324.

⁵⁵ Doc. 0259017, vol. 3, fls. 651-656.

⁵⁶ A Securities Commission of the Bahamas apresentou as seguintes informações a respeito da JG LLC: “*This LLC is incorporated in Delaware. The Ultimate Beneficial Owner is Nelson Sequeiros Rodrigues Tanure and his interest is held through [C.B.I. SA], a Panama Corporation*” (Docs. 0865032 e 0865360).

⁵⁷ Consoante consta dos autos, o Société Mondiale iniciou a aquisição de participação relevante na Petro Rio em



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- (viii) H.C.C. e P.G. Jr. foram indicados, inicialmente, pelo Sociétés Mondiale para compor o CA da Oi, por ocasião da disputa por maior influência sobre a administração da Oi, iniciada a partir de 2016, entre o Fundo e a Bratel, sendo que, à época, o responsável pelas orientações de voto do Fundo nas investidas era Nelson Tanure, como único membro de seu comitê de investimentos⁵⁸, assim designado pelas cotistas Aventti Partners e One Hill, as quais, como visto, apresentavam o acusado no topo das respectivas cadeias societárias; e
- (ix) Após um acordo entre o Fundo e a Bratel, foram eleitos para compor o CA da Oi, além de outros profissionais, H.C.C., como membro titular, e, como suplentes, os três acusados neste PAS (Nelson Tanure, Nelson de Queiroz e Blener Mayhew), além de P.G. Jr.⁵⁹.

74. A meu ver, tais fatos e circunstâncias, devidamente comprovadas nos autos, formam um conjunto de indícios múltiplos, consistentes e convergentes de que o acusado detinha, por intermédio de um conjunto de veículos de investimento, a titularidade de direitos de voto que lhe conferiam o poder de eleger a maioria dos administradores da Petro Rio e que ele empregava, de fato, o referido poder para orientar as atividades da Companhia, uma vez que a maioria dos administradores da Petro Rio era composta por profissionais de sua confiança, que haviam anteriormente ocupado cargos, inclusive estatutários, em companhias sob seu controle ou influência.

75. À luz desse conjunto de fatos, é possível perceber que não por acaso os referidos profissionais orbitavam, recorrentemente, as empresas ligadas a Nelson Tanure, evidenciando, a meu ver, que o acusado os conduzia a posições estratégicas em companhias por ele investidas. A alteração da administração da Petro Rio por força do ingresso de profissionais com ligações pretéritas com Nelson Tanure coincidiu, ademais, com a época em que a JG Petrochem, embora minoritária, atingira participação societária que lhe permitiu eleger quatro membros do CA e, concomitantemente, aprovar a redução do número de integrantes do referido órgão, fazendo com que os membros por ela eleitos se tornassem maioria. Nelson Tanure, como visto, era beneficiário final, no topo da cadeia societária da JG Petrochem. Também não por coincidência os mesmos profissionais foram indicados para integrar o CA da Oi, na disputa entre o Sociétés Mondiale e a Bratel por influência na administração da Oi, tendo a SPS apurado que o acusado também ocupava o topo da cadeia societária do Fundo, além de representar, na prática, a vontade do Fundo nas assembleias de acionistas das companhias

24.10.2014, quando atingiu 5,01% do capital social da companhia, que foi paulatinamente aumentada, à medida em que a JG Petrochem se desfazia de suas ações (Doc. 0259017, vol. 1, fls. 132-136, 180, 183-191).

⁵⁸ Como dispunha o Regulamento do Fundo: “Artigo 34. É facultado aos Cotistas, determinar a constituição de um Comitê de Investimentos, soberano na determinação dos investimentos e desinvestimentos do Fundo (“Comitê de Investimentos”), ao qual caberá: (...) VIII. aprovar os representantes para comparecer e votar em assembleias gerais ordinárias, extraordinárias e/ou especiais de emissores de ativos adquiridos pelo FUNDO; IX. definir as orientações de voto a serem proferidas pelos representantes do FUNDO mencionados no inciso anterior, desde que observado o disposto no Capítulo XI deste Regulamento e atendidas as orientações do ADMINISTRADOR; (...)” (Doc. 0259032, pp. 96-105).

⁵⁹ Em 14.09.2016, a Oi divulgou ata da RCA em que foram eleitos dois membros titulares do CA e seis suplentes. O referido acordo entre Bratel e Sociétés Mondiale foi divulgado pela Oi por meio de fato relevante datado de 13.09.2016.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

investidas, dada a sua posição como único membro do comitê de investimentos⁶⁰.

76. Como demonstrado pela Acusação, Aventti Partners, One Hill e Soci  t   Mondiale detinham juntos mais de 62% do capital votante da Petro Rio anteriormente   assembleia de acionistas de 29.04.2016⁶¹, na qual H.C.C, R.C.S., W.C.S. e P.G. Jr. foram reeleitos como membros do CA da Petro Rio⁶². Por sua vez, no  ltimo FRe apresentado pela Petro Rio antes da elei  o de membros do CA na assembleia ocorrida em 27.04.2018, as participa  es detidas pela Aventti Partners e pela One Hill⁶³ atingiam, somadas, 55,61% do capital social votante da Petro Rio; e nela os mesmos profissionais ligados a Nelson Tanure foram, mais uma vez, reconduzidos ao CA da Petro Rio⁶⁴.

77. Ademais, na AGO/E da Petro Rio ocorrida em 18.04.2019, foram eleitos para assumir os cargos no CA o pr prio Nelson Tanure e tamb m Blener Mayhew, em substitui  o a conselheiros que haviam renunciado⁶⁵, de forma que a composi  o do CA da Petro Rio, ap s essa data, passou a contar com a presen a do pr prio Nelson Tanure e de Blener Mayhew, W.C.S., P.G.Jr. e, ainda, de Nelson de Queiroz, filho de Nelson Tanure, que j  havia sido eleito conselheiro anteriormente⁶⁶.

78. Os ind cios convergem, assim, para a conclus o de que os referidos profissionais haviam sido eleitos pelos acionistas Aventti Partners, One Hill e Soci  t   Mondiale (esse  ltimo presente na AGE de 29.04.2016), por indica  o de Nelson Tanure. Releva destacar que n o foi trazido qualquer contraind cio ou indica  o de que outro acionista, que n o, indiretamente, o pr prio Nelson Tanure – “benefici rio final”, “dono” ou benefici rio de uma declara  o de confian a de 100% das a  es (“trust”), na cadeia societ ria das acionistas que compunham a maioria do capital votante da Petro Rio –, os teria feito galgar tais cargos na alta administra  o da Petro Rio.

79. Nesse contexto, deduz-se, tamb m, que os profissionais indicados (e eleitos) por Nelson Tanure tinham conhecimento da posi  o ocupada por ele na Petro Rio e que, conseq entemente, por ele poderiam tamb m ser destitu dos, circunst ncia que   relevante para a an lise de algumas das acusa  es formuladas neste PAS, como detalhado mais adiante.

80. Com efeito, n o se imagina que membros do CA ou da diretoria da Petro Rio

⁶⁰ Segundo o art. 34, incisos VIII e IX, do Regulamento do Fundo, anteriormente transcritos.

⁶¹ Conforme FRe entregue pela Petro Rio em 29.03.2016.

⁶² Conforme FRe entregue pela Petro Rio em 06.05.2016.

⁶³ Naquele momento, o Soci  t   Mondiale j  n o detinha mais participa  o relevante na Petro Rio.

⁶⁴ Conforme FRe entregue pela Petro Rio em 09.05.2018. A SPS demonstrou, adicionalmente, que, analisando-se o mapa final detalhado de vota  o da assembleia geral ocorrida em 27.04.2018, verifica-se que a posi  o acion ria total dos acionistas presentes no conclave atingiu 4.168.409 a  es com direito a voto, dos quais o total de 3.846.004 a  es (ou 92,26% dos votos presentes) pertenciam   Aventti Partners, de modo que, devido ao baixo qu rum presente, os votos pertencentes   One Hill sequer se mostraram necess rios para a obten  o da maioria votante absoluta naquela ocasi o.

⁶⁵ Doc. 0860140.

⁶⁶ Conforme pode ser verificado no FRe da Petro Rio entregue em 29.04.2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

desconhecessem o responsável por suas indicações aos cargos que vieram a ocupar na Companhia. Mesmo admitindo que não soubessem como, particularmente, Nelson Tanure exercia o controle da Petro Rio (i.e., como se estruturava, pormenorizadamente, a cadeia societária acima da Companhia), infere-se que por eles era conhecido, ao menos, que o acusado ocupava, indiretamente, a posição de acionista controlador da Petro Rio, o que é corroborado, no caso vertente, pelas relações que tais profissionais já tinham mantido com Nelson Tanure, como destacado na peça acusatória⁶⁷.

81. Essa conclusão se coaduna, ainda, com o fato de a administração da Petro Rio ter outorgado a Nelson Tanure procuração para representá-la na AGE da Oi de 22.07.2016. Nenhuma explicação, aliás, foi apresentada pelo acusado para justificar a escolha dele para ser mandatário da Petro Rio que pudesse desvinculá-la do fato de ser ele, indiretamente, o controlador da Companhia.

82. Observo, por oportuno, que o fato de Nelson Tanure não ter integrado propriamente nenhum órgão de administração da Petro Rio até sua eleição como membro do CA, ocorrida em 18.04.2019, não muda a conclusão a que cheguei, valendo, a propósito, lembrar, que “[o] poder de controle pode ser exercido por diversos modos e se manifesta por diferentes espécies de atos: (a) nas matérias de competência privativa da Assembleia Geral, ou submetidas à sua deliberação, sob a forma de voto; (b) se o acionista controlador cumula suas funções com as de administrador, como atos de administração; e (c) ainda que não seja administrador eleito, sob a forma de ordens ou instruções aos órgãos de administração ou fiscalização” (grifos aditados)⁶⁸.

83. Chama atenção, também, que as últimas alterações na propriedade de W. Partners e Z.B. Corp. se deram coincidentemente na mesma data (12.03.2018), sendo esse mais um indício de que se tratava de veículos que atuavam de modo coordenado.

84. Por sua vez, a Opinião Legal trazida pela defesa não excluiu a possibilidade de que uma pessoa considerada “beneficiária final” ou “beneficiário efetivo” de um fundo de investimento, sob as leis das Bahamas, pudesse ser caracterizada como controlador, na acepção da legislação brasileira. Pelo contrário, dentre os significados ali apontados que o referido termo apresentaria, sob às leis das Bahamas, vários seriam compatíveis com a figura do acionista controlador do direito brasileiro⁶⁹.

⁶⁷ Observo, não obstante, que exclusivamente para fins de caracterização de Nelson Tanure como controlador da Petro Rio, não importaria, em princípio, o grau de conhecimento que os membros da administração da Companhia ligados ao acusado tivessem acerca das circunstâncias que propiciavam a esse controlá-la. À luz do art. 116 da LSA, o poder de eleger a maioria dos administradores se exerce a despeito desse conhecimento. Sem embargo, no caso em análise, diante das relações profissionais mantidas entre Nelson Tanure e as pessoas eleitas para integrar a administração da Petro Rio, parece de todo inverossímil, na prática, supor que tais pessoas desconheciam o papel exercido pelo acusado.

⁶⁸ BULHÕES PEDREIRA, José Luiz; LAMY FILHO, Alfredo. “Estrutura da Companhia” in BULHÕES PEDREIRA, José Luiz; LAMY FILHO, Alfredo (coord.). Direito das Companhias. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 834.

⁶⁹ Segundo a Opinião Legal, a Lei de Relato de Transações Financeiras, na seção 2, define como “beneficiário final”: “uma pessoa natural que, em última instância, possui ou controla um titular de um estabelecimento” ou “uma pessoa natural que exerce o controle efetivo final sobre uma pessoa jurídica ou um arranjo legal”. Do mesmo modo, a Lei do



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

85. Se, por um lado, a Opinião Legal advertiu que podem existir sociedades com estruturas de capital nas quais um beneficiário final tenha direito a participar dos benefícios econômicos da sociedade, mas não tenha nenhum direito de voto, ou nas quais a nomeação dos respectivos diretores/administradores seja atribuída a uma pessoa que não seja acionista, de outra parte ressaltou que “[a]o dar nosso parecer sobre este assunto, não recebemos e não revisamos os documentos constitutivos de nenhuma entidade específica. Da mesma forma, não revisamos quaisquer documentos de oferta em relação aos Fundos ou quaisquer outras entidades, ou quaisquer registros de administradores, diretores ou acionistas em relação a tais entidades”.

86. Como se vê, a Opinião Legal foi exarada em bases teóricas, sem examinar as especificidades dos veículos de investimento investigados neste PAS, não apresentando, a meu ver, qualquer contraindício suficiente para afastar as conclusões anteriores.

87. Em suma, ao considerarmos a posição ocupada por Nelson Tanure no topo da cadeia societária da Aventti Partners e da One Hill, que detinham, em conjunto, a maioria do capital votante da Petro Rio, em cotejo com os demais indícios de sua influência sobre a administração da Petro Rio, ocupada por profissionais a ele ligados, desde quando a JG Petrochem passou a predominar nas deliberações assembleares da Companhia e permanecendo essa situação quando os veículos ligados a Nelson Tanure atingiram a maioria absoluta do capital votante, parece-me forçoso concluir que, à época, o acusado exercia efetivamente o controle sobre a Petro Rio.

88. Fixada essa relevante premissa, passo, então, a analisar, nas seções seguintes deste voto, cada uma das infrações imputadas aos acusados.

b) Violação ao art. 10 da ICVM nº 358/2002

89. Nelson Tanure é acusado por infração ao art. 10⁷⁰ da ICVM nº 358/2002, por ter deixado de

Registro de Beneficiários Finais define como “beneficiário final” uma pessoa física que, “em última instância, detém ou controla uma pessoa jurídica” (ao exemplificar tais hipóteses, a referida lei elenca a pessoa natural que, em última instância, possui ou controla, direta ou indiretamente, dez por cento ou mais das ações ou direitos de voto da pessoa jurídica). Por sua vez, a Lei da Indústria de Valores Mobiliários, cujos conceitos a Opinião Legal reputa mais apropriados para a discussão de obrigações de divulgação de informações, define como “beneficiário final”, dentre outras hipóteses, a pessoa que tem direito aos “benefícios de propriedade” de um valor mobiliário, embora essa pessoa possa não ser o proprietário registrado do valor mobiliário, sendo que a “titularidade benéfica” inclui a propriedade por meio de um fiduciário, representante legal, agente ou outro intermediário. Ainda consoante a Opinião Legal, a legislação não fornece uma definição ou descrição específica de “benefícios de propriedade”, podendo ser assumido que isto se refere aos direitos econômico/financeiros e de voto decorrentes da participação detida (Doc. 1089184).

⁷⁰ “Art. 10. O adquirente do controle acionário de companhia aberta deverá divulgar fato relevante e realizar as comunicações de que trata o art. 3º, na forma ali prevista. Parágrafo único. A comunicação e a divulgação referidas no caput deverão contemplar, no mínimo, as seguintes informações: I - nome e qualificação do adquirente, bem como um breve resumo acerca dos setores de atuação e atividades por ele desenvolvidas; II - nome e qualificação do alienante, inclusive indireto, se houver; III - preço, total e o atribuído por ação de cada espécie e classe, forma de pagamento e demais características e condições relevantes do negócio; IV - objetivo da aquisição, indicando, no caso do adquirente ser companhia aberta, os efeitos esperados em seus negócios; V - número e percentual de ações adquiridas, por espécie



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

comunicar ao DRI da Petro Rio a sua condição de controlador da Companhia, para fins de divulgação de fato relevante, conforme o disposto no art. 3º, § 1º⁷¹, da mesma Instrução. Trata-se de comunicação formal que deveria ter sido realizada ao DRI da companhia, atendendo, no que coubesse, aos requisitos fixados nos incisos I a VIII do p.º do referido art. 10.

90. O acusado nega qualquer irregularidade na divulgação de informações, mesmo que se entenda que ele era acionista controlador da Petro Rio, uma vez que não ocorreu qualquer operação de alienação de controle da Petro Rio, nos termos dos arts. 254-A⁷² e seguintes da LSA, não cabendo, a seu ver, a acusação de violação ao art. 10 da ICVM nº 358/2002, cujo destinatário deve ser entendido como sendo o controlador direto de dada companhia aberta (i.e., o efetivo adquirente do controle).

91. Para a defesa, entender de outra forma seria estender a aplicabilidade de tal obrigação regulatória indefinidamente, abrangendo qualquer integrante das supostas cadeias de controle de Aventti Partners e One Hill, a exclusivo critério da CVM, de modo que a CVM poderia sancionar, por violação do dispositivo, Aventti Partners, One Hill, A.A. Fund, RL. Fund e assim por diante.

92. Discordo, porém, da interpretação dada pela defesa ao dispositivo em questão, que não restringe a sua aplicação à hipótese de aquisição do controle direto da companhia aberta ou à

e classe, em relação ao capital votante e total; VI - indicação de qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da companhia; VII - declaração quanto à intenção de promover, ou não, no prazo de um ano, o cancelamento do registro da companhia aberta; e VIII - outras informações relevantes referentes a planos futuros na condução dos negócios sociais, notadamente no que se refere a eventos societários específicos que se pretenda promover na companhia, em especial reestruturação societária envolvendo fusão, cisão ou incorporação” (Grifos adotados).

⁷¹ Nos termos do art. 3º, §1º, por sua vez: “Cumpra ao Diretor de Relações com Investidores enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na (...), e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação. §1º Os acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, deverão comunicar qualquer ato ou fato relevante de que tenham conhecimento ao Diretor de Relações com Investidores, que promoverá sua divulgação” (Grifos adotados).

⁷² “Art. 254-A. A alienação, direta ou indireta, do controle de companhia aberta somente poderá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar o preço no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle. § 1º Entende-se como alienação de controle a transferência, de forma direta ou indireta, de ações integrantes do bloco de controle, de ações vinculadas a acordos de acionistas e de valores mobiliários conversíveis em ações com direito a voto, cessão de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações que venham a resultar na alienação de controle acionário da sociedade. § 2º A Comissão de Valores Mobiliários autorizará a alienação de controle de que trata o caput, desde que verificado que as condições da oferta pública atendem aos requisitos legais. § 3º Compete à Comissão de Valores Mobiliários estabelecer normas a serem observadas na oferta pública de que trata o caput. § 4º O adquirente do controle acionário de companhia aberta poderá oferecer aos acionistas minoritários a opção de permanecer na companhia, mediante o pagamento de um prêmio equivalente à diferença entre o valor de mercado das ações e o valor pago por ação integrante do bloco de controle”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

ocorrência de operações de alienação de controle abrangidas pela disciplina do art. 254-A da LSA⁷³.

93. É necessário ter em conta, na aplicação da norma, que o desenvolvimento de atividades empresariais (notadamente quanto aos empreendimentos de grande porte, em boa medida a cargo de companhias abertas) tem se dado, rotineiramente, por meio de grupos econômicos, na maioria das vezes organizados como grupos de fato, em que o poder de controle se exerce via cadeias societárias, mais ou menos complexas, não sendo rara a interposição de veículos de investimento estrangeiros.

94. A regra informacional seria, portanto, de pouca valia se fosse aplicada nos estreitos limites pretendidos pelo acusado, uma vez que deixaria de capturar situações, como a do caso em análise, em que a concentração da maioria do capital votante da companhia em poder de um investidor ocorre de modo indireto, sem que tal concentração transpareça na base acionária da companhia.

95. Vale notar, ainda, que ICVM nº 358/2002 determinava expressamente que o “adquirente do controle acionário” de companhia aberta, divulgasse, dentre outras informações, “*nome e qualificação do alienante, inclusive indireto, se houver*” (grifei) (art. 10, inciso II). No mesmo sentido dispunha o art. 20, inciso II, da referida Instrução⁷⁴. Assim, é possível concluir que a prestação de informações também é exigível daquele que adquire o controle indireto de companhia aberta, inclusive de modo originário, como ocorre no caso vertente, pois a norma não fazia distinção.

96. Isso não significa, como alardeia a defesa, que, no caso concreto, todos os integrantes da cadeia de controle da Petro Rio tivessem de ter concomitantemente efetuado a comunicação do fato; mas sim que aquele, que, em última análise, passou a deter o controle não pode se furtar ao cumprimento da obrigação alegando que formalmente caberia a outro fazê-lo.

97. Não deixo de reconhecer que não foi comprovada, neste PAS, a existência de acordo formal entre os integrantes da referida cadeia societária (i.e., entre Aventti Partners, One Hill, R.L. Fund, A.A. Fund, W. Partners, Z.B. Corp.) a assegurar conjuntamente a todos ou parte deles, preponderância de votos nas assembleias da Petro Rio. Restou demonstrado, porém, que Nelson Tanure reuniu, por meio da referida cadeia societária, direitos políticos que lhe permitiam exercer indiretamente o controle da Petro Rio, justamente mediante a combinação das participações que detinha nos referidos veículos de investimento *offshore*. Daí porque entendo que cabia primordialmente a ele comunicar ao DRI da Petro Rio a aquisição da condição de controlador da Companhia.

⁷³ O art. 254-A da LSA foi regulamentado pela ICVM nº 361, de 05.03.2002, que foi revogada e substituída pela RCVM nº 85/2022, no âmbito da recente consolidação de normas infralegais, sem alteração de mérito.

⁷⁴ “Art. 20. As vedações e obrigações de comunicação estabelecidas nesta Instrução: (...) II - estendem-se às negociações realizadas direta ou indiretamente pelas pessoas nela referidas, quer tais negociações se deem através de sociedade controlada, quer através de terceiros com quem for mantido contrato de fidúcia ou administração de carteira ou ações. Parágrafo único. Não se consideram negociações indiretas aquelas realizadas por fundos de investimento de que sejam cotistas as pessoas mencionadas nesta Instrução, desde que tais fundos não sejam exclusivos, nem as decisões de negociação do administrador possam ser influenciadas pelos cotistas” (grifos adotados).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

98. Pelo exposto, reputo configurada a infração ao art. 10 da ICVM nº 358/2002 pelo acusado.

c) Violação ao art. 12 da ICVM nº 358/2002

99. A SPS comprovou que as sociedades JG Petrochem, Aventti Partners e One Hill, bem como o Société Mondiale estavam, em realidade, sob controle de Nelson Tanure, beneficiário final. Por isso, segundo a Acusação, não apenas as alterações individuais de tais sociedades na participação acionária na Petro Rio deveriam ter sido comunicadas à Companhia, mas também todas as vezes em que essas negociações, consideradas conjuntamente, superavam os patamares de 5%, 10%, 15%, e assim sucessivamente, de espécie ou classe de ações representativas do capital social da Petro Rio. Além disso, uma vez que tais sociedades agiam em conjunto, representando, de maneira indireta, os interesses de Nelson Tanure, tornava-se obrigatória a apresentação, por parte desse, das informações exigidas pelo *caput* do art. 12⁷⁵ da ICVM nº 358/2002, o que não teria sido observado pelo acusado.

100. Para a defesa, contudo, o *caput* e o §1º do art. 12 da ICVM nº 358/2002 se aplicariam apenas a acionistas controladores ou pessoas que estejam agindo sob um interesse comum e, a seu ver, a Acusação não logrou êxito em comprovar que Nelson Tanure seria o controlador da Petro Rio, muito menos qual seria o alegado interesse comum a que as sociedades supostamente por ele controladas estariam visando. A defesa alega, ademais, que a SPS sequer menciona em que momentos ou em quais negociações Nelson Tanure deveria ter prestado as informações a que se refere o art. 12 da ICVM nº 358/2002, ou seja, caso entendesse que houve violação da referida obrigação em determinadas “negociações relevantes”, caberia à SPS ao menos indicar em quais ocasiões tais violações teriam ocorrido, sob pena de inviabilizar o exercício de direito de defesa pelo acusado.

101. Como dito, entendo que restou devidamente comprovado pela SPS que Nelson Tanure se tornou controlador da Petro Rio, considerando, para tanto, dentre os outros elementos já apontados, a posição ocupada pelo acusado na cadeia societária dos acionistas Aventti Partners, One Hill e Société Mondiale, os quais chegaram a deter em conjunto, aproximadamente 62% do capital votante, percentual depois reduzido para cerca de 55,61%, quando o Fundo deixou de deter participação relevante na Petro Rio, embora ainda garantisse a Nelson Tanure a maioria do capital votante.

102. Desse modo, cabia ao acusado comunicar à Companhia as negociações relevantes realizadas, direta ou indiretamente, com as ações de emissão da Petro Rio. Em outras palavras, o

⁷⁵ “Art. 12. **Os acionistas controladores**, diretos **ou indiretos**, e os acionistas que elegerem membros do conselho de administração ou do conselho fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse, **que realizarem negociações relevantes** deverão enviar **à companhia** as seguintes informações: (...) 1º Considera-se negociação relevante o negócio ou o conjunto de negócios por meio do qual a **participação** direta **ou indireta** das pessoas referidas no caput ultrapassa, para cima ou para baixo, os patamares de 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento), 15% (quinze por cento), e assim sucessivamente, de espécie ou classe de ações representativas do capital social de companhia aberta”. (grifos adotados)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

acusado, deveria ter feito as comunicações toda vez que, por meio dos veículos de investimento Aventti Partners, One Hill e Soci  t   Mondiale, atingiram, para cima ou para baixo, os patamares de 5%, 10%, 15%, e assim sucessivamente, de a  es de emiss  o da Petro Rio⁷⁶.

103. Por sua vez, o fato de a SPS n  o ter discriminado, na pe  a acusat  ria, em que negocia  es especificamente realizadas caberia ao acusado comunicar as altera  es de participa  o relevante n  o constitui, a meu ju  zo, fundamento para afastar a caracteriza  o da infra  o que lhe    imputada. Depreende-se com seguran  a, a partir do FRe de 29.03.2016, que o acusado chegou a atingir, indiretamente, cerca de 62% do capital votante da Petro Rio, sem jamais ter comunicado.

104. A obriga  o de informar a realiza  o de negocia  es relevantes deve ser observada independentemente de ter ocorrido por meio de uma   nica opera  o ou por negocia  es sucessivas realizadas ao longo de diversos meses, como j   decidido pelo Colegiado⁷⁷, de modo que, a

⁷⁶ Sobre a aplica  o do referido art. 12, no caso de negocia  es relevantes realizadas indiretamente com a  es de emiss  o de companhia aberta, vale citar o seguinte trecho do voto, proferido pelo Diretor Relator Marcos Barbosa Pinto, em 13.07.2010, no julgamento do PAS CVM n   RJ2009/1365: *“O dispositivo transcrito n  o esclarece, contudo, como devem ser computadas as participa  es indiretas, nos casos em que essa participa  o indireta se d   por meio de outras sociedades. 2 Existem pelo menos duas possibilidades: (a) multiplicar percentual por percentual em cascata e verificar se o resultado    igual ou superior a 5%; (b) verificar se uma mesma pessoa ou grupo passou a controlar sociedades titulares de participa  es diretas que representem 5%. 3.6. Pode-se ilustrar a diferen  a mediante an  lise dos seguintes casos hipot  ticos: 6/9 i. Uma pessoa natural    titular de 25% do capital votante e total de uma sociedade holding que, por sua vez, adquire 25% das a  es de uma companhia aberta. Deve a pessoa natural informar a aquisi  o de participa  o indireta relevante, ou basta que a sociedade holding informe a aquisi  o da participa  o direta? ii. Uma pessoa natural    titular de 3% das a  es de uma companhia aberta. Tamb  m    titular de 51% do capital votante e total de uma sociedade holding que adquire 2% das a  es da mesma companhia aberta. Deve a pessoa natural informar a aquisi  o de participa  o indireta? 3.7. Se aplicarmos o primeiro crit  rio, responderemos afirmativamente    primeira quest  o e negativamente    segunda, pois 25% de 25%    maior do que 5%, por  m 3% mais 51% de 2%    menor do que 5%. Se aplicarmos o segundo crit  rio, chegaremos    conclus  o diametralmente oposta, pois somente no segundo caso a pessoa natural controlar  , ainda que de maneira indireta, participa  o igual ou maior do que 5%. 3.8. Na minha opini  o, o segundo crit  rio    o mais adequado. Pela leitura que fa  o do art. 12 da Instru  o CVM n   358, de 2002, a comunica  o da negocia  o de participa  o relevante deve ser realizada apenas por quem tem controle, ainda que indireto, sobre participa  o direta igual ou superior a 5%. Penso assim por duas raz  es. 3.9. A primeira    que, (...) outra interpreta  o poderia levar ao surgimento de obriga  es imposs  veis de serem cumpridas na pr  tica. Um acionista minorit  rio de sociedade que negocie a  es de companhia aberta pode tornar-se titular de participa  o indireta dessa companhia aberta sem qualquer decis  o nesse sentido e at   mesmo sem tomar ci  ncia desse fato. 3.10. A segunda e mais importante raz  o    que a finalidade da norma ao exigir a divulga  o da negocia  o de participa  es relevantes    informar ao mercado sobre altera  es significativas na distribui  o de direitos patrimoniais e pol  ticos entre acionistas, bem como na dispers  o e liquidez das a  es da companhia. 3.11. Para que a norma atinja essa finalidade, basta que o mercado seja informado quando o controle das referidas participa  es societ  rias for alterado. Altera  es em participa  es minorit  rias indiretas ou transfer  ncias sem altera  o de controle s  o irrelevantes para que o mercado determine como os direitos patrimoniais e pol  ticos s  o distribuídos ou o grau de liquidez e dispers  o das a  es no mercado”.*

⁷⁷ Vale citar, a esse respeito, o seguinte trecho do voto do Diretor Relator Pablo Renteria, no   mbito do PAS CVM n   RJ2012/1542, julgado em 31.03.2015: *“Tais acionistas ou grupos de acionistas n  o s  o obrigados a realizar o comunicado previsto no art. 12 sempre que negociam a  es de emiss  o da companhia aberta. Devem realiz  -lo somente nas hip  teses identificadas pelo preceito normativo, como, por exemplo, quando ocorrer eleva  o ou redu  o de sua participa  o acion  ria em 5% do total da esp  cie ou classe de a  o, o que pode se dar por meio de um   nico neg  cio ou de sucessivos neg  cios, realizados ao longo de diversos meses.”* (Grifos aditados).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

comprovação do atingimento do percentual de participação acima referido é suficiente para caracterizar a materialidade da infração.

105. Entendo, portanto, que o acusado infringiu o art. 12 da ICVM nº 358/2002.

d) Violação ao item 15.1 ou, alternativamente, ao item 15.2 do Anexo 24 da ICVM nº 480/2009

106. Blener Mayhew, a seu turno, é acusado, na qualidade de DRI da Petro Rio, e nos termos do art. 45 da ICVM nº 480/2009, então vigente, por ter infringido ao item 15.1⁷⁸ ou, alternativamente, ao item 15.2⁷⁹ do Anexo 24 desta mesma Instrução, ao divulgar FRe com informações incompletas.

107. O item 15.1, ‘h’, do Anexo 24 da ICVM nº 480/2009 previa competir à companhia, em seu FRe, “Identificar o acionista ou **grupo de acionistas controladores**, indicando em relação a cada um deles: (...) se o acionista for pessoa jurídica, lista contendo as informações referidas nos subitens ‘a’ a ‘d’ acerca de seus **controladores diretos e indiretos**, até os **controladores que sejam pessoas naturais**, ainda que tais informações sejam tratadas como sigilosas por força de negócio jurídico ou pela legislação do país em que forem constituídos ou domiciliados o sócio ou controlador” (grifei).

108. Aponta, então, a SPS que a Petro Rio, em seu FRe de 15.12.2015, que foi o primeiro apresentado após as alterações societárias ocorridas em função da conversão em ações das Debêntures e que tornaram Nelson Tanure o detentor indireto de mais de 62% do capital votante da Petro Rio, bem como nas versões posteriores em que assim remanesceu, informou ao mercado, tão somente, que “[a] Companhia não possui acionistas controladores”.

109. De todo modo, segundo a SPS, mesmo eventual discussão acerca da efetiva caracterização do grupo de sociedades vinculadas a Nelson Tanure como controladoras de fato da Petro Rio não afastava a obrigatoriedade de prestar tais informações, pois o item 15.2 determina a obrigatoriedade de a companhia prestar tais informações em relação a “**acionistas, ou grupos de acionistas que agem em conjunto ou que representam o mesmo interesse, com participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de ações e que não estejam listados no item 15.1**” (grifei).

110. Para a defesa, a seu turno, a formulação da imputação, com referência alternativa a duas infrações distintas, já demonstra uma reticência velada da SPS de afirmar com todas as letras que One Hill, Aventti Partners e Société Mondiale eram acionistas controladores da Petro Rio. Ou seja, como estaria incerta dessa premissa, a SPS aduziu que mesmo que aqueles acionistas não pudessem ser identificados como controladores da Petro Rio, o DRI teria infringido o item 15.2 do Anexo 24.

⁷⁸ “15. Controle e grupo econômico. 15.1. Identificar o acionista ou grupo de acionistas controladores, indicando em relação a cada um deles: (...)”.

⁷⁹ “15.2. Em forma de tabela, lista contendo as informações abaixo sobre os acionistas, ou grupos de acionistas que agem em conjunto ou que representam o mesmo interesse, com participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de ações e que não estejam listados no item 15.1 (...)”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

111. A propósito, não compartilho da visão da defesa. Embora incomum, não há, nas normas que regem os PAS, preceito que proíba a formulação de imputações sucessivas (ou alternativas, nas palavras do acusado). No caso concreto, a SPS vislumbrou que haveria cometimento de infração administrativa ainda que este Colegiado não reconhecesse Nelson Tanure como controlador da Petro Rio, tendo, por isso, formulado acusação quanto a essa hipótese.

112. Superado esse ponto, como anteriormente explanado, entendo que assiste razão à Acusação quando alega que Blener Mayhew infringiu o item 15.1 do Anexo 24 da ICVM nº 480/2009.

113. Com efeito, mesmo reconhecendo que Nelson Tanure descumpriu o dever de informar suas participações indiretas na Petro Rio, o que, a meu juízo, configurou infração ao art. 10 da ICVM nº 358/2002⁸⁰, concordo que, diante das particularidades do caso concreto, houve, além disso, descumprimento do item 15.1, ‘h’, do Anexo 24 da ICVM nº 480/2009, sendo tal infração, por força do art. 45 da mesma Instrução⁸¹, imputável a Blener Mayhew, que ocupava o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia à época dos fatos.

114. Como abordado mais detidamente em seção anterior deste voto, à qual me reporto, os vínculos entre Blener Mayhew e Nelson Tanure evidenciam que o DRI tinha conhecimento de que o controle indireto da Petro Rio havia sido adquirido por Nelson Tanure, ainda que não haja evidência de que essa informação tivesse sido formalmente levada ao conhecimento do DRI da Petro Rio, como era exigido pela norma⁸².

115. Cabe ressaltar que as conclusões a que cheguei na análise deste PAS, em particular, não devem ser generalizadas, no sentido de se reputar que sempre caiba necessariamente ao DRI de companhia aberta responder, de modo concorrente, por falhas informacionais que decorram da omissão do cumprimento de obrigações a cargo de seus acionistas. Em regra, não será o caso.

116. Em linha com os argumentos da defesa, reconheço que, em tese, caberá aos acionistas a obrigação de informar à companhia aberta sobre as negociações relevantes por eles empreendidas. Se os dados contidos naqueles comunicados estiverem errados, ou se os acionistas deixarem de

⁸⁰ Consoante reconhecido anteriormente neste voto.

⁸¹ O art. 45 da ICVM nº 480/2009 estabelecia que “o diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários”. Mais adiante, o item 1.1 do Anexo 24 da Instrução, sobre o FRe, dispunha que esse deve conter “declarações individuais do Presidente e do Diretor de Relações com Investidores devidamente assinadas, atestando que: (a) reviram o formulário de referência; (b) todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a 19; e (c) o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos”.

⁸² Mesmo que, por outros meios, Blener Mayhew tenha obtido tal informação diretamente com o próprio Nelson Tanure, este, ainda assim, deixou de cumprir o art. 10 da ICVM nº 358/2002, uma vez que não formalizou qualquer comunicação à Companhia, devidamente endereçada ao DRI, a respeito da aquisição de seu respectivo controle indireto, segundo os requisitos previstos na norma citada.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

comunicar, a responsabilidade sobre tais irregularidades deverá recair sobre tais acionistas – e não sobre o DRI, cujo dever, em princípio, é transmitir as informações, tão logo recebidas, à CVM e às entidades administradoras dos mercados em que as ações da companhia sejam admitidas à negociação, de acordo com o art. 12, § 6º, da referida Instrução⁸³. De fato, não se presume que a companhia e sua administração sejam oniscientes, uma vez que há informações que a companhia não tem como obter – como, em muitos casos, a identidade dos detentores de participação indireta.

117. Isso, por outro lado, não significa dizer que o DRI estará, em qualquer hipótese, isento de responsabilidade, mas que será necessário verificar, caso a caso, em que medida se comprove (mesmo que por meio de prova indiciária) que ele se omitiu ciente das informações. Cabe dizer, ainda que o DRI possa e deva se fiar nos dados prestados pelos acionistas, tem, a par disso, a obrigação de agir proativamente, sempre que tiver conhecimento de alguma informação relevante (como o controle indireto) que deva ser divulgada ao mercado. Destarte, embora tampouco esteja obrigado a proceder a investigações *motu proprio*, não poderá simplesmente ignorar informações de que tenha conhecimento pessoal e que não reflitam a o quanto informado ao mercado pela companhia.

118. Sendo assim, diante do conjunto de indícios reunidos pela Acusação, concluo que Blener Mayhew deixou intencionalmente de esclarecer, no FRe da Companhia, situação que era de seu conhecimento, e a qual era legalmente obrigado a informar ao mercado, por força do exigido no item 15.1 do Anexo 24 da ICVM nº 480/2009, configurando, assim, a infração pelo acusado.

119. Deixo, conseqüentemente, de analisar a imputação sucessiva, atinente à violação ao item 15.2 do Anexo 24 da ICVM nº 480/2009.

e) Irregularidades relativas ao status de Conselheiros Independentes

120. Nas diversas reclamações protocoladas na CVM por acionistas minoritários da Petro Rio, também foram apresentados questionamentos relativos à eleição de membros do CA da Companhia como ostentando o caráter de *conselheiros independentes*. Segundo os reclamantes, tratava-se de irregularidade, levando-se em consideração os diversos vínculos societários existentes entre estes conselheiros eleitos e Nelson Tanure. Ressalta a Acusação que a Petro Rio, como integrante do segmento denominado Novo Mercado da Bolsa e de acordo com o respectivo regulamento, tinha como obrigação eleger um mínimo de 20% dos membros de seu Conselho de Administração ostentando a condição de *conselheiros independentes*.

121. Segundo apurado pela SPS, R.C.S., W.C.S. e P.G. Jr foram eleitos membros do CA da Petro Rio, nas AGOs de 29.04.2016 e 27.04.2018, com o voto dos acionistas Soci  t   Mondiale, Aventi

⁸³ “§ 6º O Diretor de Relações com Investidores é o responsável pela transmissão das informações, assim que recebidas pela companhia, à CVM e, se for o caso, às entidades administradoras dos mercados em que as ações da companhia sejam admitidas à negociação”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Partners e One Hill, cujo beneficiário final era Nelson Tanure. O Fundo e tais sociedades estrangeiras detinham mais de 62% do capital votante da Petro Rio, na AGO de 29.04.2016, e, mesmo após o Fundo ter deixado de deter participação relevante na Petro Rio, a Aventti Partners e a One Hill detinham, juntas, 55,61% do referido capital votante, na AGO de 27.04.2018⁸⁴.

122. Desse modo, a SPS concluiu que R.C.S., W.C.S. e P.G. Jr foram eleitos ostentando indevidamente o status de conselheiros independentes, uma vez que eram, na realidade, pessoas ligadas a Nelson Tanure, controlador da Companhia.

123. Para a Acusação, a responsabilidade pela indevida caracterização desses profissionais como conselheiros independentes é imputável a Blener Mayhew, na qualidade de DRI da Petro Rio, uma vez que competia à companhia, fazer constar do FRe, “*em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela: (k) se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a independência*”, em atendimento ao item 12.5, ‘k’, do Anexo 24 à ICVM nº 480/2009⁸⁵.

124. A propósito, a SPS verificou que não foram encontrados, no FRe da Petro Rio entregue em 06.05.2016, o primeiro emitido após a eleição de membro do CA ocorrida na AGO de 29.04.2016, os critérios pelos quais os conselheiros R.C.S., W.C.S. e P.G. Jr. se caracterizariam como *independentes*, salvo a genérica afirmação de que “*a Companhia não possui acionistas controladores*”.

125. Por sua vez, na versão seguinte à eleição de conselheiros ocorrida em 27.04.2018, o FRe entregue em 09.05.2018, pontua que “[o]s Administradores da Companhia declararam, individualmente e para todos os fins de direito, que não existem relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos três últimos exercícios sociais, entre eles e: a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia, com exceção daquelas em que a Companhia detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social; b. **controlador direto ou indireto da Companhia**; c. fornecedores, clientes, devedores ou credores relevantes da Companhia, de suas controladas ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas” (grifos adotados).

126. Todos os FRe referidos acima foram assinados pelo DRI da Petro Rio, Blener Mayhew, responsável pela veracidade das declarações ali prestadas, nos termos da regulamentação da CVM.

127. O acusado argumenta, a seu turno, que os três conselheiros cuja independência se questiona foram eleitos pela primeira vez ao cargo de membro do CA da Petro Rio em 19.03.2014, sem que

⁸⁴ Como se depreende do conteúdo sobre participações acionárias e integrantes do CA dos FRe de 29.03.2016 e 06.05.2016 (antes e após a AGO de 29.06.2016) e em 16.04.2018 e 09.05.2018 (antes e após a AGO de 27.04.2018).

⁸⁵ “12.5. *Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela: (...) k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a independência*” (grifos adotados).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

tivesse havido quaisquer protestos quanto à respectiva caracterização como independentes⁸⁶ e isso teria ocorrido antes mesmo até de o DRI acusado ter ingressado na Companhia, o que somente viria a ocorrer em meados de 2015, e que por isso não caberia a ele questionar um status predefinido desde 2014, com respaldo dos acionistas presentes na AGO. Acrescenta que o FRe apresentado depois de 27.04.2018 trouxe declaração individual dos conselheiros confirmando sua independência.

128. Observo que a SPS não imputa a Blener Mayhew eventuais irregularidades quanto à caracterização de R.C.S., W.C.S. e P.G. Jr. como conselheiros independentes, na eleição ocorrida na AGO de 2014, época em que o acusado não integrava a administração da Petro Rio⁸⁷. As falhas informacionais a ele imputadas teriam ocorrido, segundo o RI, tão-somente no período em que era efetivamente o DRI da Companhia. Todos os FRe que a SPS reputou conterem informações inverídicas foram assinados por Blener Mayhew, responsável pela veracidade das declarações ali prestadas, nos termos da regulamentação expedida pela CVM, sendo inconteste, portanto, a autoria.

129. Ainda segundo o acusado, seria bastante mais coerente questionar o DRI pelo que ele tivesse feito (ou deixado de fazer) a partir do momento em que surgiram especulações sobre a identidade do beneficiário final daqueles acionistas.

130. Também nesse cenário não se vislumbria, para a defesa, qualquer irregularidade no proceder do acusado, uma vez que (a) não se tinha notícia de que aquelas especulações tivessem provocado qualquer impacto mais pronunciado sobre as ações de emissão da Petro Rio (caso em que talvez se pudesse alegar, com mais propriedade, um dever do DRI de inquirir os respectivos acionistas à época, com base no art. 4º, p.º, da ICVM nº 358/2002); (b) tampouco havia notícia, no IA, de que a CVM ou a B3 tivessem, contemporaneamente ao surgimento daquelas especulações, questionado a Petro Rio ou o acusado (na qualidade de DRI) a esse respeito e para fins daquele mesmo dispositivo; (c) se o recurso às referidas sociedades estrangeiras e a uma intrincada cadeia societária no exterior tinha, como alega a Acusação, o intuito de escamotear a identidade de Nelson Tanure como beneficiário final e controlador da Petro Rio, seria ingenuidade presumir que, questionadas, aquelas entidades forneceria essa informação ao DRI, não se podendo dele exigir mais do que aquelas circunstâncias permitiam, pretendendo atribuir-lhe culpa por atos de terceiros ou limitações que se

⁸⁶ Como apontado pela defesa, destacou-se que “*todos os membros do Conselho de Administração ora eleitos preenchem os requisitos previstos no Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, sendo portanto considerados conselheiros independentes para fins do disposto no referido regulamento*”.

⁸⁷ Sobre a eleição ocorrida na AGO de 2014, a SPS aduziu no RI: “*Cabe inicialmente destacar que, na Assembleia realizada no dia 19.03.2014 (quando foram eleitos membros do Conselho de Administração da Petro Rio indicados pela JG Petrochem), embora esta sociedade, como já mencionado, possuísse a maioria de votos naquela assembleia, dado o baixo quórum nela verificado, não há como se dizer que a JG Petrochem fosse, de fato, uma acionista controladora, uma vez que sua participação no capital votante da Petro Rio era de somente 19,25% do total de ações (...)*”. Seria possível cogitar que Nelson Tanure, que era beneficiário final na cadeia societária da JG Petrochem, já estivesse a exercer, naquela ocasião, o controle minoritário sobre a Petro Rio, mas esse ponto sequer foi explorado pela Acusação.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

fizeram sentir sobre a própria atividade investigativa da CVM, que teve que recorrer a meios de que não dispunha o DRI, oficiando reguladores estrangeiros.

131. Concorde que não seria razoável exigir esforços hercúleos do DRI na verificação de informações recebidas de acionistas e administradores, cuja divulgação ao mercado estivesse sob sua responsabilidade. Tampouco se pode em tese presumir que, apenas pelo fato de terem sido eleitos com orientação de voto de acionista controlador, conselheiros não sejam independentes, o que também não se extraia do disposto no Regulamento do Novo Mercado⁸⁸. Cabendo, de todo modo, analisar as características, magnitude e extensão da relação existente entre o conselheiro e o controlador, a verificar se implicam perda de independência do conselheiro⁸⁹.

132. Nesse sentido, as alegações da defesa até seriam convincentes, se houvesse um cenário no qual o DRI desconhecesse, de fato, o contexto e as ligações entre os conselheiros que se autodeclararam independentes e o controlador indireto da companhia e não fossem tais ligações justamente um dos fortes indícios a corroborar o modo pelo qual era exercido o controle indireto sobre a companhia. Como visto, no entanto, não era o que ocorria no caso concreto e essa circunstância fática faz toda a diferença para a análise do julgador.

⁸⁸ Segundo o Regulamento do Novo Mercado então vigente: “*Conselheiro Independente*” caracteriza-se por: (i) não ter qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação de capital; (ii) não ser Acionista Controlador, cônjuge ou parente até segundo grau daquele, ou **não ser ou não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, vinculado a sociedade ou entidade relacionada ao Acionista Controlador** (pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa estão excluídas desta restrição); (iii) não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia, do Acionista Controlador ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (v) não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (vi) não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da Companhia; e (vii) não receber outra remuneração da Companhia além daquela relativa ao cargo de conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de participação no capital estão excluídos desta restrição)” (grifos adotados). Previa, ainda, o referido regulamento: “4.3.2 O(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista pelo art. 141, §§ 4º e 5º ou pelo art. 239 da Lei das Sociedades por Ações também será(ão) considerado(s) independente(s)”.

⁸⁹ A título apenas ilustrativo, observando-se que não estava em vigor à época, bem como que, em certa medida, também difere do Regulamento do Novo Mercado, veja-se o que dispõe a recém-editada RCVN nº 168/2022, que alterou a redação do art. 6º do Anexo K da RCVN nº 80/2022 (revogada da ICVN nº 480/2009): “§ 2º Para os fins da verificação do enquadramento do conselheiro independente, as situações descritas abaixo devem ser analisadas de modo a verificar se implicam perda de independência do conselheiro independente em razão das características, magnitude e extensão do relacionamento: I – tem vínculo de parentesco por afinidade até segundo grau com acionista controlador, administrador da companhia ou administrador do acionista controlador; II – é ou foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor de sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum; III – tem relações comerciais, inclusive de prestação de serviços ou fornecimento de insumos em geral, com a companhia, o seu acionista controlador ou sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum; IV – ocupa cargo com poder decisório na condução das atividades de sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a companhia ou com o seu acionista controlador; V – recebe outra remuneração da companhia, de seu acionista controlador, sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum além daquela relativa à atuação como membro do conselho de administração ou de comitês da companhia, de seu acionista controlador, de suas sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum, exceto proventos em dinheiro decorrentes de participação no capital social da companhia e benefícios advindos de planos de previdência complementar; e VI – fundou a companhia e tem influência significativa sobre ela”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

133. Nesse sentido, repiso que, a meu ver, o conjunto de indícios reunidos pela SPS dão conta que Blener Mayhew tinha conhecimento de que Nelson Tanure era, por meio das participações detidas no Soci  t   Mondiale, na Aventti Partners e na One Hill, o controlador indireto da Petro Rio e que R.C.S., W.C.S. e P.G. Jr. tinham liga    es de subordina    o com o referido investidor, que j   os havia inclusive designado para integrar   rg  os de administra    o de v  rias companhias notoriamente sob seu controle ou influ  ncia. No contexto, a meu ver, fica evidente que Blener Mayhew sabia que era falso o quadro informacional divulgado ao mercado de que a Petro Rio seria uma companhia com capital disperso, sem um controlador definido, mesmo que nenhum de seus acionistas diretos detivesse participa    o suficiente para exercer isoladamente o poder de controle.

134. Desse modo, a despeito do que vinha sendo informado pela Petro Rio desde 2014, e ainda que o status de conselheiros independentes, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, fosse algo reconhecido em sede de assembleia geral da companhia⁹⁰, cabia a Blener Mayhew, ao assumir como DRI, n  o quedar-se inerte diante do fato de que os FRes da Petro Rio n  o refletiam corretamente o status dos conselheiros R.C.S., W.C.S. e P.G. Jr., eleitos em 2016, e reconduzidos em 2018, considerando que, naquelas ocasi  es, o acusado j   exercia o referido cargo e sabia, por conta de sua condi    o pessoal de colaborador de Nelson Tanure, que era inver  dico o crit  rio divulgado como o que havia sido utilizado pela Petro Rio para determinar a independ  ncia dos referidos profissionais.

135. A defesa tamb  m argumenta que nenhum dos conselheiros sobre cuja independ  ncia se controverte neste PAS, os quais eram tamb  m administradores da Petro Rio, foi ouvido no curso do IA que deu origem    acusa    o nem foi acusado em raz  o das declara    es ent  o prestadas    Companhia, as quais, de acordo com a pr  pria tese acusat  ria, seriam de se pressupor falsas e irregulares, tendo a SPS preferido ver no acusado um *“emiss  rio onisciente de Nelson Tanure”*.

136. Entendo, todavia, que o conjunto de ind  cios reunido pela SPS foi suficiente para caracterizar a infra    o imputada a Blener Mayhew, de modo que a aus  ncia de oitiva de tais conselheiros, na fase investigativa, n  o se traduz em contraind  cio a impedir o reconhecimento de sua culpabilidade, assim como tampouco o redime o fato de outros n  o terem sido tamb  m acusados.

137. Assim, concluo que Blener Mayhew descumpriu o item 12.5, ‘k’, do Anexo 24    ICVM n   480/2009, ao divulgar crit  rio utilizado pela Petro Rio para determinar a independ  ncia dos conselheiros em quest  o, tendo restado evidenciado que sabia ser inver  dico.

f) Desvio de Finalidade na aquisi    o de pap  is da Oi (OIBR3)

138. Os acusados Nelson Tanure e Blener Mayhew tamb  m s  o acusados de terem promovido a utiliza    o de caixa da Petro Rio para adquirir a    es de emiss  o da Oi, de modo a atender a interesses

⁹⁰ Disponha o citado Regulamento do Novo Mercado: *“4.3.3 A qualifica    o como Conselheiro(s) Independente(s) ser   expressamente declarada na ata da assembleia geral que o(s) eleger”*.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

particulares de Nelson Tanure, controlador indireto da Petro Rio, o qual estaria, concomitantemente, adquirindo estes mesmos papéis por meio do Fundo, do qual era beneficiário, com vistas a atingir indiretamente participação acionária que permitisse eleger administradores e influenciar a administração da Oi.

139. Para a SPS, a partir das investigações realizadas, restou caracterizada a atuação irregular de Blener Mayhew, DRI e Diretor Financeiro da Petro Rio, ao exercer suas funções visando atender aos interesses particulares do controlador indireto, e não àqueles da Companhia, configurando-se essa atuação em verdadeiro *desvio de finalidade*, em infração ao art. 154 da LSA⁹¹.

140. Do mesmo modo, evidenciou-se, na visão da SPS, o abuso do poder de controle por parte de Nelson Tanure, detentor indireto da maioria do capital votante da Petro Rio, ao se utilizar do caixa da Companhia para atender interesse particular seu perante a Oi, em descumprimento ao art. 116, p.º, da LSA⁹². Para a SPS, tal investimento visava atender a “interesses particulares” do acusado, o que se deu em atuação coordenada com o Soci  t   Mondiale, igualmente sob seu controle, que tamb  m teria investido quantias substanciais em a  es da Oi.

141. Em sua defesa, Nelson Tanure alega que a imputa  o de abuso de poder de controle constante da pe  a de acusa  o   absolutamente gen  rica e carente de fundamenta  o, baseando-se exclusivamente no poder de controle que seria exercido pelo acusado na Petro Rio (a seu ver, n  o comprovado) e, supostamente, em um  nico e-mail por ele enviado a representantes da Pharol, em 07.07.2016⁹³, no qual ele teria sugerido, em nome do Fundo, a troca de nomes do CA da Oi e afirmado sua inten  o de escolher novos “nomes para compor o novo conselho”. Para o acusado, o que descaracteriza o exerc  cio do poder de controle como ileg  timo   o desvirtuamento na condu  o dos neg  cios em prej  zo ao interesse social e dos demais acionistas, exigindo-se prova de dano concreto.

142. Nesse sentido, alegou que o Soci  t   Mondiale e a Petro Rio tiveram motiva  es econ  micas diversas para investir em a  es da Oi, conforme se depreenderia das informa  es constantes do PAS

⁹¹ “Art. 154. O administrador deve exercer as atribui  es que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exig  ncias do bem p  blico e da fun  o social da empresa.   1  O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a companhia, os mesmos deveres que os demais, n  o podendo, ainda que para defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres.   2    vedado ao administrador: a) praticar ato de liberalidade   custa da companhia; b) sem pr  via autoriza  o da assembleia-geral ou do conselho de administra  o, tomar por empr  stimo recursos ou bens da companhia, ou usar, em proveito pr  prio, de sociedade em que tenha interesse, ou de terceiros, os seus bens, servi  os ou cr  dito; c) receber de terceiros, sem autoriza  o estatut  ria ou da assembleia-geral, qualquer modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em raz  o do exerc  cio de seu cargo.   3  As import  ncias recebidas com infra  o ao disposto na al  nea c do   2  pertencer  o   companhia.   4  O conselho de administra  o ou a diretoria podem autorizar a pr  tica de atos gratuitos razo  veis em benef  cio dos empregados ou da comunidade de que participe a empresa, tendo em vista suas responsabilidades sociais”.

⁹² “Art. 116 (...) Par  grafo  nico. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua fun  o social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender”.

⁹³ Doc. 0259188.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

CVM nº 19957.005866/2018-73, a afastar a premissa de que tais aquisições serviriam a atender a seus interesses pessoais.

143. Segundo a defesa, após examinar os autos daquele outro PAS, constatou que o investimento do Fundo em ações da Oi foi realizado com base em um relatório elaborado pela equipe de gestão da Bridge (administradora do Fundo), que apresentava os fundamentos econômicos das operações realizadas e cujas projeções demonstravam que o valor de negociação das ações da Oi (R\$ 0,84) estava muito abaixo do que se entendia ser o valor justo à época (R\$ 4,35). Segundo sustenta, as informações constantes dos autos daquele PAS demonstram que o Fundo estava engajado em realizar investimento de longo prazo nas referidas ações e, para tanto, objetivava implementar uma reformulação e profissionalização da administração da Oi, intenção essa comunicada ao mercado.

144. Por sua vez, verificou que a Petro Rio, ao apresentar defesa no PAS CVM nº 19957.005866/2018-73, alegou que o investimento realizado teve origem em estudos técnicos e mercadológicos de iniciativa da Diretoria da Petro Rio, tendo sido tal decisão de investimento posteriormente ratificada em RCA, realizada em 08.08.2016. Nesse caso, o objetivo almejado, consoante alegado pela Petro Rio naquele PAS, seria “realizar um investimento transitório de seu caixa”, diferentemente dos objetivos indicados pelo Société Mondiale.

145. No mesmo sentido, Blener Mayhew aduziu, à luz de considerações acerca da interpretação do art. 154 da LSA, que não é a simples discordância em relação ao mérito da decisão negocial ou uma fraca presunção de articulação com terceiros que deve embasar o seu exame. Demonstrando-se um mínimo de racionalidade econômica em prol da sociedade anônima, não poderia o Regulador sindicá-la a decisão e dizer que ela se deu em benefício de outra pessoa. O acusado ressaltou que, nas respostas aos ofícios expedidos pelas áreas técnicas da CVM⁹⁴, pôde explicar em mais de uma oportunidade que a aquisição de ações de emissão da Oi se deu por razões puramente econômicas, norteadas pela natureza lucrativa de toda e qualquer sociedade anônima, tendo, além disso, apresentado extenso documento, datado de abril de 2016, que descrevia e sintetizava os estudos realizados pela área por ele comandada⁹⁵.

146. Segundo a defesa de Blener Mayhew, os então membros do CA da Petro Rio declararam à CVM, ainda no âmbito do Processo CVM nº SP2016/317, que, na RCA de 08.08.2016, lhes foi apresentado relatório contendo os investimentos da Petro Rio, realizados por coordenação do acusado, seu Diretor Financeiro e DRI, após estudos da área financeira da Petro Rio, e os resultados dos mesmos até aquela data, dentre os quais constava a aquisição de ações emitidas pela Oi, tendo o

⁹⁴ A defesa menciona manifestações do acusado de 12.09.2016, 04.11.2016 e 17.06.2019.

⁹⁵ Referidos estudos compreendem (i) uma apresentação intitulada “Oportunidades de Arbitragem”, datada de abril de 2016, e (ii) uma apresentação intitulada “Análise Investimento Oi S.A. – Viés Fundamentalista”, datada de maio de 2016, na qual consta, ao final, recomendação de aquisição de ações da Oi (Doc. 0259032, pp. 195-212).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

CA ratificado os investimentos realizados. Conforme argumentou, a posterior confirmação de atos societários pelo órgão competente não é incomum na vida das companhias, tratando-se da aplicação do chamado “princípio da sanabilidade dos atos societários”, não podendo a falta de aprovação prévia em RCA ser interpretada como sinal de submissão do acusado aos interesses de Nelson Tanure.

147. Blener Mayhew aponta, também, que a operação foi informada, refletida e executada nos estritos interesses da Petro Rio. Tanto os conselheiros que a Acusação disse serem ligados a Nelson Tanure como aqueles tidos por independentes teriam ratificado a aquisição de ações de emissão da Oi. O fato de a matéria ter sido levada ao CA demonstrava, ademais, que o acusado nada tinha a esconder nem planejava de qualquer forma se esquivar dos procedimentos internos da Petro Rio. A propósito, destaca que até mesmo a SEP, na fase investigativa, teria reconhecido inexistirem infrações a quaisquer normas a esse respeito no caso concreto⁹⁶.

148. Na visão do acusado, a SPS, preferindo fiar-se em frágeis e superficiais presunções, não menciona qualquer etapa do processo decisório percorrido, nem os resultados do investimento idealizado, por ele proposto e conduzido, que, até 30.09.2016, havia sido de 101,15%, correspondente à média ponderada considerando ordinárias e preferenciais, tendo por base a variação entre preço médio de compra das ações e o preço de mercado da data em questão, tendo propiciado um efetivo ganho para a Petro Rio e seus acionistas, como já havia sido por ele mencionado em resposta a questionamento da SEP. Essa informação, consoante aponta, teria sido também reproduzida nas DFs da Petro Rio, conforme item 27 das Notas Explicativas às Informações Trimestrais relativas ao período findo em 30.09.2016, naquilo que tratava do risco de mercado: “[n]este período, a Companhia investiu, majoritariamente, em ações de uma mesma empresa, que se encontra em recuperação judicial, apostando em potencial valorização destes papéis” e informava que “os papéis adquiridos pela Companhia tiveram, até 30 de setembro de 2016, valorização média de 101,15%”.

149. De acordo com a defesa, o aumento na cotação dos papéis manteve-se ainda por um longo tempo. Nesse sentido, as DFs do exercício social de 2016 indicavam uma valorização adicional da carteira na ordem de 63,12%. Os documentos do 1º ITR de 2017 apontaram que, naquele período, o aumento foi de 48,95%. Assim foi até o primeiro de trimestre de 2018 – até então, os demais documentos financeiros registraram valorizações de 45,36%, 84,58% e 38,02% - quando, então, o aumento de valor das ações da Oi sinalizou uma desaceleração, tendo valorizado 8,54% no trimestre, momento em que a Petro Rio se desfez do investimento, restando evidente, na visão da defesa, que a operação se deu nos estritos interesses da Petro Rio, originada na crença – posteriormente confirmada

⁹⁶ A defesa faz referência ao seguinte trecho do Relatório nº 11/2017-CVM/SEP/GEA-3 (doc. 0259032, pp. 474-483): “No caso em exame, porém, uma eventual inobservância da formalidade interna para que este investimento fosse realizado não parece ser indicativa de infrações a tais normas. Note-se, inclusive, que o conselho de administração veio a posteriormente posicionar-se de modo favorável ao investimento, esvaziando ainda mais a discussão sobre a necessidade de uma manifestação prévia nesse sentido”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

– de que os valores das ações de emissão da Oi se valorizariam e trariam rendimentos positivos.

150. Em acréscimo, a defesa de Nelson Tanure argumentou que a Acusação não teve êxito em demonstrar qual teria sido o prejuízo sofrido pela Petro Rio em razão dos investimentos em ações da Oi, muito menos qual teria sido o benefício unilateral e exclusivo dele com a mesma operação, não tendo, igualmente, esclarecido qual seria o “interesse” de sua parte que estaria sendo atendido quando a Petro Rio investiu em ações da Oi e que estaria por trás da suposta atuação conjunta entre Petro Rio e Soci té Mondiale, enquanto investidores da Oi. A SPS tampouco teria demonstrado de que forma tal “interesse” da Companhia estaria alinhado com o do Fundo, o que acabou por atribuir ao acusado o  nus de produzir prova negativa: comprovar que a Petro Rio n o estava agindo sob seu interesse.

151. Quanto ao e-mail enviado   Pharol, Nelson Tanure asseverou que o Soci té Mondiale nunca omitiu que sua inten  o enquanto acionista da Oi era influenciar na administra  o da companhia. Nesse cen rio, nada havia de il cito, ilegal ou suspeito em o acusado – como agente que viria a representar o Soci té Mondiale na assembleia geral da Oi realizada em 22.06.2016 – tivesse tido intera  es, em nome do Fundo, com outros acionistas relevantes da Oi, na tentativa de organizar a elei  o de membros para o CA, tendo sido tal din mica objeto de esclarecimentos prestados pelo acusado   CVM ainda no ano de 2016⁹⁷. Ressaltou, ademais, que o e-mail citado pela SPS sequer fez refer ncia (ainda que indireta ou impl cita)   Petro Rio, de modo que querer extrair essa rela  o de trechos de um e-mail por ele subscrito, no qual menciona que “*n s, atrav s da compra de a  es, nos tornamos um significativo acionista da Empresa Oi*” e que teria escolhido “*nomes para compor o novo Conselho*” parece uma interpreta  o muito criativa e fantasiosa da SPS.

152. Sobre o mesmo fato, Blener Mayhew, por sua vez, alegou que (i) n o estava entre os destinat rios do e-mail e nem teve conhecimento dele, n o servindo o documento como prova das imputa  es informacionais contra ele; (ii) tal e-mail integrava um contexto maior – e diferente – do sugerido pela Acus  o, tratando-se de um extenso e-mail pelo qual Nelson Tanure apresentava, a outro investidor, um plano de reconstru  o da ent o fragilizada Oi, n o se podendo ignorar tal contexto e considerar as frases (j  pouco elucidativas) isoladamente; (iii) em momento algum a Petro Rio   mencionada no e-mail, tampouco se afirma que acionistas poderiam contar com a coopera  o dela ou do acusado; e (iv) tudo que o e-mail aborda   uma proposta de alinhamento entre dois importantes acionistas da Oi, com o expresse objetivo de reerguer a Oi, nada havendo de irregular.

153. Blener Mayhew argumentou que, mesmo que se admitisse que ele tivesse as estreitas liga  es com Nelson Tanure imaginadas pela Acus  o, n o haveria como dizer que a aquisi  o de a  es em quest o teve como finalidade privilegiar interesses estranhos aos da Petro Rio. N o h  sequer como dizer que violou seus processos de governan a ou que lhe causou danos. Muito pelo

⁹⁷ Em resposta ao Of cio n  280/2016-CVM/SEP/GEA-3 (Doc. 0259032, pp. 247-249)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

contrário, ao final, o investimento resultou em lucro significativo para a Petro Rio.

154. A defesa também argumentou que, à luz do art. 2º da LSA, não há nada de ilícito no fato de uma companhia explorar atividades relacionadas ao ramo de energia e, simultaneamente, participar do capital social de empresas de telefonia, exigindo-se apenas que essa possibilidade esteja prevista no estatuto. Nesse sentido, o estatuto social da Petro Rio expressamente previa que a Companhia podia participar como acionista em outras sociedades, quaisquer que fossem suas atividades, previsão que vinha antes mesmo da discriminação das atividades ligadas à exploração de fontes de energia.

155. Por fim, Blener Mayhew arguiu que a não divulgação da operação de aquisição de participação acionária na Oi como fato relevante nada teve a ver com algum conluio entre ele e Nelson Tanure, mas decorreu do fato de que, na avaliação da administração da Petro Rio, consideradas as atividades sociais como um todo – e não pura e simplesmente um percentual descontextualizado –, a operação não se encaixava no conceito previsto pelo art. 2º da ICVM nº 358/2002. Embora reconheça que referida questão foi apenas incidentalmente referida pela SPS e já foi objeto de acusação específica e TC anterior por ele celebrado, no âmbito do Processo CVM nº SP-2016-317, o acusado reiterou que os documentos relativos às DFs da Petro Rio davam conta de que a participação adquirida na Oi não havia se dado em volume relevante, como, por exemplo, no item nº 4 das Notas Explicativas das DFs da Petro Rio relativas ao exercício social findo em 31.12.2016, tratando-se de reflexo do entendimento da administração da Companhia acerca daquele investimento frente às demais particularidades da empresa – e prova de que a Petro Rio, se não o divulgou por fato relevante, o fez não para ocultá-lo, mas por entender que esse não era o caso, por não ser significativo o suficiente para ser considerado um fato relevante em meio aos negócios sociais.

156. Passo a analisar os argumentos apresentados pelas defesas.

157. Em primeiro lugar, observo que a acusação de abuso de poder de controle decorreu de apurações realizadas pela SPS a partir de reclamações de investidores, segundo as quais, dentre outras irregularidades, as aquisições de ações da Oi pela Petro Rio teriam se dado visando a atender exclusivamente a interesses pessoais de Nelson Tanure, que estaria tentando eleger membros no CA da Oi, dela tornando-se um investidor minoritário relevante⁹⁸. Nesse sentido, não há que se falar, como alega sua defesa, em acusação por demais genérica ou carente de fundamentação, tampouco em ausência de especificação de qual interesse particular do acusado estaria sendo atendido, na visão

⁹⁸ Como dito no Relatório, acionistas minoritários da Petro Rio apresentaram reclamações perante a CVM, relativamente à aquisição de participação acionária na Oi no valor de, aproximadamente, R\$ 84,8 milhões. Tais reclamantes destacavam que esta aquisição, em montante equivalente a 8,5% dos ativos totais da Companhia: (i) não estaria relacionada ao escopo principal do objeto social da Petro Rio; (ii) não atenderia aos interesses financeiros da Petro Rio, uma vez que a Oi estava em recuperação judicial, sendo investimento de alto risco; (iii) não foi devidamente comunicada ao mercado, sob a forma de Fato Relevante; e (iv) não consta de atas de RCA anteriores à decisão de investimento, violando a regra estatutária pela qual as aquisições de participações societárias superiores a R\$ 50 milhões deveriam ser aprovadas pelo CA.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

da SPS, com as referidas aquisições de ações da Oi pela Petro Rio.

158. Resta, de todo modo, examinar se restou comprovado neste PAS que tais negociações de ações pela Petro Rio visaram, de fato, a atender unicamente ao interesse pessoal de Nelson Tanure, quando então, se estaria, segundo a Acusação, diante de hipótese de abuso de poder de controle (art. 116, p.º, da LSA) e de violação ao dever de lealdade pelo administrador (art. 154 da LSA), ou se, ao revés, tiveram fundamento econômico próprio, alinhado aos interesses da companhia e de seus demais acionistas, o que, em princípio, afastaria a ocorrência das alegadas infrações.

159. Os acusados defendem a lisura das aquisições, que teriam sido fruto de estudos mercadológicos feitos pela diretoria, sob coordenação de Blener Mayhew, então diretor financeiro.

160. Ademais, destacam que Petro Rio e Soci  t   Mondiale tiveram motiva  es econ  micas distintas para adquirir a  es da Oi, conforme informa  es extra  das do PAS CVM n   19957.005866/2018-73⁹⁹, a evidenciar que n  o se buscava, com aquele investimento, atender a interesses particulares de Nelson Tanure.

161. Segundo a defesa, os fundamentos para o investimento pelo Soci  t   Mondiale constaram de num relat  rio da equipe de gest  o da Bridge (“Relat  rio Bridge”), administradora do Fundo, que foi fornecido    CVM, quando os fatos estavam sob investiga  o.

162. Observo, no entanto, que tal relat  rio, embora datado de 18.05.2016 – aparentando,    primeira vista, ter sido preparado antes da reuni  o do comit   de investimentos do Fundo em que foi deliberada a aquisi  o de participa  o relevante na Oi –, apresenta, em seu corpo, imagens de capturas de telas contendo consultas ao comportamento das a  es ordin  rias (OIBR3) e preferenciais (OIBR4) de emiss  o da Oi, realizadas em 16.08.2016, quase tr  s meses depois da data nele aposta, indicando, portanto, que o documento foi provavelmente elaborado nessa   ltima data, ou, mais tardar, no dia seguinte, uma vez que apresentado pela Bridge    CVM em 17.08.2016¹⁰⁰.

163. A inconsist  ncia na suposta data de emiss  o do Relat  rio Bridge enseja a forte suspeita de que tenha sido propositadamente produzido para aparentar tratar-se de um documento de maio de 2016, a fim de justificar perante a CVM a aquisi  o de a  es da Oi pelo Fundo, quando esse fato j   se encontrava sob investiga  o desta Autarquia. Quanto   s acusa  es objeto deste PAS, vale destacar que se trata de relat  rio preparado em agosto de 2016, ou seja, ap  s Nelson Tanure j   ter decidido, como   nico integrante do comit   de investimentos do Fundo, acerca dos investimentos em a  es da

⁹⁹ Destaco, por oportuno, que o objeto daquele PAS (julgado em 16.12.2022) foi apurar a alegada aus  ncia de divulga  o da atua  o conjunta de Petro Rio e Soci  t   Mondiale, sob um mesmo interesse, quando da aquisi  o de participa  o relevante no capital da Oi, em infra  o ao art. 12 da ICVM n   358/2002, independentemente, por  m, da caracteriza  o de Nelson Tanure como controlador dos adquirentes das a  es.

¹⁰⁰ Doc. 0259185, pp. 1-2 e 6-7.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Oi e das aquisições das participações relevantes de que cuida este PAS¹⁰¹, não servindo, portanto, para comprovar que os investimentos realizados em maio daquele ano tivessem seguido, de fato, o racional econômico nele apontado.

164. Por sua vez, a aquisição de ações da Oi por parte da Petro Rio se deu por decisão de Blener Mayhew, de longa data colaborador de Nelson Tanure, sem que a matéria tivesse sido previamente submetida ao CA, órgão competente para sobre ela deliberar, conforme o estatuto social da Petro Rio.

165. Além disso, foi demonstrado pela SPS que todos os membros do CA da Petro Rio que, segundo a defesa, teriam ratificado, em 08.08.2016, a decisão de investimento em ações da Oi, tinham também ligações empresariais com Nelson Tanure e haviam sido por ele reconduzidos aos seus respectivos cargos, na AGE da Petro Rio de 29.04.2016.

166. Vale acrescentar que tais profissionais tinham sido inicialmente eleitos membros do CA da Petro Rio na AGO/E de 19.03.2014, quando a acionista JG Petrochem, que era também controlada por Nelson Tanure, já detinha participação de cerca de 19,25% do capital social da Petro Rio e era a única acionista relevante, após a redução da participação até então mantida por outro minoritário.

167. Em suma, todos os profissionais alegadamente envolvidos, segundo a defesa, na aprovação do investimento pela Petro Rio eram ligados a Nelson Tanure, tendo ocupado cargos, inclusive estatutários, em companhias por ele controladas ou sob sua influência e tendo sido por isso mesmo indicados por ele, em nome do Sociétés Mondiale, para compor o CA da Oi.

168. Quanto aos estudos mercadológicos apresentados como justificativa para o investimento da Petro Rio em ações da Oi¹⁰², entendo que devem ser vistos com reservas. Noto que, em 12.09.2016,

¹⁰¹ Segundo o art. 34, incisos I e II, do Regulamento do Fundo, cabia ao Comitê de Investimentos “*determinar as diretrizes de investimento e de desinvestimento do FUNDO, inclusive quanto à alienação de ativos que compõem a sua carteira de investimentos*” e “*validar todo e qualquer investimento ou desinvestimento a ser realizado pelo FUNDO, observado o disposto neste Regulamento, e na política de investimento do FUNDO, bem como informar o ADMINISTRADOR acerca da respectiva decisão*” (Doc. 0259032, pp. 96-105). No mesmo sentido, a Brigde aduziu que: “*O Fundo atualmente possui apenas 2 cotistas, que são investidores não residentes representados legalmente pelo [S.C.]. Tais cotistas constituíram um Comitê de Investimentos para o Fundo, atualmente composto por um único membro, o Sr. Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure. (...) é importante esclarecer que a aquisição de participação acionária na Oi S.A. foi uma orientação do Comitê de Investimentos*” (Doc. 0259185).

¹⁰² Explica a defesa que se trata de uma apresentação em slides intitulada “*Oportunidades de Arbitragem*”, que começa descrevendo que “[a]rbitragem é a negociação de ações de empresas sujeitas a tomada de controle” e que nela se “*explora o fato de que disputas pela tomada de controle normalmente envolvem um grande prêmio no preço das ações da empresa*”. Tratava-se, na visão da área financeira, de situação que criaria, nas palavras do documento, “*valor no curto prazo para o investidor*”, na medida em que “[o] investidor compra as ações a preços baixo (sic) com a discrepância do preço gerada pela súbita demanda e prêmio de controle”. Nos dois slides seguintes, o documento descreve algumas oportunidades de investimento no Brasil alinhadas à estratégia que se descreveu acima. Entre tais oportunidades estavam elencadas nove empresas e, no meio delas, a Oi. As empresas, organizadas em uma tabela, haviam sido minuciosamente estudadas, tendo-se coletado os dados que serviriam de apoio para decisão. O documento revela a conclusão de que, entre todas aquelas oportunidades, três investimentos se revelaram mais promissores, entre eles o na Oi. Nesse sentido, após recomendar um “*estudo mais aprofundado destes targets para compra de ações e bonds das companhias*”, o documento



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Blener Mayhew, então DRI da Petro Rio, na primeira vez em que foi instado a se manifestar sobre tal decisão, colocou-se em posição defensiva e justificou a aquisição da participação acionária na Oi com alusões genéricas às prerrogativas e deveres dos administradores da Petro Rio, mas não fez qualquer menção à existência dos estudos em questão, alegadamente por ele próprio coordenados, ou mesmo qualquer alusão à dita ratificação da referida decisão de investimento pelo CA da Petro Rio¹⁰³.

169. O referido estudo mercadológico tampouco é mencionado na ata da RCA da Petro Rio em que, segundo a defesa, se teria ratificado a decisão da diretoria acerca da aquisição de ações da Oi. Mais do que isso, sequer constou da ata qualquer menção à ratificação das negociações com ações da Oi pelo CA¹⁰⁴. Apenas quando foram instados a se manifestar sobre a aquisição das ações, com a investigação da CVM em curso, os membros do CA informaram que teriam ratificado a decisão na aludida reunião de 08.08.2016, porém sem respaldo em nenhum documento societário da Petro Rio¹⁰⁵.

170. Além disso, a outorga de mandato pela Petro Rio a Nelson Tanure corrobora a tese de que as transações com ações da Oi foram realizadas sob comando do controlador e evidencia, ademais, que a Petro Rio tinha intenção de participar das deliberações a serem tomadas nas assembleias de acionistas da Oi, o que, por sua vez, enfraquece a alegação da defesa de que o referido investimento tinha finalidade meramente financeira, como se extrairia do mencionado estudo mercadológico, objetivando apenas a obtenção de ganhos no curto prazo.

171. Quanto ao e-mail enviado por Nelson Tanure a representantes da Pharol, em 07.07.2016, em que esse sugere a troca de membros do CA da Oi, concordo que a mensagem, por si só, não é

listava os prós e contras de cada empresa, a fim de subsidiar a análise de riscos por parte da administração da Petro Rio. Em seguida, focava naquele que, balanceados os prós e contras, se concluiu ser o investimento mais promissor: a compra de ações de emissão da Oi. E discrimina e detalha as perspectivas futuras da administração da Petro Rio a respeito dos dados financeiros da Oi, trazendo, ainda, uma série de outras análises a respeito da situação financeira da Oi e dos preços e condições de negociação de ações por ela emitidas. O documento finaliza com a recomendação de compra de ações de emissão da Oi (Doc. 0259032, pp. 195-212).

¹⁰³ Na ocasião, a Petro Rio, em resposta subscrita por B.B.C.M., alegou que *“a partir de um exame discricionário de conveniência e oportunidade, a administração da Companhia, atuando dentro dos poderes que lhes são conferidos e observado o objeto social da PetroRio, decidiu pela aquisição de valores mobiliários de emissão da Oi por vislumbrar a possibilidade de lucros – investimento este que se provou bem sucedido, gerando ganhos significativos a curto prazo para a Companhia. Tratou-se, portanto, de uma decisão discricionária, informada e refletida, de investimento em estrita observância aos deveres de lealdade e diligência impostos pela lei e pela regulamentação aplicável aos administradores de companhias abertas que, no mais, pode ser revertida a qualquer momento, caso a administração da PetroRio julgue conveniente, observado o melhor interesse da Companhia”*.

¹⁰⁴ Constou da referida ata de RCA da Petro Rio, de 08.08.2016: *“(…) 5. Ordem do Dia: (i) Analisar e aprovar a divulgação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao segundo trimestre; 6. Deliberações: Depois de prestados os esclarecimentos solicitados, os Srs. membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem quaisquer reservas, e após análise e discussão, aprovaram a divulgação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao segundo trimestre de 2016, acompanhadas do relatório da administração, das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes; 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata pelo Secretário da reunião. (...)”*.

¹⁰⁵ Doc. 0259032, pp. 250-252.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

cristalina quanto a que se trataria de uma interação realizada pelo acusado na qualidade de controlador da Petro Rio (mesmo que o acusado detivesse tal condição, naquele momento). Por outro lado, trata-se de e-mail em que o acusado se manifesta a todo tempo em nome próprio e em nenhum momento menciona que estaria, como alegado pela defesa, se dirigindo aos seus interlocutores na qualidade de membro do comitê de investimentos do Soci  t   Mondiale¹⁰⁶.

172. De todo modo, n  o me parece que tal e-mail tenha sido apontado pela Acusa  o como prova (e   nica) do exerc  cio do poder de controle de Nelson Tanure sobre a Petro Rio, tampouco como a principal evid  ncia para sustentar que as aquisi  es de a  es da Oi pela Petro Rio, concomitantemente ao Soci  t   Mondiale, tivessem como objetivo atender a interesses particulares do acusado, tratando-se, na vis  o da SPS, de apenas mais um ind  cio nessa dire  o, que assim igualmente reconhe  o¹⁰⁷.

173. Pelo exposto, vislumbro, nos autos, ind  cios suficientes e convergentes de que a decis  o de investir na Oi foi tomada pelo diretor financeiro da Petro Rio, sob a influ  ncia de Nelson Tanure.

174. Admitindo-se que houve a ratifica  o dessa decis  o pelo CA da Petro Rio, como alegado por seus membros, em manifesta  o enviada    CVM, o que n  o foi refutado pela Acusa  o, constato que foi realizada por administradores igualmente ligados a Nelson Tanure e por ele eleitos e em alinhamento com seu interesse. Em suma, tratou-se de decis  o tomada pela administra  o da Petro Rio, sob o comando ou influ  ncia preponderante do acionista controlador.

175. Sem embargo, entendo que essa constata  o, por si s  , n  o    suficiente para que se conclua ter havido atua  o em desvio de poder (ou de finalidade) em viola  o ao dever de lealdade por parte de Blener Mayhew ou o abuso de poder de controle por parte de Nelson Tanure.

176. Com efeito, o poder de controle se exerce, por defini  o, na dire  o das atividades sociais e na orienta  o do funcionamento dos   rg  os de administra  o da companhia, n  o sendo, assim, *a priori*, ileg  tima *per se* a influ  ncia exercida pelo controlador na tomada de decis  es negociais pela administra  o, mesmo quando o controlador n  o integre pessoalmente o CA ou a Diretoria¹⁰⁸.

¹⁰⁶ Diferentemente, por exemplo, de quando o acusado enviou correspond  ncia ao presidente do CA da Oi, a fim de propor sugest  es ao plano de recupera  o judicial apresentado pela companhia, na qual expressamente esclareceu que o fazia na qualidade de membro do comit   de investimentos do Soci  t   Mondiale (doc. 0259032, pp. 327-333).

¹⁰⁷ No RI, constou, a esse respeito, o seguinte: “63. *Existiam, ainda, outros ind  cios que sugeriam uma rela  o muito pr  xima entre a Petro Rio e o fundo Soci  t   Mondiale, enquanto investidores da Oi. No dia 07.07.2016, Nelson Tanure enviou um e-mail a representantes da Pharol SGPS S.A. (“Pharol”, uma das principais acionistas da Oi), com c  pia a diversos dirigentes da pr  pria Oi, onde este sugere a troca de membros do Conselho de Administra  o da companhia, e no qual chega a afirmar que “escolhemos nomes para compor o novo conselho”. N  o por coincid  ncia, exatamente nesta mesma data, o fundo Soci  t   Mondiale veio a apresentar formalmente ao Conselho de Administra  o da Oi um pedido de convoca  o de assembleia para a substitui  o de membros do Conselho*” (grifos adotados).

¹⁰⁸ Na li  o de Jos   Alexandre Tavares Guerreiro: “Se    certo, de um lado, que os administradores devem ser independentes, no interesse da companhia (art. 154, caput, da Lei 6.404), n  o    menos certo, de outro lado, que o ordenamento societ  rio alude como j   dissemos, ao uso efetivo do poder de controle para “dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos   rg  os da companhia”. (...) Entre dirigir/orientar e influir decisivamente pode haver



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

177. Desde que voltada à realização do objeto social e ao cumprimento da função social da companhia, essa influência da vontade do acionista controlador não deve ser considerada de antemão abusiva, mas emana do próprio poder de controle, a ser por óbvio exercido com observância dos preceitos e amarras legais.

178. Para a SPS, porém, houve abuso do poder de controle na medida em que tais aquisições pela Petro Rio teriam se dado para atender exclusivamente a interesses pessoais de Nelson Tanure.

179. Cabe destacar que a LSA, em seu art. 117, §1º¹⁰⁹, elenca modalidades de exercício abusivo do poder de controle. Essa relação foi complementada, ainda, pelas hipóteses elencadas na ICVM nº 323/2000, vigente à época dos fatos, mas, não se depreende da peça acusatória que alguma das condutas ali expressamente referidas estaria presente neste caso¹¹⁰.

diferenças semânticas, ou, se se preferir, diferenças de grau. Todavia, na medida em que a própria lei admite e até afirma tal possibilidade de dirigir/orientar por parte do acionista controlador, resulta claro que, por trás da administração profissional ou burocrática, atua a eminência parda dos titulares do poder acionário” (in: Sociedade Anônima: Poder e Dominação. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo, v. 53, pp. 75-76, jan/mar 1984).

¹⁰⁹ “Art. 117 (...) § 1º São modalidades de exercício abusivo de poder: a) orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação dos acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da companhia, ou da economia nacional; b) promover a liquidação de companhia próspera, ou a transformação, incorporação, fusão ou cisão da companhia, com o fim de obter, para si ou para outrem, vantagem indevida, em prejuízo dos demais acionistas, dos que trabalham na empresa ou dos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia; c) promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou adoção de políticas ou decisões que não tenham por fim o interesse da companhia e visem a causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que trabalham na empresa ou aos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia; d) eleger administrador ou fiscal que sabe inapto, moral ou tecnicamente; e) induzir, ou tentar induzir, administrador ou fiscal a praticar ato ilegal, ou, descumprindo seus deveres definidos nesta Lei e no estatuto, promover, contra o interesse da companhia, sua ratificação pela assembleia-geral; f) contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas; g) aprovar ou fazer aprovar contas irregulares de administradores, por favorecimento pessoal, ou deixar de apurar denúncia que saiba (...)procedente, ou que justifique fundada suspeita de irregularidade. h) subscrever ações, para os fins do disposto no art. 170, com a realização em bens estranhos ao objeto social da companhia”.

¹¹⁰ “Art. 1º São modalidades de exercício abusivo do poder de controle de companhia aberta, sem prejuízo de outras previsões legais ou regulamentares, ou de outras condutas assim entendidas pela CVM: I - a denegação, sob qualquer forma, do direito de voto atribuído, com exclusividade, por lei, pelo estatuto ou por edital de privatização, aos titulares de ações preferenciais ou aos acionistas minoritários, por parte de acionista controlador que detenha ações da mesma espécie e classe das votantes; II - a realização de qualquer ato de reestruturação societária, no interesse exclusivo do acionista controlador; III - a alienação de bens do ativo, a constituição de ônus reais, a prestação de garantias, bem como a cessação, a transferência ou a alienação, total ou parcial, de atividades empresariais, lucrativas ou potencialmente lucrativas, no interesse preponderante do acionista controlador; IV - a obtenção de recursos através de endividamento ou por meio de aumento de capital, com o posterior empréstimo desses recursos, no todo ou em parte, para sociedades sem qualquer vínculo societário com a companhia, ou que sejam coligadas ao acionista controlador ou por ele controladas, direta ou indiretamente, em condições de juros ou prazos desfavoráveis relativamente às prevalentes no mercado, ou em condições incompatíveis com a rentabilidade média dos ativos da companhia; V - a celebração de contratos de prestação de serviços, (...), com sociedades coligadas ao acionista controlador ou por ele controladas, em condições desvantajosas ou incompatíveis às de mercado; VI - a utilização gratuita, ou em condições privilegiadas, de forma direta ou indireta, pelo acionista controlador ou por pessoa por ele autorizada, de quaisquer recursos, serviços ou bens de propriedade da companhia ou de sociedades por ela controladas, direta ou indiretamente; VII - a utilização de sociedades coligadas ao acionista controlador ou por ele controladas, direta ou indiretamente, como intermediárias na compra e venda de produtos ou serviços prestados (...), em condições desvantajosas ou incompatíveis



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

180. Muito menos fez a SPS qualquer alusão, no RI, especificamente a alguma dessas hipóteses.

181. De toda sorte, como é cediço, tais elencos em questão são meramente exemplificativos. É possível, então, que outras práticas consubstanciem abuso de poder de controle passíveis de ensejar, assim, respectivas responsabilidades, civil e administrativa, à luz do § 1º do art. 117 da LSA.

182. Nesse sentido, é possível extrair dos exemplos refletidos nas normas o “*princípio básico de que constitui abuso de poder de controle qualquer decisão que não tenha por finalidade o interesse social, mas que vise a beneficiar exclusivamente o acionista controlador, em detrimento da sociedade, dos acionistas minoritários e de terceiros*”¹¹¹⁻¹¹². Em outras palavras, tem-se que o ponto comum de todas as hipóteses descritas na LSA e na ICVM nº 323/2000 remete à prática de atos desproporcionais e ilegais, pelo controlador, contra os acionistas, ou à defesa (também pelo controlador) de interesse estritamente pessoal em detrimento da companhia. Isso é, hipóteses que evidenciam quebra do dever de lealdade, como genericamente disposto no p.ú. do art. 116¹¹³ da LSA.

183. Assim sendo, para que se caracterizasse o abuso, no caso vertente, a Acusação deveria ter

às de mercado; VIII - a promoção de diluição injustificada dos acionistas não controladores, por meio de aumento de capital em proporções quantitativamente desarrazoadas, inclusive mediante a incorporação, sob qualquer modalidade, de sociedades ligadas ao acionista controlador ou por ele controladas, ou da fixação do preço de emissão das ações em valores substancialmente elevados em relação à cotação de bolsa ou de mercado de balcão organizado; IX - a promoção de alteração do estatuto da companhia, para a inclusão do valor econômico como critério de determinação do valor de reembolso das ações dos acionistas dissidentes de deliberação da assembleia geral, e a adoção, (...), de decisão assemblear que enseje o direito de retirada, sendo o valor do reembolso menor ao que teriam direito os acionistas dissidentes se considerado o critério anterior; X - a obstaculização, por qualquer modo, direta ou indiretamente, à realização da assembleia geral convocada por iniciativa do conselho fiscal ou de acionistas não controladores; XI - a promoção de grupamento de ações que resulte em eliminação de acionistas, sem que lhes seja assegurada, pelo acionista controlador, a faculdade de permanecerem integrando o quadro acionário com, pelo menos, uma unidade nova de capital, caso esses acionistas tenham manifestado tal intenção no prazo estabelecido na assembleia geral que deliberou o grupamento; XII - a instituição de plano de opção de compra de ações, para administradores ou empregados da companhia, inclusive com a utilização de ações adquiridas para manutenção em tesouraria, deixando a exclusivo critério dos participantes do plano o momento do exercício da opção e sua venda, sem o efetivo comprometimento com a obtenção de resultados, em detrimento da companhia e dos acionistas minoritários; XIII - a compra ou a venda de valores mobiliários de emissão da própria companhia, de forma a beneficiar um único acionista ou grupo de acionistas; XIV - a compra ou a venda de valores mobiliários em mercado, ou privadamente, pelo acionista controlador ou pessoas a ele ligadas, direta ou indiretamente, sob qualquer forma, com vistas à promoção, pelo acionista controlador, do cancelamento do registro de companhia aberta; XV - a aprovação, por parte do acionista controlador, da constituição de reserva de lucros que não atenda aos pressupostos para essa constituição, assim como a retenção de lucros sem que haja um orçamento que, circunstanciadamente, justifique essa retenção”.

¹¹¹ EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de Capitais: Regime Jurídico. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 401.

¹¹² Em sentido semelhante, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, in verbis: “O abuso de poder de controle resulta da causa ilegítima de decisões tomadas com a finalidade de prejudicar uma categoria de acionistas ou para satisfazer aos interesses exclusivamente pessoais de alguns deles. Nessa hipótese o controle é desviado de suas finalidades legítimas que são de assegurar a acumulação do patrimônio social e a prosperidade da empresa. Adotando-se essa posição, bastante razoável, o abuso do poder se traduziria em uma causa ilegítima dos atos praticados, com alguma dessas finalidades: a) prejudicar uma categoria de acionistas; b) satisfazer exclusivamente interesses pessoais de alguns deles” (STF – RE nº 113.446/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, j. em 14.10.1988, 1ª Turma, DJ de 16.12.1988 – grifei).

¹¹³ PAS CVM nº RJ2008/1815, Dir. Rel. Eli Loria, j. em 28.04.2009.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

reunido elementos aptos a comprovar que a conduta de Nelson Tanure visava valer-se do caixa da Petro Rio para beneficiar exclusivamente os seus interesses pessoais – i.e., o de se tornar, indiretamente, acionista da Oi com influência sobre a administração da referida companhia –, em detrimento dos interesses da Petro Rio e seus outros acionistas e demais *stakeholders* da Companhia.

184. A esse propósito, apesar de causar grande estranheza a realização de investimento financeiro de curto prazo, por parte de companhia aberta do ramo de petróleo e gás, em companhia aberta do setor de telecomunicações (em cenário de aguda crise financeira), cabe reconhecer que, como aponta a defesa, as aquisições de ações da Oi não extrapolaram, a rigor, o objeto social da Petro Rio (tal qual definido à época), à luz da previsão estatutária de que abarcava a participação em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista, no país ou no exterior, independentemente de sua atividade.

185. Não deixo de ressaltar que eram operações, no mínimo, não usuais, considerando o setor econômico ao qual a Companhia se dedicava operacionalmente, e, além disso, sujeitas a maiores riscos, em razão da situação financeira pela qual passava a Oi, circunstâncias que deveriam ter inclusive ensejado, em termos de transparência, maior destaque a tais negociações, perante os acionistas da Petro Rio e o mercado de valores mobiliários em geral.

186. No entanto, as questões atinentes a uma possível violação ao estatuto social da Petro Rio em decorrência do investimento em ações da Oi ou relativamente à adequada divulgação de informações acerca dessas transações foram objeto do PAS CVM nº 19957.001633/2017-11, encerrado por meio da celebração de TC entre os acusados e a CVM¹¹⁴, descabendo apreciá-las neste PAS. Trata-se, aliás, de questão que, a meu juízo, prejudicou muito o escopo de acusação neste PAS, mas que deveria ter sido anteriormente avaliada de modo melhor coordenado.

187. Ademais, em que pesem as ressalvas feitas anteriormente ao estudo mercadológico apresentado pela defesa, não há, nos autos, elementos que inequivocamente possam infirmar ter o substrato analítico do referido estudo servido como fonte de subsídio para a tomada de decisão de investimento pela Petro Rio, ainda que sob influência de seu controlador indireto (Nelson Tanure), a indicar que o seu interesse poderia ter sido reputado, em princípio, alinhado com o interesse social.

188. Forçoso também admitir que não foi apontado pela SPS dano causado à Petro Rio ou aos demais acionistas e *stakeholders* da Companhia em razão de tais negociações com ações da Oi. Ao

¹¹⁴ Naquele PAS, Blener Mayhew foi acusado (i) por omitir, no FRe, especialmente em seus campos 4.1, 4.2, 7 e 10.8, a possibilidade de investimentos em bolsa de valores em ações de companhias fora do setor de óleo e gás (infração ao art. 14 c/c o art. 24, da ICVM nº 480/2009); e (ii) por deixar de publicar fato relevante referente à realização de investimento em ações de emissão da Oi por parte da Petro Rio (infração ao art. 157, § 4º, da LSA c/c o art. 3º, *caput*, da ICVM nº 358/2002. Durante a fase investigativa que precedeu à instauração do PAS, foi descartada pela SEP a hipótese de que o investimento em ações da Oi tivesse importado violação do objeto social da Petro Rio por seus administradores, embora tenha sido apontado que o estatuto social pudesse estar em desconformidade com o art. 2º, §2º da LSA, por não descrever com a necessária precisão e completude as atividades abrangidas no objeto social da Companhia.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

contrário, há nos autos evidências de que, ao menos sob a ótica financeira, o investimento gerou ganhos para a Petro Rio e, conseqüentemente, para toda a sua base acionária, corroborando a atratividade financeira que havia sido projetada nas conclusões do estudo mercadológico. Há, assim, contraindícios trazidos pela defesa, que afastam alegações feitas no sentido de que as operações teriam ocorrido apenas para favorecer Nelson Tanure, em detrimento do interesse social.

189. Desse modo, embora haja nos autos indícios fortes e convergentes no sentido de que Nelson Tanure influenciou a administração da Petro Rio para que essa realizasse o investimento em ações da Oi, esses não são suficientes, a meu ver, para se concluir com segurança que as aquisições se deram, necessariamente, em detrimento do interesse social, consubstanciando abuso de poder de controle.

190. Em virtude dessas mesmas constatações, também não vejo como responsabilizar Blener Mayhew neste PAS por infração ao art. 154 da LSA, não tendo restado comprovado pela Acusação (nem mesmo com prova indiciária) que a decisão de investir em ações da Oi, ainda que tomada pelo acusado sob influência ou comando do controlador da Petro Rio, visasse, em essência, a atingir fins ilegais, contrários à ordem pública ou aos interesses da Companhia. Como é cediço, o art. 154 da LSA expressa *standard* de conduta pelo qual o administrador deve pautar sua atuação tendo como norte os fins e o interesse da companhia, não podendo atuar com desvio de poder ou finalidade.

191. Ocorre que não foi evidenciado efetivo desvio do caixa da Companhia nem evidenciado dano à Petro Rio ou aos seus acionistas, tendo o investimento se mostrado, ao final, de fato, lucrativo. A existência de estudo mercadológico a respaldar a referida decisão de investimento aponta para uma ao menos aparente conduta diligente por parte da administração da Companhia¹¹⁵, contrapondo-se igualmente à acusação de que Blener Mayhew teria exercido suas funções em desvio de finalidade.

192. Ademais, apesar de não haver qualquer registro, na ata da RCA da Petro Rio de 08.08.2016, acerca da ratificação, pelos conselheiros, da decisão de investimento tomada pelo diretor financeiro, o fato é que a Acusação admitiu ter havido tal confirmação por aquele órgão estatutário competente da Companhia¹¹⁶, o que foi também alegado pela defesa, restando, assim, um aspecto não

¹¹⁵ Isso não significa que a existência do estudo mercadológico conduza, necessariamente, à conclusão de ausência de desvio de finalidade, devendo, porém, esse fator ser considerado juntamente com as demais circunstâncias em que tomada a decisão negocial. Como ressalvei em meu voto vista no âmbito do PAS CVM nº SP2017/500 (PAS CVM nº 19957.010032/2017-07), j. em 27.04.2021: “(...) a fim de avaliar se determinado ato foi praticado com desvio de finalidade não basta que se verifique a regularidade formal do ato em si e o alcance de fins aceitos pelo ordenamento jurídico. Tais elementos, embora relevantes, não levam, necessariamente, à conclusão de que tal ato, em essência, foi praticado no melhor interesse da companhia”.

¹¹⁶ Conforme constou do RI: “69. Quanto às demais reclamações apresentadas, a SEP concluiu que a ausência de prévia aprovação de tal investimento pelo Conselho de Administração da Petro Rio, contrariamente ao que era previsto no estatuto, não parecia ser indicativa de infrações às normas legais, uma vez que este mesmo Conselho de Administração veio a, posteriormente, posicionar-se de modo favorável àquele investimento (...) 135. Tais constatações não deixam dúvidas de que Blener Mayhew, ao adquirir tão relevante participação acionária na Oi, no período compreendido entre os dias 02.06.2016 e 20.07.2016 (portanto, antes mesmo de estar devidamente autorizado a realizar tais operações pelo



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

controvertido neste PAS. Tampouco a Acusação aprofundou a questão de eventuais repercussões pela Petro Rio decorrentes dos riscos inerentes ao investimento escolhido em decisão negocial, que tinha como alvo ações de uma empresa de telecomunicações em dificuldades financeiras (situação em que se encontrava a Oi, naquele momento), aparentemente não tendo se materializado os receios suscitados nas reclamações que deram ensejo às investigações que originaram este PAS.

193. Em síntese, a meu juízo, os contraíndícios trazidos pelas defesas apontam para lucratividade auferida lícitamente pela Petro Rio na operação, e diante de objeto social permissivo, ao mesmo tempo em que a Acusação falha ao não reunir conteúdo probatório suficiente para evidenciar que as operações se deram de modo a atender unicamente interesses pessoais de Nelson Tanure em detrimento do interesse social.

194. Dessa forma, entendo que não restaram demonstrados os elementos necessários para concluir pela ocorrência de desvio de poder ou finalidade e de abuso de poder de controle, no caso vertente, razão pela qual, impõe-se a absolvição de Nelson Tanure da acusação de violação do art. 116, p.º, da LSA e de Blener Mayhew, da acusação de infração ao art. 154 da LSA.

g) Embaraço à Fiscalização

195. Por fim, ainda segundo a Acusação, Nelson Tanure e Nelson de Queiroz, ao longo das investigações realizadas, obstaram ou dificultaram o exercício da função fiscalizatória da CVM, tanto abstendo-se de prestar informações às quais se encontravam legalmente obrigados a fornecer, como também apresentando fatos que não correspondiam à realidade.

196. A partir do comando normativo alegadamente infringido (art. 1º, p.º, da ICVM nº 491/2011, então vigente¹¹⁷) e de precedentes da CVM sobre o tema¹¹⁸, extraem-se os dois requisitos para a caracterização do ilícito de embaraço à fiscalização, quais sejam: (i) a solicitação pela CVM de informações e documentos que existam e estejam em posse de pessoa sujeita à atuação fiscalizadora da Autarquia, nos termos do art. 9º, inciso I, da Lei nº 6.385/1976; e (ii) a conduta,

Conselho de Administração da Petro Rio, que somente aprovou tal decisão de investimento em reunião ocorrida no dia 08.08.2016), agiu atendendo aos interesses pessoais de Nelson Tanure, controlador de fato da Petro Rio e pessoa responsável por sua nomeação, e não visando aos interesses da própria Companhia e da totalidade de seus acionistas”.

¹¹⁷ “Art. 1º Consideram-se infração grave, ensejando a aplicação das penalidades previstas nos incisos III a VIII do art. 11 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, as seguintes hipóteses: (...) III – embaraço à fiscalização da CVM. Parágrafo único. Entende-se como embaraço à fiscalização, para os fins desta Instrução, as hipóteses em que qualquer das pessoas referidas no art. 9º, inciso I, alíneas “a” a “g”, da Lei nº 6.385, de 1976, deixe de: I – atender, no prazo estabelecido, a intimação para prestação de informações ou esclarecimentos que houver sido formulada pela CVM; ou II – colocar à disposição da CVM os livros, os registros contábeis e documentos necessários para instruir sua ação fiscalizadora”. Atualmente, essa infração está prevista no art. 1º, parágrafo único, do Anexo B à RCVM nº 45/2021.

¹¹⁸ V., p.ex., PAS RJ2002/8428, Rel. Dir. Luiz Antonio de Sampaio Campos, j. em 14.10.2004; PAS SP2010/0186, Rel.ª Dir.ª Luciana Dias, j. em 27.01.2015; do PAS 03/2013, Rel. Dir. Roberto Tadeu, j. em 05.05.2015; PAS 02/2013, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. em 22.01.2019; e PAS CVM nº 05/2015, de minha relatoria, j. em 09.11.2021.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

omissiva ou comissiva, desse agente, no sentido de, intencionalmente, impedir ou dificultar a obtenção das informações ou documentos solicitados. Em relação a esse segundo requisito, cabe, também, perquirir, diante das circunstâncias do caso, se há justificativa apta a afastar a responsabilização¹¹⁹.

197. Neste PAS, é inequívoco que foram realizados atos de fiscalização direcionados a cada um dos acusados por embaraço à fiscalização, consubstanciados em ofícios, intimações ou solicitações no decorrer de sessões de tomada de depoimento. Assim, com relação a cada um dos respectivos acusados, é preciso analisar se: (i) a informação solicitada existia e era do conhecimento ou poderia ser obtida pelo acusado; e (ii) se houve intenção de obstruir a investigação.

198. Quanto à acusação feita em face de Nelson Tanure, a SPS aduziu que o acusado deixou de atender a intimações para apresentação de informações solicitadas pela CVM, ou apresentou informações incompletas e/ou inverídicas, em resposta às intimações, ao longo da instrução das investigações que deram origem a este PAS, a saber:

- (i) Foi intimado, em 25.07.2016, por meio do Ofício nº 190/2016-CVM/SEP/GEA-3¹²⁰, a prestar esclarecimentos acerca de sua eventual participação, direta ou indireta, nas sociedades JG Petrochem, JG LLC, Aventti Partners e One Hill, bem como de seu eventual vínculo com o Sociéte Mondiale, mas, após apresentar pedido de vista do processo, concedido apenas parcialmente, e após ter seu pedido de reconsideração dessa concessão parcial de vista dos autos negado, não prestou à CVM os esclarecimentos solicitados;
- (ii) Na resposta ao Ofício nº 280/2016-CVM/SEP/GEA-3¹²¹, que apresentava indagações referentes aos negócios efetuados pela Petro Rio com papéis de emissão da Oi, e à presença do acusado na assembleia geral de acionistas da Oi, figurando como procurador tanto da Petro Rio como do Sociéte Mondiale, declarou que sua participação no referido conclave “*se deu exclusivamente na qualidade de representante da Bridge Administradora de Recursos Ltda, ante sua posição no comitê de investimentos do Sociéte Mondiale Fundo de Investimento em Ações*”, não guardando “*qualquer correlação com a opção de investimento da Petro Rio*”, e, ainda, que inexistia “*qualquer influência determinante ou interferência direta por parte do requerente ou do Fundo (enquanto acionista relevante da Petro Rio) na aquisição da participação societária na Oi S.A. por esta última companhia*”¹²²;
- (iii) Foi intimado a se manifestar, por meio do Ofício nº 16/2017/CVM/SEP/GEA-3, acerca de

¹¹⁹ Note-se que o único acréscimo redacional trazido ao dispositivo em questão pela ICVM nº 607/2019 foi a inclusão do termo “*justificadamente*”. A propósito, embora se trate de alteração normativa promovida em 2019, entendo que apenas externou algo que já era ínsito ao dispositivo, bem como que, por ser mais favorável aos acusados, se aplica também a fatos ocorridos anteriormente. Vale citar, p.ex., trecho do voto que proferi, como relatora, no julgamento do PAS CVM nº 05/2015, que versou sobre fatos ocorridos em 2011, mas no qual já reconhecia, para fins de caracterização do embaraço à fiscalização, a necessidade de que a recusa em atender à solicitação de informações ou documentos recebida da CVM tenha se dado sem que houvesse motivo justificado: “*Ao mesmo tempo, cabe reconhecer a necessidade de conhecer e sopesar os motivos que impediram o atendimento de determinada solicitação da CVM a fim de aferir a intencionalidade. Incumbe à Acusação demonstrar a existência de intenção de impedir ou dificultar a fiscalização*” (j. em 09.11.2021).

¹²⁰ Doc. 0259017, vol. 3, fls. 546-546v.

¹²¹ Doc. 0259032, pp. 227-228.

¹²² Doc. 0259032, pp. 247-248.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

sua eventual ligação com a Sky, em disputa com a GPC quanto a fatos que não compõem o objeto das demais acusações feitas neste PAS, como detalhado no Relatório), e, em sua resposta, limitou-se a declarar que *“não é e nunca foi parte das relações societárias e demandas administrativas e judiciais das quais emergem os supostos indícios de irregularidades ou ilegalidades no âmbito da GPC, razão pela qual não tem nada a declarar acerca da reclamação”*; e

- (iv) Mesmo depois da concessão de prazo adicional, deixou de responder aos questionamentos apresentados no Ofício nº 63/2019-CVM/SPS/GPS-2, aduzindo que seria irregular a concessão apenas parcial da vista dos autos por ele solicitada.

199. A Acusação pontuou que esse comportamento de Nelson Tanure se iniciou ainda na fase de supervisão, quando o acusado deixou de responder aos questionamentos da SEP, e continuou durante a instrução do IA pela SPS, confirmando que ele intentava ocultar sua identidade por meio de veículos de investimentos, de forma a não deixar transparecer sua influência em companhias abertas, em especial perante Petro Rio e Oi, caracterizando-se, igualmente, situação de embaraço à fiscalização.

200. Em sua defesa, Nelson Tanure argumenta que a SPS descreve os fatos como se o acusado tivesse simplesmente ignorado as solicitações de esclarecimento, deixando de mencionar que esse recorreu¹²³ ao Colegiado da CVM contra a negativa da SEP de lhe disponibilizar acesso aos autos e que o recurso, interposto em 17.08.2016, somente foi julgado pelo Colegiado sete meses depois, em 14.03.2017, quando foi deliberada a perda de seu objeto, uma vez que o Processo CVM nº SP2015/33 havia sido convertido em processo sancionador e o acusado fora citado para apresentar defesa.

201. Concorro com a defesa quando aponta que não se pode dizer que o acusado tivesse simplesmente ignorado a solicitação feita no Ofício nº 190/2016-CVM/SEP/GEA-3. Na prática, o acusado objetivou condicionar a apresentação de resposta à obtenção de acesso integral aos autos do PA então em fase investigativa (à semelhança do que ocorreu no âmbito da instrução do IA) e, como a SEP manteve o entendimento de que apenas poderia conceder acesso parcial aos autos, ele interpôs recurso, que não chegou a ser conhecido pelo Colegiado, pois quando de sua apreciação, o acusado já havia obtido acesso à integralidade dos autos do Processo CVM nº SP2015/33, porque já havia sido intimado a apresentar defesa no processo sancionador que dele se originou.

202. Ocorre que o acusado omite o fato de que foi indeferido pelo então Presidente da CVM o pedido de concessão de efeito suspensivo a tal recurso¹²⁴, inclusive em pedido de reconsideração¹²⁵, não tendo sido, portanto, vislumbrado risco de o recorrente sofrer qualquer prejuízo de difícil ou incerta reparação, de modo que lhe cabia atender à requisição de informações enquanto não ocorresse

¹²³ Doc. 0259017, vol. 3, fls. 613-618.

¹²⁴ Doc. 0259017, vol. 3, fls. 627-628.

¹²⁵ Doc. 0259017, vol. 3, fls. 634-634v.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

o respectivo julgamento pelo Colegiado, sob pena de caracterizar-se a recusa injustificada¹²⁶.

203. Acrescenta a defesa de Nelson Tanure que as declarações prestadas pelo acusado em resposta ao Ofício nº 280/2016-CVM/SEP/GEA-3 não eram inverídicas, pois (a) apesar de constar na procuração da Petro Rio, Nelson Tanure participou da AGE da Oi realizada em 22.07.2016 apenas como representante da gestora do Soci  t   Mondiale; (b) a participa  o do Soci  t   Mondiale n  o guardava qualquer correla  o com a op  o de investimento da Petro Rio, o que seria corroborado pelo o conjunto f  tico-probat  rio trazido na defesa e nos autos do PAS CVM n   19957.005866/2018-73; e (c) inexistia qualquer influ  ncia determinante ou interfer  ncia direta por parte dele ou do Soci  t   Mondiale (enquanto acionista relevante da Petro Rio) na aquisi  o da participa  o societ  ria na Oi pela Petro Rio, o que estaria condizente com o apontado no PAS CVM n   19957.005866/2018-73.

204. Como detalhado neste voto, n  o procede a assertiva de que n  o havia qualquer correla  o entre a participa  o do Soci  t   Mondiale e da Petro Rio no capital da Oi, tendo restado evidenciado, nestes autos, que tais investimentos foram realizados sob o comando ou influ  ncia determinante de Nelson Tanure, controlador de ambos os investidores. Era essa sua condi  o, ali  s, que explica o fato de lhe terem sido outorgadas procurat  es tanto pelo Soci  t   Mondiale quanto pela Petro Rio. A prop  sito, como j   dito, Nelson Tanure alegou apenas que n  o exerceu, na referida AGE, os poderes decorrentes do mandato recebido da Petro Rio, mas n  o conseguiu esclarecer qualquer raz  o pela qual lhe foram conferidos tais poderes de representa  o, se, como alega, n  o teria qualquer liga  o com a referida companhia.

205. O acusado chegou a afirmar que *“houve contatos informais e casuais entre pessoas ligadas    Petro Rio e o Requerente e o Fundo, no sentido de compartilhar informa  es e impress  es sobre a viabilidade do projeto”*, mas que *“n  o configuraram qualquer articula  o pr  via”* entre eles e que o *“que acabou por ocorrer, no momento posterior, quando o Fundo negociava com a Pharol SGPS uma sa  da negociada as (sic) disputas societ  rias ent  o verificadas,    que, em virtude da confian  a do Fundo – tamb  m acionista relevante da PetroRio – nos profissionais que ocupam cargos de relev  ncia na administra  o da PetroRio, foram alguns destes tamb  m indicados para a composi  o dos   rg  os administrativos da Oi, inclusive por for  a do not  rio hist  rico de atua  o competente e comprometida comprovadamente demonstrados no exerc  cio de suas fun  es institucionais”*.

206. A narrativa somente convenceria caso n  o se tivesse sido descoberto, posteriormente, durante a instru  o do Inqu  rito Administrativo, que Nelson Tanure omitiu intencionalmente que era controlador tanto do Fundo quanto da Petro Rio, o que explicava o fato de profissionais a ele ligados

¹²⁶ Doc. 0259017, vol. 3, fls. 613-623, 625-625v, 627-630 e 633-634v. A prop  sito, observo, em acr  scimo, que o referido recurso foi interposto conjuntamente por Nelson Tanure e Nelson de Queiroz, contra as decis  es que indeferiram os respectivos pedidos de vista integral do PA CVM n   SP2015/33, de modo que tal conclus  o tamb  m se aplica a esse acusado, ainda que ele n  o tenha formulado alega  o semelhante, em suas raz  es de defesa, apresentadas neste PAS.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

terem sido escolhidos para compor a administração da Petro Rio e, ao mesmo tempo, sido indicados pelo Fundo para integrar a administração da Oi, sendo, nesse sentido, irrelevante, para os fins deste PAS, o fato de o acusado não ter eventualmente exercido, na AGE da Oi de 22.07.2016, os poderes de mandatário que lhe haviam sido outorgados pela Petro Rio.

207. Quanto ao Ofício nº 16/2017/CVM/SEP/GEA-3, que trata de questionamentos dirigidos a Nelson Tanure acerca da atuação da Sky enquanto acionista da GPC, a defesa argumentou que, em parte alguma do referido ofício, a CVM questionou o acusado se esse seria controlador ou beneficiário final da Sky, de modo que Nelson Tanure apenas esclareceu, em sua resposta, que não era diretamente parte nos conflitos societários verificados na GPC e recomendou que eventuais questionamentos fossem endereçados aos envolvidos.

208. Entretanto, no referido Ofício, que versava a respeito de supostos abusos cometidos pela Sky, na qualidade de acionista minoritária da GPC, e por pessoas por ela eleitas para o CA e o CF da referida companhia e suas investidas, a SEP solicitou que Nelson Tanure se manifestasse a respeito dos fatos reportados na reclamação apresentada pela GPC, cuja cópia foi disponibilizada ao acusado na mesma oportunidade. E na referida reclamação, a GPC aduzira, dentre outros fatos, o seguinte:

“Como é do conhecimento desta d. Comissão, **a Sky Investments é um veículo de investimento do Sr. Nelson Tanure** que, desde meados de 2013, vem sendo utilizado pelo mesmo de forma coordenada em tentativas de tomada de controle da Companhia. Com esse objetivo, o Sr. Tanure lançou mão de diversas medidas, as quais conflitam frontalmente com os dispositivos legais e regulamentares que regem o direito societário brasileiro (...).

Apenas para contextualizar a presente denúncia, **convém lembrar quem está por trás dos atos abusivos de que se trata: o Sr. Nelson Tanure** é definido pelo renomado “O Estado de São Paulo”, como investidor abutre, e pela Veja “Radar On line”, como “especialista em assumir empresas falidas para acabar de afundá-las” o qual se envolve com sociedades enfrentando dificuldades financeiras não para sanear-las, mas sim para obter vantagens indevidas. Dentre seus muitos casos, para exemplificar seu *modus operandi*, podemos citar o envolvimento com a Varig, Jornal do Brasil, Estaleiro Verolme, Gazeta Mercantil, Oi e HRT (atual PetroRio). (...) ”

O Sr. Nelson Tanure vem articulando tais medidas através (i) de seu veículo Sky Investments, que é acionista da Companhia, (ii) de seus prepostos eleitos para compor (a) o Conselho de Administração da Companhia e de suas subsidiárias (...), os Srs. [J.P.J.B.], que vem a ser seu genro, [P.G.Jr.], também utilizado pelo Sr. Nelson Tanure em outras de suas investidas, e [C.E.B.P.], e (b) o Conselho Fiscal da Companhia e de suas subsidiárias, o Sr. [A.M.C.], funcionário de uma de suas companhias”. (grifos adotados).

209. Como se vê, havia, na reclamação apresentada pela GPC, clara menção a que a Sky constituía veículo de investimento de Nelson Tanure e alegação de que esse estaria por trás do ativismo dessa sociedade, como acionista minoritária da GPC.

210. Porém, na resposta apresentada à SEP, o acusado pretendeu fazer crer que não tinha qualquer relação societária com os envolvidos, o que não correspondia à realidade dos fatos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

211. A defesa afirmou, ainda, que as reclamações relativas à atuação da Sky perante a GPC, que originaram os Processos CVM nº 19957.007422/2016-19 e nº 19957.009380/2017-42, foram, à época, devidamente apreciadas pela CVM, resultando na emissão do Ofício de Alerta nº 14/2017/CVM/SEP/GEA-3, de modo que o acusado não teve notícias de novos desdobramentos do conflito societário entre Sky e GPC e pressupôs, assim, que o mencionado Ofício de Alerta fora cumprido e os processos relacionados foram arquivados.

212. Entretanto, a SEP apenas concluiu, na ocasião, que uma eventual associação entre os interesses da Sky e os de Nelson Tanure não tinha relevância para a análise daquele caso, sendo indiferente, para a caracterização ou não das irregularidades apontadas, se os supostos atos abusivos praticados em nome da Sky seriam atribuíveis a ela própria ou a algum de seus possíveis acionistas.

213. Desse modo, foi apenas posteriormente, com a resposta à requisição de informações aos supervisores estrangeiros, já no bojo do IA que precedeu a este PAS, que a SPS logrou confirmar que Nelson Tanure era detentor, indiretamente, da totalidade do capital social da Sky¹²⁷, como suspeitado. Com isso, restou claro para a SPS que o acusado havia prestado informação enganosa à CVM, ao responder ao Ofício nº 16/2017/CVM/SEP/GEA-3.

214. Por fim, o acusado se negou a responder aos questionamentos encaminhados pela SPS, por meio do Ofício de nº 63/2019/CVM/SPS/GPS-2, que versaram sobre os fatos objeto deste PAS¹²⁸, mais uma vez sob a alegação de que não teria obtido acesso integral aos autos do IA, o que seria um direito fundamental e pressuposto para o oferecimento de resposta à requisição que lhe foi dirigida¹²⁹.

¹²⁷ Conforme apontado na peça acusatória, foi possível constatar, mediante consulta à base de dados do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), que a Sky contava em seu quadro societário, unicamente, com a sociedade denominada G. P., pessoa jurídica domiciliada no Panamá. E, segundo informado pelo órgão regulador do Panamá, 100% das ações da G.P. pertenciam à [G.I.G. Inc.], a qual, por sua vez, tinha 100% de seu capital pertencente a Nelson Tanure.

¹²⁸ Nelson Tanure foi intimado a esclarecer os seguintes pontos: (i) sua eventual participação societária, mesmo que indireta, ou por intermédio de outras sociedades, no capital social das sociedades JG Petrochem, Aventti Partners, One Hill, e Sky Investments, informando ainda, se fosse o caso, a estrutura de capital destas sociedades, os percentuais de sua participação direta ou indireta, e os motivos da não apresentação, quando cabível, das informações exigidas pelos arts. 10 e 12 da ICVM nº 358/2002; e (ii) sua eventual influência na decisão de quaisquer das sociedades mencionadas no item anterior em adquirir ações de emissão da Petro Rio, bem como na decisão dessa companhia e do Société Mondiale em adquirir ações de emissão da Oi (Doc. 0767582).

¹²⁹ Em resposta ao Ofício de nº 63/2019/CVM/SPS/GPS-2, o acusado condicionou a apresentação de resposta à obtenção de vista integral dos autos do IA. Foi então enviado ao acusado o Ofício nº 77/2019/CVM/SPS, explicitando o entendimento da SPS de que não tinha cabimento a pretensão de condicionar a prestação de esclarecimentos à concessão de prévio acesso aos autos do procedimento investigativo em curso e deferindo vista parcial dos autos, porém com exclusão de documentos ou trechos que continham: (i) informações financeiras referentes a terceiros mencionados nos autos, cujo sigilo deve ser preservado nos termos do disposto no art. 2º, § 3º, e art. 10 da Lei Complementar nº 105/2001 e no § 1º do art. 5º da Deliberação CVM nº 481/05; (ii) informações pessoais cujo sigilo seja imprescindível para a defesa da intimidade nos termos do inciso III do art. 6º da Lei 12.527/2011 e do art. 2º e § 1º do art. 5º da Deliberação CVM nº 481/05; e (iii) informações que devem ser resguardadas, nos termos do § 2º do art. 9º da Lei nº 6.385/76 c/c o § 1º do art. 5º da Deliberação CVM nº 481/05, uma vez que seu fornecimento poderia frustrar a efetividade do procedimento em curso, por revelar a linha investigativa adotada. No mesmo ofício, foi concedido novo prazo para resposta do acusado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

215. Nesse ponto, o acusado se reportou às alegações consignadas na preliminar de nulidade da acusação, razão pela qual faço referência à Seção II deste voto, em que rechacei tal argumentação. Repisando a conclusão a que cheguei, entendo que era lícito à SPS restringir o acesso de Nelson Tanure, então ainda investigado, a informações sigilosas de terceiros e aos documentos que pudessem comprometer as diligências de investigação à época em curso, tendo, ademais, sido sanada eventual irregularidade que porventura tivesse ocorrido, com a concessão de acesso integral aos autos na fase sancionadora, para fins de apresentação de defesa, ausente, assim, qualquer prejuízo ao acusado.

216. Restou demonstrado, portanto, que, por mais de uma ocasião, Nelson Tanure recusou-se a responder aos questionamentos que lhe foram formulados pela CVM e, em outras, ao atender às requisições recebidas, apresentou informações incompletas e/ou inverídicas. Vale dizer, foram reiteradas as tentativas da CVM de obter do acusado as informações necessárias para prosseguir nos trabalhos de investigação, todas malsucedidas. O acusado, como se veio a apurar, pela posição que ocupava na cadeia societária da Petro Rio e nos veículos de investimento sob investigação, detinha as informações que lhe foram solicitadas e poderia tê-las disponibilizado à CVM, caso fosse, de fato, sua intenção não obstaculizar o exercício da função fiscalizatória da Autarquia.

217. Desse modo, a meu juízo, a conduta de Nelson Tanure se enquadra perfeitamente no tipo descrito no inciso I do p. ú. do art. 1º da ICVM nº 491/2011. O acusado era destinatário da norma, recebeu intimações expedidas pela CVM com caráter de fiscalização, tinha pleno conhecimento da informação a ser prestada e não o fez com claro intuito de frustrar a fiscalização pela CVM¹³⁰.

218. De outro lado, em relação a Nelson de Queiroz, cabe recordar que a peça acusatória aponta que a SEP, por meio do Ofício nº 67/2016-CVM/SEP/GEA-3¹³¹, intimou a JG Petrochem a apresentar a relação de seus investidores até o nível de pessoa física, mas a referida sociedade se limitou, em sua resposta, a dizer que essas informações teriam sido requeridas à sua controladora, JG LLC, e que seriam disponibilizadas assim que fosse possível, o que, no entanto, jamais aconteceu.

219. Foi então apurado que, naquela ocasião, Nelson de Queiroz era sócio-administrador e responsável legal da JG Petrochem¹³² e, ao mesmo tempo, procurador e representante no Brasil da JG

Não obstante, Nelson Tanure apresentou manifestação novamente condicionando a prestação de esclarecimentos à obtenção de acesso integral aos autos. A SPS reiterou a solicitação de esclarecimentos, por meio do Ofício nº 94/2019/CVM/SPS, reiterando seu entendimento de que não caberia condicionar a resposta à obtenção de acesso integral aos autos e abrindo novo prazo para manifestação do acusado. O acusado, não obstante, compareceu aos autos apenas para reiterar o pedido de vista integral do IA, sem prestar os esclarecimentos solicitados (docs. 0773952, 0774977, 0782414, 0816772 e 0821235).

¹³⁰ No mesmo sentido, vide PAS CVM nº 03/2013, Rel. Dir. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 05.05.2015.

¹³¹ Doc. 0259017, vol. 2, fls. 245-245v.

¹³² Mediante consulta ao banco de dados do SERPRO.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

LLC¹³³, sociedade à qual a JG Petrochem teria alegadamente requisitado as informações solicitadas pela CVM e cujo beneficiário final era Nelson Tanure, pai de Nelson de Queiroz¹³⁴.

220. Para a SPS, esse conjunto de evidências tornava inverossímil a hipótese de que Nelson de Queiroz já não tivesse plena condição de esclarecer as informações solicitadas pela SEP, desde o momento em que foi recebido na JG Petrochem o Ofício nº 67/2016-CVM/SEP/GEA-3, solicitando a relação de investidores da referida sociedade até o nível de pessoa física.

221. Também afirma a SPS que, durante a instrução do IA, Nelson de Queiroz, ao ser regularmente intimado a prestar esclarecimentos, por meio do Ofício nº 65/2019 - CVM/SPS/GPS-2, apresentou respostas incompletas, algumas delas completamente inverossímeis, ao ver da SPS, bem como deixou de apresentar resposta a alguns dos pontos ali suscitados¹³⁵.

222. Para a defesa, todavia, a conduta do acusado não se enquadraria no tipo embaraço à fiscalização, eis que o acusado teria atendido, de pronto e dentro do prazo estabelecido, ao único ofício dirigido à sua pessoa (i.e., o Ofício nº 65/2019 - CVM/SPS/GPS-2), respondendo, dentro das suas possibilidades e do que tinha conhecimento. Nesse sentido, Nelson de Queiroz alega que quando recebeu tal ofício, em 29.05.2019, não tinha conhecimento sobre os investidores da JG LLC até o nível de pessoa física, quando da constituição da JG Petrochem, que se deu em outubro de 2013.

223. No que se refere à resposta apresentada por Nelson de Queiroz, quando questionado sobre o processo de sua escolha para ser representante legal da JG LLC e administrador da JG Petrochem, a defesa argumentou que ele simplesmente respondeu não saber sobre a questão, tendo em vista que tal decisão foi tomada sem a sua presença, não havendo que se falar em dolo de embaraço à fiscalização apenas por conta disso. O acusado salientou que a mera negativa de justificativa de um

¹³³ Conforme informações contidas na ficha cadastral da JG Petrochem perante a corretora, que a forneceu à CVM. Também no contrato de constituição da JG Petrochem, Nelson de Queiroz figurava como representante legal da JG LLC.

¹³⁴ Como explicado pela SPS, o beneficiário final da JG LLC não era de conhecimento da SEP e somente durante a instrução do IA, por conta da documentação enviada por reguladores estrangeiros, a CVM tomou conhecimento que o pai de Nelson de Queiroz era o beneficiário final daquela sociedade estrangeira.

¹³⁵ Segundo a peça de acusação, Nelson de Queiroz recebeu questionamentos sobre: (i) o processo de seleção e escolha de seu nome para exercer o papel de representante legal da JG LLC no processo de constituição da JG Petrochem, bem como a identificação da pessoa responsável por sua escolha para exercer tal função; (ii) a relação de investidores da JG LLC, até o nível de pessoa física, por ocasião da constituição da JG Petrochem; e (iii) o processo de seleção, análise e aquisição de ações de emissão da Petro Rio, por parte da JG Petrochem, com a identificação das pessoas que tomaram parte desta decisão de investimento. Em relação ao item (i), Nelson de Queiroz respondeu que “*não participou do processo de escolha do seu nome para exercer as funções de representante da JG Petrochem LLC, bem como de administrador da JG Petrochem*”, pois “*tal decisão foi tomada no exterior*” e “*foi informado das decisões somente após a conclusão do processo decisório*”, acrescentando ainda que “*não sabe informar qual pessoa ou quais pessoas (caso a decisão tenha sido tomada por um órgão colegiado) foi ou foram responsáveis pela sua escolha*”. Em resposta ao item (ii), o Acusado afirmou que “*não tem acesso a essa informação*”. Por sua vez, quanto ao item (iii), Nelson de Queiroz respondeu declarando que “*as decisões de investimento da JG Petrochem eram tomadas por sua administração, enquanto as ordens de investimento eram tomadas por pessoas autorizadas para tanto*”. Ante o teor genérico da resposta, a SPS considerou não respondidos os questionamentos ali apresentados.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

fato subjetivo constante da investigação não pode ser considerada como embaraço à fiscalização.

224. Ainda na visão da defesa, o fato de Nelson de Queiroz e Nelson Tanure terem relação de parentesco não seria suficiente para adotar presunção de dolo por parte do acusado, não podendo a Acusação querer se valer dessa relação para afastar o seu ônus de provar o conhecimento do acusado acerca de determinada informação que alegadamente tenha sido sonegada.

225. Também não se poderia presumir, segundo a defesa, que o acusado teria atuado dolosamente para prejudicar as investigações, sob o fundamento de que as respostas seriam incompletas, apenas porque informou não ter conhecimento sobre determinadas questões, considerando-se, igualmente, que não houve destruição de documentos, nem qualquer ato similar a isso. Destaca, ainda, que a SPS não reiterou os questionamentos que lhe haviam sido feitos, muito menos o intimou pessoalmente para prestar depoimento, tendo formulado perguntas ao acusado em apenas uma ocasião.

226. Para o acusado, o embaraço à fiscalização exigiria, ademais, para sua caracterização, a demonstração de que a ausência de informações ou a sua prestação de forma incorreta tenha causado danos ou prejuízo à atuação fiscalizatória da CVM, comprometendo a instrução processual, acarretando, por exemplo, a cognição parcial dos fatos, o que não ocorreu neste caso, uma vez que informações requisitadas pela SPS¹³⁶ foram obtidas perante autoridades de outros países.

227. A defesa acrescentou, a propósito, que o Ofício nº 67/2016-CVM/SEP/GEA-3 foi devidamente respondido nos autos do Processo CVM nº SP 2015-33, tendo esse processo sido usado mais de uma vez para instruir outros feitos na CVM, a revelar que tinha conteúdo esclarecedor acerca das questões ali tratadas, sendo contraditório alegar que a manifestação apresentada pelo acusado, na qual ele fez referência à resposta ao ofício em questão, teria prejudicado a instrução processual.

228. Nelson de Queiroz alegou, por fim, que não poderia ser condenado por embaraço à fiscalização neste PAS, uma vez que permitir tal punição representaria verdadeira violação ao seu direito ao silêncio, estabelecido pelo art. 5º, incisos LV e LXIII, da CRFB e aplicável em todo gênero de processo de caráter punitivo em nosso ordenamento jurídico, não podendo aquele que se encontra sob o crivo da atividade investigativa estatal sofrer prejuízo por omitir-se em colaborar.

229. Ainda a esse respeito, Nelson de Queiroz aduziu que, em 07.06.2019, requereu lhe fosse concedido acesso integral aos autos do processo para saber do que se tratava, o que teria sido negado pela CVM, de modo que a parca informação que lhe foi fornecida não lhe permitiu saber em que qualidade ele estava sendo questionado e muito menos o objeto e a finalidade da apuração em curso,

¹³⁶ Segundo a defesa, a SEP e a SPS requisitaram, ao acusado, no segundo semestre de 2019, a “*Relação de investidores, até o nível de pessoa natural da JG Petrochem, incluindo os endereços, e-mails e eventuais dados para contato que V.Sa. dispunha*”, informação que não foi fornecida pelo acusado, simplesmente porque ele não a detinha, e que, aliás, foi a única informação ou documento solicitado não entregue à fiscalização.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

razão pela qual teria sido, então, legítimo e natural que o acusado exercesse o direito constitucional de nada responder, o que não seria considerado embaraço à fiscalização. Mas, apesar dessa faculdade, ele teria optado por responder ao único ofício que lhe fora enviado, sem omitir, manipular ou destruir documentos e informações. Acrescentou, a propósito, que o embaraço à fiscalização exige, além do inegável dano à instrução processual, elementos que sejam qualificados e graves, como a manipulação ou destruição de documentos e provas, o que não teria ocorrido no caso.

230. Esclareço, em primeiro lugar, que, diferentemente do que propugna a defesa, a infração de embaraço à fiscalização não é considerada afastada quando a CVM consegue obter, por outros meios, informações ou documentos que lhe tenham sido sonegados pelos investigados. Como se depreende da conceituação do embaraço à fiscalização e dos precedentes do Colegiado a que me referi no início desta seção, ainda que demande o dolo por parte do infrator (i.e., que a conduta comissiva ou omissiva do infrator tenha sido praticada com a intenção de dificultar as apurações a cargo da CVM), entendo que o tipo administrativo, tal como formulado, não exige um resultado material, como, por exemplo, que a ação fiscalizatória reste definitivamente inviabilizada ou obstaculizada¹³⁷.

231. Procede a alegação da defesa de Nelson Queiroz de que, quando a SPS enviou o ofício de 2019, já haviam sido obtidas pela SRI, perante os reguladores estrangeiros, informações sobre a cadeia societária de veículos de investimento de Nelson Tanure na JG Petrochem, no Societé Mondiale e na GPC¹³⁸, embora, naquele momento, tais informações ainda não tivessem sido documentadas nos autos do IA, como já abordado anteriormente neste voto.

232. De todo modo, as informações obtidas refletiam a situação de tais veículos (e alterações sofridas) até meados de 2018, quando foram dadas as respostas pelos reguladores estrangeiros. Desse modo, considero que era legítima a pretensão da SPS de requisitar dos investigados, já então em 2019, novas informações, inclusive sobre tais cadeias societárias, para fins de instrução do IA, cuja conclusão se previa então estar próxima¹³⁹. Nesse sentido, o fato de terem sido obtidas pela CVM, por meio de cooperação internacional, informações sobre referidas sociedades *offshore* não eximia os investigados de responderem aos questionamentos que lhes foram feitos no ano seguinte, os quais

¹³⁷ Pode-se concluir, à luz do p.ú. do art. 1º da ICVM nº 491/2011 (vigente à época), que pratica embaraço à fiscalização aquele que, devendo submeter-se à ação fiscalizadora da CVM, deixa, intencionalmente e sem justificativa, de atender, no prazo estabelecido, a intimação para prestar informações ou esclarecimentos que houver sido formulada pela CVM ou colocar à disposição da CVM os livros, os registros contábeis e documentos necessários para instruir a referida ação fiscalizadora. Em outras palavras, não se exige, para que se considere consumada a infração, o advento do resultado danoso, bastando que sejam praticadas as condutas descritas na norma com a intenção de causá-lo.

¹³⁸ Como já detalhado, Nelson Tanure havia sido questionado anteriormente acerca de eventual participação nos mesmos veículos de investimento, por meio dos Ofícios nº 190/2016-CVM/SEP/GEA-3 e nº 16/2017/CVM/SEP/GEA-3, mas não forneceu qualquer informação à CVM.

¹³⁹ Após o envio dos Ofícios nº 63/2019-CVM/SPS/GPS-2 e nº 65/2019-CVM/SPS/GPS-2, havia a expectativa de que ocorresse, em seguida, a elaboração do RI, com a narrativa dos fatos apurados, bem como a análise da conduta dos investigados, e a consequente revisão da peça acusatória pela SPS e pela PFE, consoante informado nos dois últimos memorandos de prorrogação de prazo de instrução do IA (docs. 0779864 e 0903034).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

a Acusação julgara pertinentes, para os fins das apurações que ainda estavam em curso.

233. Como explanado na parte inicial deste voto, entendo que Nelson de Queiroz não é parte legítima para responder por embaraço à fiscalização, quanto à resposta da JG Petrochem ao Ofício nº 67/2016-CVM/SEP/GEA-3, que fora encaminhado pela SEP exclusivamente àquela sociedade, ainda que o acusado tenha feito referências ao seu conteúdo, quando respondeu ao Ofício nº 65/2019-CVM/SPS/GPS-2, único, a rigor, por meio do qual lhe foram pessoalmente solicitadas informações.

234. Forçoso reconhecer, então, que, em relação a ele, a acusação de embaraço à fiscalização remanesceu de pé apenas no tocante ao conteúdo das respostas dadas aos questionamentos contidos numa única demanda da Autarquia (o Ofício nº 65/2019-CVM/SPS/GPS-2), uma vez que a SPS em momento algum retornou ao acusado para requerer dele esclarecimentos adicionais ou mesmo para adverti-lo de que a resposta recebida fora considerada insatisfatória ou, mais do que isso, que já estaria sendo interpretada como verdadeiro obstáculo às investigações então em curso.

235. Tampouco seria possível tomar o Ofício nº 65/2019-CVM/SPS/GPS-2, único dirigido pessoalmente ao acusado, como uma reiteração do Ofício nº 67/2016-CVM/SEP/GEA-3, endereçado exclusivamente à JG Petrochem. Aliás, o Ofício nº 65/2019-CVM/SPS/GPS-2 em nenhum momento faz qualquer alusão nesse sentido ou sequer menciona o Ofício nº 67/2016-CVM/SEP/GEA-3.

236. Há que se considerar, ainda, que o acusado não se negou propriamente a responder aos questionamentos contidos no único ofício que lhe fora pessoalmente encaminhado pela CVM, ainda que o tenha feito de modo lacônico.

237. Nesse cenário, entendo não ser possível caracterizar o embaraço à fiscalização por parte de Nelson de Queiroz, com base unicamente no que se considerou, ao final da fase investigativa, ter sido uma resposta incompleta, evasiva ou, na pior das hipóteses, insincera, dada pelo acusado, a um único ofício que lhe fora pessoalmente endereçado, sem que ao menos lhe fossem reiteradas as solicitações tidas por desatendidas, com as devidas advertências quanto ao seu descumprimento injustificado.

238. Assim, em que pesem (i) os indícios de que Nelson de Queiroz deu respostas sabidamente incorretas, incompletas ou evasivas aos questionamentos formulados pela SPS no Ofício nº 65/2019-CVM/SPS/GPS-2¹⁴⁰; e (ii) as evidências de que o acusado não contribuiu para as investigações objeto

¹⁴⁰ As circunstâncias evidenciaram, ainda que de modo indiciário, que as respostas apresentadas por Nelson de Queiroz não refletiram o seu verdadeiro conhecimento sobre os fatos objeto de apuração, considerando-se os papéis que o acusado desempenhava na JG Petrochem e na JG LLC e, notadamente, em razão de sua relação de parentesco próximo com o controlador final daquelas sociedades, a demonstrar que a informação solicitada existia e era do conhecimento ou poderia, em tese, ser obtida pelo acusado, uma vez que o acusado: (i) informou não ter conhecimento do processo de escolha de seu nome para exercer o papel de representante legal da JG LLC no processo de constituição da JG Petrochem, nem da pessoa responsável por sua escolha para exercer tal função, embora fosse filho de Nelson Tanure, que controlava indiretamente essas sociedades, como restou descoberto durante as investigações, o que mostra ser inverossímil a resposta



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

do IA¹⁴¹, contradizendo as alegações da defesa a esse respeito, considero que o conjunto fático-probatório mostrou-se, no caso especificamente desse acusado, insuficiente, a meu ver, para caracterização da materialidade da infração que lhe foi imputada.

239. Pelo exposto, concluo que cabe responsabilizar apenas Nelson Tanure pela infração de embaraço à fiscalização, em razão de não ter apresentado resposta e de ter apresentado respostas incompletas e/ou inverídicas, aos diversos ofícios expedidos pela SEP e pela SPS, que o intimaram a fornecer informações no âmbito das investigações que levaram à instauração deste PAS.

IV. CONCLUSÃO E PENALIDADES

240. Por fim, passo à dosimetria das penas.

241. Na fixação de penalidades por esta CVM, o Colegiado deve atentar para os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como os motivos que justifiquem sua imposição. Em cada caso, cabe avaliar a gravidade em abstrato do ilícito e as condutas em concreto, observadas eventuais circunstâncias agravantes ou atenuantes, à luz da legislação de regência da matéria.

242. Nesse sentido, observo, que as obrigações de natureza informacional descumpridas pelos acusados não devem ser tratadas como meras formalidades ou como desprovidas de maior relevância. Ao contrário, a higidez do regime informacional é um dos pilares fundamentais erigidos com vistas a assegurar integridade e eficiência do funcionamento do mercado de capitais.

oferecida (como bem apontou a SPS, o acusado tentou inclusive convencer a CVM de que sua escolha ocorreu sem que tenha sido previamente contatado ou consultado por qualquer pessoa); (ii) alegou desconhecer a relação de investidores da JG Petrochem, até o nível de pessoa física, mas restou demonstrado que o seu pai era quem ocupava o topo da cadeia societária em questão e que ele próprio havia sido o sócio-administrador da referida sociedade, desde a sua constituição, detendo 0,01% do capital social, estando o restante das cotas (99,99%) em poder da sócia majoritária, JG LLC; e (iii) deixou intencionalmente de explicar o racional do investimento em ações de emissão da Petro Rio realizado pela JG Petrochem, da qual era ele mesmo o sócio-administrador, tendo respondido apenas, de modo genérico e pouco esclarecedor, que as decisões de investimento eram tomadas pela administração da JG Petrochem, enquanto as ordens de investimento eram tomadas por pessoas autorizadas para tanto, apesar de ter sido apurado depois que a JG Petrochem constituía um veículo de investimento de Nelson Tanure, a indicar que não haveria como o acusado justificar adequadamente a operação sem revelar a influência do referido investidor sobre a JG Petrochem.

¹⁴¹ Nelson de Queiroz alegou que, ao responder ao Ofício nº 65/2019-CVM/SPS/GPS-2, fez referência a informações que a JG Petrochem havia fornecido, em resposta ao Ofício nº 67/2016-CVM/SEP/GEA-3, expedido nos autos do PA CVM nº SP 2015-33, o qual, por sua vez, teria instruído outros feitos na CVM, a revelar que tinha conteúdo esclarecedor acerca das questões ali tratadas. Todavia, em que pese as investigações realizadas no Processo CVM nº SP 2015-33 terem servido à instrução deste PAS, o fato é que as informações especificamente prestadas pela JG Petrochem na resposta ao citado ofício não foram em nada consideradas esclarecedoras pelas áreas responsáveis por tais investigações, tanto que a SEP precisou propor a instauração do IA, em vista de manifestações apresentadas em resposta às requisições de informações até então expedidas, como se verifica no Relatório nº 32/2017-CVM/ SEP/GEA-3, ao passo que a SPS também reconheceu a inutilidade da manifestação da referida sociedade, no que toca ao objeto da investigação então em curso, como é possível depreender dos itens 4, 140 e 141 do RI. Em realidade, na visão da Acusação, a resposta da JG Petrochem ao Ofício nº 67/2016-CVM/SEP/GEA-3 serviu, quando muito, como evidência do embaraço à fiscalização.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

243. Com efeito, o comando estabelecido no art. 12 da ICVM nº 358/2002 é de extrema importância para o funcionamento eficiente e regular do mercado de valores mobiliários, tendo em vista o propósito da regra de assegurar ao público informações sobre as participações acionárias relevantes que integram o capital social da companhia aberta, indicando alterações na estrutura de poder e revelando tendências na negociação das ações que possam sinalizar uma mudança de percepção dos investidores sobre a companhia¹⁴². Trata-se, inclusive, de informações notadamente dinâmicas e fundamentais em relação a companhias de capital pulverizado, sem controlador definido, quanto a que o mercado acompanha atentamente a formação ou o desfazimento de blocos acionários que possam afetar a dispersão acionária e a liquidez dos valores mobiliários negociados, bem como a distribuição dos direitos políticos entre acionistas, permitindo que sejam identificados acionistas ou conjuntos de acionistas capazes de influenciar a administração da companhia e de exercer em conjunto determinados direitos.

244. Por sua vez, a infração ao art. 10 da mesma Instrução revela-se ainda muito mais gravosa, por sonegar ao mercado a informação relativa ao acionista controlador da companhia, com todos os reflexos daí decorrentes. Basta lembrar que a lei atribui ao acionista controlador deveres fiduciários e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, contemplando assim toda uma gama de *stakeholders*¹⁴³. No caso concreto, ademais, a ausência da comunicação que era exigida pela ICVM nº 358/2002 fez com que durante um longo período a Petro Rio fosse erroneamente considerada uma companhia de capital pulverizado.

245. Ressalto, adicionalmente, que não encontrei precedentes do Colegiado envolvendo o descumprimento do art. 10 da ICVM nº 358/2002 de forma dolosa, num contexto em que se tivesse buscado, de forma premeditada, ocultar a existência do acionista controlador de uma companhia aberta, como restou, a meu ver, demonstrado pela Acusação, no presente caso, a demandar desta CVM reprimenda proporcional à gravidade em concreto da conduta praticada por Nelson Tanure.

246. Importa destacar que a transgressão dessas regras informacionais configura, também sob o aspecto normativo, infração grave, de acordo com o art. 18 da mesma Instrução então vigente. E pode-se concluir o mesmo com relação às infrações imputadas ao DRI da Petro Rio, Blener Mayhew, à luz do disposto no art. 60 da ICVM nº 480/2009 então vigente¹⁴⁴.

247. Embora se reconheça que o atendimento às exigências dos itens 15.1 e 12.5 do Anexo 24 da referida Instrução, dependesse, em muitas situações, do fornecimento de informações pelo

¹⁴² Vide PAS CVM nº 08/2009, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 28.04.2015; PAS CVM nº RJ2006/9070, Dir. Rel. Sergio Weguelin, j. em 23.01.2008; PAS CVM nº RJ2008/2209, Dir. Rel. Eliseu Martins, j. em 25.08.2009; e PAS CVM nº RJ2012/1542, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 31.03.2015.

¹⁴³ Cf. arts. 116 e 117 da LSA.

¹⁴⁴ “Art. 60. Constitui infração grave para os efeitos do § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385, de 1976: I – a divulgação ao mercado ou entrega à CVM de informações falsas, incompletas, imprecisas ou que induzam o investidor a erro”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

controlador, concluo que, no caso vertente, o acusado, por sua ligação com Nelson Tanure, tinha conhecimento da inveracidade das informações que eram divulgadas nos FRes da Companhia, mas intencionalmente nada fez no sentido de corrigi-las, circunstância agravante, no caso.

248. Igualmente configura infração grave o embaraço à fiscalização, nos termos do art. 1º, inciso III, da então vigente ICVM nº 491/2011¹⁴⁵. Com efeito, a cooperação das pessoas mencionadas nas alíneas ‘a’ a ‘g’ do inciso I do art. 9º da Lei nº 6.385/1976 é essencial para a condução dos trabalhos de fiscalização pela CVM e tentativas de impedir ou dificultar a evolução dessas atividades sem dúvida devem ser objeto de firme reprimenda.

249. Considerando os parâmetros adotados em precedentes e as circunstâncias do caso concreto, entendo que as infrações praticadas pelos acusados devem ser punidas com a cominação de multa pecuniária, à exceção da infração ao art. 10 da ICVM nº 358/2002, praticada por Nelson Tanure, como dito, de ainda mais acentuada gravidade no caso concreto, que entendo deve ser apenada com inabilitação temporária para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, considerando a gravíssima omissão informacional que repercutiu para investidores e o mercado em geral, e, especialmente, tendo em vista a dissimulação do acusado na proposital ocultação de sua condição de controlador indireto da Companhia¹⁴⁶, que divulgava não contar com controlador definido e remanesceu, por longo período, tida como companhia de capital pulverizado.

250. As infrações quanto às quais concluo pela responsabilização dos acusados foram praticadas antes da edição da Lei nº 13.506, de 13.11.2017, razão pela qual as penalidades a aplicadas seguem o disposto na legislação vigente à época dos fatos¹⁴⁷.

251. Na dosimetria da pena, levo em conta, ainda, (i) os precedentes do Colegiado aplicáveis a cada tipo de infração, observada gravidade em concreto das condutas dos acusados; (ii) como atenuante, os bons antecedentes de Blener Mayhew¹⁴⁸; e (iii) como agravantes, o dano relevante à imagem do mercado de valores mobiliários, considerando o porte da Companhia, o tempo em que

¹⁴⁵ “Art. 1º Consideram-se infração grave, ensejando a aplicação das penalidades previstas nos incisos III a VIII do art. 11 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, as seguintes hipóteses: (...) III – embaraço à fiscalização da CVM”.

¹⁴⁶ Cito, exemplificativamente, os seguintes precedentes envolvendo a aplicação da penalidade de inabilitação temporária de que trata o inciso IV do art. 11 da Lei nº 6.385/76 a acusados condenados por infrações praticadas na qualidade de acionistas controladores de companhia aberta: PAS CVM nº 18/2010, Rel.^a Dir.^a Ana Dolores Carneiro de Novaes, j. em 26.11.2013; e PAS CVM nº 03/2013, Rel. Dir. Roberto Tadeu Fernandes, j. em 05.05.2015.

¹⁴⁷ Conforme dispõe a RCVM nº 45/2021: “Art. 116 (...) Parágrafo único. O valor máximo da pena de que trata o art. 61, I, e o valor máximo da pena-base pecuniária, de que trata o Anexo A, assim como os procedimentos de que tratam os arts. 62, 63, 65, 66 e 67 desta Resolução, não são aplicáveis às infrações praticadas antes da entrada em vigor da Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017, que permanecem sujeitas ao limite de pena pecuniária então vigente”.

¹⁴⁸ Consoante prevê o art. 66, inciso II, da RCVM nº 45/2021. Referida atenuante não é aplicável ao acusado Nelson Tanure, que já foi condenado, por unanimidade, pelo Colegiado da CVM, por abuso de poder de controle, no julgamento do PAS CVM nº 13/2014, Dir. Rel. Henrique Machado Moreira, j. em 05.11.2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

perdurou a ausência de correta informação e, em relação a Nelson Tanure, o ardil adotado pela dissimulação de sua condição por meio da interposição de diversos veículos de investimento *offshore*.

252. Por todo o exposto, com fundamento no art. 11, incisos II e IV c/c o inciso I do §1º, da Lei nº 6.385, de 07.12.1976, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, voto:

A. Em relação a **Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure**:

- (i) pela **condenação** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), pela infração ao art. 12 da Instrução CVM nº 358/2002, ao não apresentar as informações exigidas pelo *caput* desse dispositivo e seus incisos;
- (ii) pela **condenação** à penalidade de **inabilitação temporária**, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, pela infração ao art. 10 da Instrução CVM nº 358/2002, ao deixar de comunicar ao DRI da Petro Rio S.A. a aquisição do controle acionário da Companhia, para fins de divulgação de fato relevante, conforme disposto no art. 3º, § 1º da mesma Instrução;
- (iii) pela **condenação** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), por embaraço à fiscalização, em infração ao art. 1º, inciso III, e p.ú., inciso I, da Instrução CVM nº 491/2011, por não ter apresentado resposta, ou ter apresentado respostas incompletas e/ou inverídicas, aos ofícios expedidos pela CVM, que o intimaram a fornecer informações; e
- (iv) pela **absolvição** quanto à acusação de abuso do poder de controle, nos termos do art. 116, p.ú., da LSA, por, na qualidade de detentor indireto da maioria do capital votante da Petro Rio, ter promovido a utilização de caixa da Companhia para adquirir ações de emissão da Oi S.A.;

B. Em relação a **Blener Braga Cardoso Mayhew**:

- (i) pela **condenação** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), por, na qualidade de DRI da Petro Rio, e nos termos do art. 45 da Instrução CVM nº 480/2009, ter infringido ao item 15.1 do Anexo 24 da mesma Instrução, ao divulgar Formulário de Referência com informações incompletas, omitindo que Nelson Tanure detinha o controle da Petro Rio;
- (ii) pela **condenação** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por, na qualidade de DRI da Petro Rio, e nos termos do art. 45 da Instrução CVM nº 480/2009, ter infringido o item 12.5, do Anexo 24 da mesma Instrução, ao ter informado como independentes conselheiros que tinham ligação com o controlador indireto da Companhia; e
- (iii) pela **absolvição** quanto à acusação de infração ao art. 154 da Lei nº 6.404/1976, por



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

ter utilizado caixa da Petro Rio para adquirir ações de emissão da Oi, na qualidade de administrador da Petro Rio, atendendo interesses do controlador indireto da Companhia; e

- C. pela **absolvição** de **Nelson de Queiroz Sequeiros Tanure** quanto à acusação por embaraço à fiscalização, prevista no art. 1º, inciso III, e p.ú., inciso I, da Instrução CVM nº 491/2011, que lhe foi imputada na qualidade de sócio-administrador e responsável legal pela JG Petrochem.

É como voto.

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2023.

Flávia Sant'Anna Perlingeiro

Diretora Relatora